

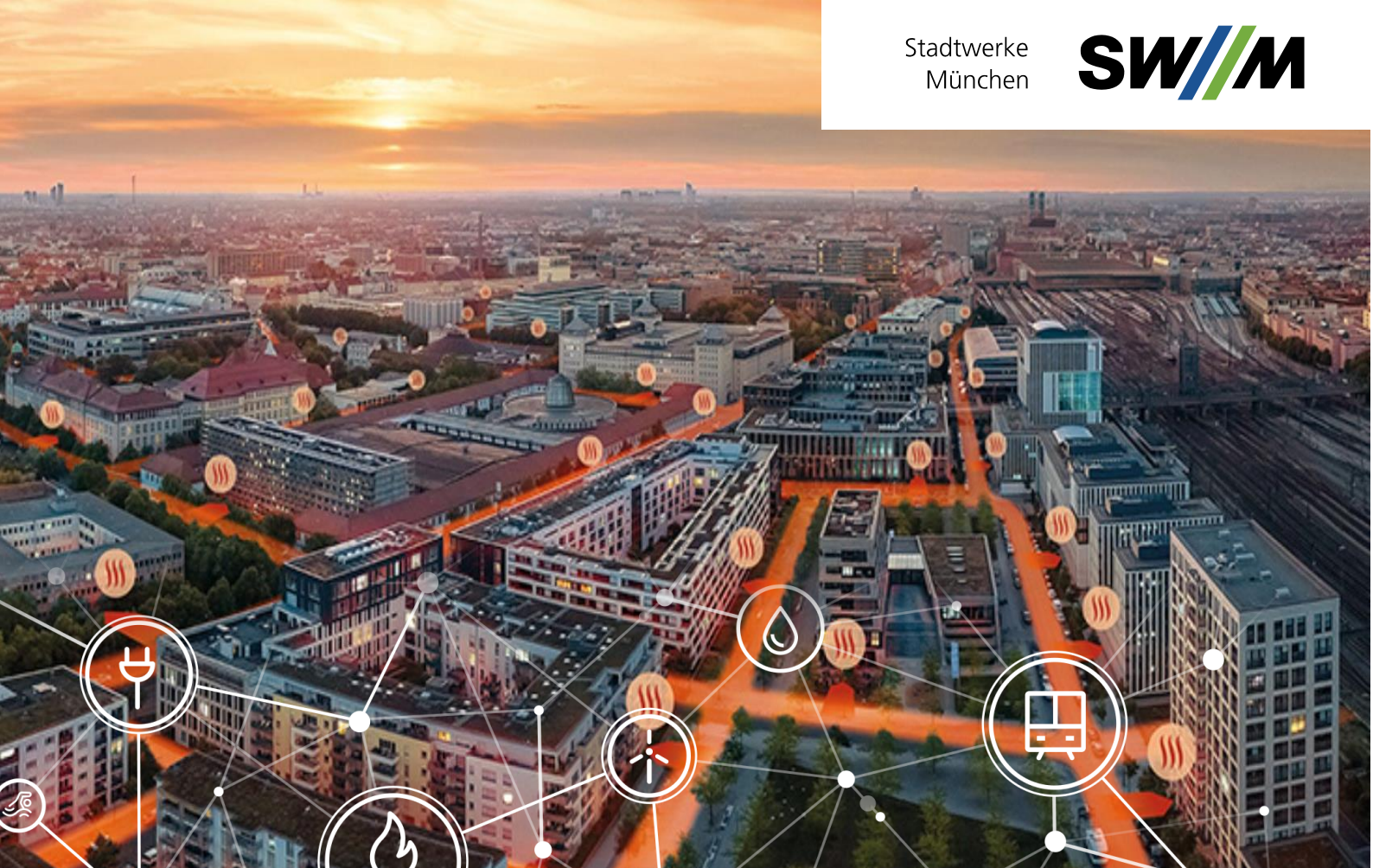


Stellungnahme
SWM – Stadtwerke München

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



Vorschläge für ein verbessertes Geothermiebeschleunigungsgesetz inkl. Umsetzung RED III

Transparenzregisternummer (EU): 17284292859-45

Lobbyregisternummer (national): R000611

Lobbyregisternummer (Bayern): DEBYLT0164

Inhalt

1. Zu Artikel 1 Gesetz zur Beschleunigung der Genehmigung von Geothermieranlagen, Wärmepumpen sowie Wärmespeichern.....	3
a. Zweck und Ziel des Gesetzes, Artikel 1, § 1	3
b. Anwendungsbereich des GeoWG, § 2, Nummer 3 und 4	3
c. § 3 Begriffsbestimmung GeoWG	4
aa. Definition Wärmenetz	4
d. § 6 Maßgabe für §39 und § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes	4
e. § 8 Planfeststellungsverfahren	5
2. Artikel 4 Änderung des Bundesberggesetzes (BBerg)	6
a. § 4 Begriffsbestimmungen BBergG.....	6
b. § 31 Anwendungsbereich BBergG	6
c. § 57e Abs. 6 Verfahrensbeschleunigung und Konzentrationswirkung BbergG	7
d. § 68 Erlass von Bergverordnungen BBergG	8
3. Zu Artikel 5 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes.....	8
a. § 12 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung, Bewirtschaftungsermessen, WHG	8
4. Zusätzlicher Änderungsbedarf im Rahmen des GeoWG	9
a. Artikel 7 neu: Änderung des Baugesetzbuches.....	9
b. Artikel 8 neu: Änderung des Geologiedatengesetzes	9
c. Artikel 9 neu: Änderung des Gewerbesteuergesetzes	10
d. Anpassungsbedarf in § 22 EnFG	11

Die Stadtwerke München begrüßen, dass die neue Bundesregierung das Geothermiebeschleunigungsgesetz nicht nur wiederaufgegriffen hat, sondern den Gesetzentwurf der letzten Legislaturperiode verbessern möchte. Um die dringend benötigten Beschleunigungs- und Vereinfachungseffekte bei Geothermievorhaben erzielen zu können, bedarf es aus unserer Sicht noch Ergänzungen und Änderungen am Referentenentwurf.

1. Zu Artikel 1 Gesetz zur Beschleunigung der Genehmigung von Geothermieranlagen, Wärmepumpen sowie Wärmespeichern

a. Zweck und Ziel des Gesetzes, Artikel 1, § 1

Sehr zu begrüßen ist die Aufnahme von Kälte in den Anwendungsbereich des GeoBG.

b. Anwendungsbereich des GeoBG, § 2, Nummer 3 und 4

Sehr zu begrüßen ist, dass im Anwendungsbereich nun explizit Nebenanlagen erwähnt werden.

Nebenanlagen sind im Gesetz aber nicht legal definiert. Nebenanlagen zu Geothermieranlagen sind z.B. Wärmeeinbindestationen, Druckerhöhungsanlagen oder Wärmeübergabestationen. Diese befinden sich nicht zwingend in unmittelbarer räumlicher Nähe zu den Geothermieranlagen; daher dürfte es in der Praxis zu Rechtsunsicherheit führen, welche Nebenanlagen unter den Begriff Nebenanlagen fallen, wenn dies nicht weiter konkretisiert wird. Wärmeeinbindestationen ermöglichen überhaupt erst, dass Geothermiewärme ins Fernwärmesystem übertragen und genutzt werden kann. Ohne diese Stationen ist der Bau der Geothermieranlagen sinnfrei. Die Notwendigkeit z.B. für Wärmeeinbindestationen, weit weg von den eigentlichen Geothermiebohrungen, ergibt sich aufgrund der langen Transportleitungen. Konkret trennen die Stationen mit Wärmetauschern die Leitung hydraulisch vom Rest des Netzes, integrieren aber durch Wärmeübertrager energetisch die Wärme ins Netz. Diese hydraulische Trennung ist aufgrund der langen Transportwege notwendig, die hohen Druckverluste bedingen und eine Entkopplung der Druckverhältnisse in Transportleitung und Fernwärmenetz technisch für eine hohe Wärmeeinbindung notwendig machen.

Druckerhöhungsanlagen oder Wärmeübergabestationen erhöhen den Anteil an Geothermie, der ins Fernwärmesystem unterbracht werden kann, indem sie hydraulische Engpässe beheben oder zumindest anheben. Ohne diese Anlagen gibt es zwar erneuerbare Wärme im Netz, aber weniger als mit den vorgenannten Anlagen bei sonst gleicher Anzahl an erneuerbaren Anlagen.

Die Anzahl und der Ort der Anlagen ist dabei vielfältig: pro Geothermieranlage können dabei ein bis drei Wärmeübergabestationen ins Netz, ein bis drei Druckerhöhungsstationen auf dem Weg ins Fernwärmenetz und innerhalb des Fernwärmenetzes sowie weitere Übergabestationen zwischen den verschiedenen Fernwärmeteilnetzen zusammenkommen. Die Aufnahme in das Gesetz ist dementsprechend von hoher Relevanz für die Fernwärmewende.

Wir schlagen daher folgende Ergänzung in § 3 Begriffsbestimmungen vor:

§ 3 Begriffsbestimmungen:

1. (...)
2. **6. „Nebenanlagen“ sind weitere Anlagen, die die Einbindung und Verteilung von erneuerbarer Wärme ins Fernwärmesystem ermöglichen.**

Nach § 2 beschränkt sich der Anwendungsbereich auf die "ZULASSUNG" von bestimmten Leitungen und Anlagen. Dies bringt eine unnötige Einschränkung mit sich, z.B. bei Vorhaben, die keiner Zulassung bedürfen.

WIR SCHLAGEN DAHER FOLGENDE ANPASSUNG VOR:

"Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die **Zulassung** der nachstehenden Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen (...)"

c. § 3 Begriffsbestimmung GeoBG

aa. Definition Wärmenetz

Sehr zu begrüßen ist die Aufnahme von Wärmeleitungen in den Anwendungsbereich des GeoBG.

d. § 6 Maßgabe für §39 und § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes

In § 6 Abs. 2 ist in rechtlicher Hinsicht unklar, was unter „gleichzeitig“ zu verstehen ist.

WIR SCHLAGEN DAHER FOLGENDE ANPASSUNG VOR:

§ 6 Maßgabe für § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes

(1)...

(2) § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine seismische Exploration durch Vibrotrucks auf befestigten Straßen und Wegen in der Regel nicht zu einer erheblichen Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten führt, wenn **gleichzeitig** eine ökologische Baubegleitung erfolgt.

Die Schnitt- und Fällverbote des § 39 BNatSchG gelten uneingeschränkt jedenfalls für Straßenbäume, Alleen und Bäume in der freien Landschaft (außerhalb des Waldes). In erster Konsequenz bedeutet dies, dass im Schutzzeitraum 1. März bis zum 30. September nicht gebaut werden kann, wenn dies umfängliche Baumfällungs-Maßnahmen voraussetzt. Zur Beschleunigung der Wärmewende (Leitungs- und Anlagenbau) schlagen wir folgende Änderung im BNatSchG vor:

Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)

§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft

[...]

(2) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung **sowie seismische Messungen auf solchen Flächen und entlang von öffentlichen, land- und forstwirtschaftlichen Wegen und Straßen sind** ~~ist~~ nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. **Entsprechendes gilt für Maßnahmen, die**

der Vorbereitung zulassungsbedürftiger Vorhaben dienen, sofern diese Vorhaben im öffentlichen Interesse stehen und soweit die Maßnahmen nur zu geringfügigen Veränderungen im Sinne von Absatz 1 führen.

[...]

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

[...]

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. [...]

(6a neu) Abweichend von Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 kann der Vorhabenträger für Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen auf Antrag anstelle von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen Ersatz in Geld leisten.

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für

1. behördlich angeordnete Maßnahmen,
2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie
 - a) behördlich durchgeführt werden,
 - b) behördlich zugelassen sind oder
 - c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen,
3. **Maßnahmen nach § 14 Abs. 2 BNatSchG oder** nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft,
4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss.

e. § 8 Planfeststellungsverfahren

Grundsätzlich sind die Regelungen zu § 8 Planfeststellungsverfahren geeignet, eine Beschleunigung zu erzielen. Aus unserer Sicht bedarf es jedoch noch zusätzlicher Regelungen. Die Ergänzungsvorschläge zielen auf einen Gleichlauf von Planfeststellung von Energieleitungen und Wärmeleitungen ab. Ohne die unten stehenden Ergänzungen besteht das hohe Risiko, dass die Realisierung solcher Vorhaben stark verzögert wird.

WIR SCHLAGEN DAHER FOLGENDE ANPASSUNG VOR:

§ 8 Planfeststellung, Plangenehmigung

(1)...

(2) Für das Planfeststellungsverfahren sowie für das Plangenehmigungsverfahren nach Absatz 1 gelten die Vorschriften des Teil V Abschnitt 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Dabei sind entsprechend anzuwenden

1. die Maßgaben der § 43a, des Energiewirtschaftsgesetzes für das Anhörungsverfahren,
2. die Maßgaben des § 43b Absatz 1 Nummer 3, des Energiewirtschaftsgesetzes für die Zustellung und Bekanntmachung des Planfeststellungsbeschlusses,
3. die Maßgaben des § 43c des Energiewirtschaftsgesetzes für die Rechtswirkungen der Planfeststellung und Plangenehmigung,
4. § 43g des Energiewirtschaftsgesetzes für die Beauftragung des Projektmanagers
5. § 43k des Energiewirtschaftsgesetzes für die Zurverfügungstellung von Geodaten und
6. § 44 des Energiewirtschaftsgesetzes für Vorarbeiten anzuwenden.
- 7. § 43e EnWG für Rechtsbehelfe gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung**
- 8. § 44a EnWG für die Veränderungssperre**
- 9. § 44b EnWG für die vorzeitige Besitzeinweisung**

2. Artikel 4 Änderung des Bundesberggesetz (BBerg)

a. § 4 Begriffsbestimmungen BBergG

Die Begriffsbestimmung im BBergG ist entsprechend anzupassen:

§ 4 Begriffsbestimmungen

(2) Gewinnen (Gewinnung) ist das Lösen oder Freisetzen von Bodenschätzen einschließlich der damit zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten; ausgenommen ist das Lösen oder Freisetzen von Bodenschätzen

1. in einem Grundstück aus Anlass oder im Zusammenhang mit dessen baulicher oder sonstiger städtebaulicher Nutzung und
2. in oder an einem Gewässer als Voraussetzung für dessen Ausbau oder Unterhaltung.

Zur Gewinnung von Erdwärme gehört auch deren Umwandlung in nutzbare Wärme bis zur Einspeisung in ein Wärmenetz und deren Umwandlung in elektrischen Strom, wenn sie in unmittelbarem betrieblichem Zusammenhang mit der Gewinnung erfolgen.

(3) Aufbereiten (Aufbereitung) ist das

1. Trennen oder Anreichern von Bodenschätzen nach stofflichen Bestandteilen oder geometrischen Abmessungen auf physikalischer oder physikalisch-chemischer Grundlage einschließlich der damit zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten,
2. Brikettieren, Verschwelen, Verkoken, Vergasen, Verflüssigen und Verlösen von Bodenschätzen,

wenn der Unternehmer Bodenschätze der aufzubereitenden Art in unmittelbarem betrieblichem Zusammenhang selbst gewinnt oder wenn die Bodenschätze in unmittelbarem räumlichem Zusammenhang mit dem Ort ihrer Gewinnung aufbereitet werden. Eine Aufbereitung liegt nicht vor, wenn eine Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 mit einer sonstigen Bearbeitung oder Verarbeitung von Bodenschätzen (Weiterverarbeitung) oder mit der Herstellung anderer Erzeugnisse (Nebengewinnung) durchgeführt wird und das Schwergewicht der Tätigkeit nicht bei der Aufbereitung liegt; die Nutzung von Erdwärme **außerhalb des Gewinnungsbetriebs** ist einer Weiterverarbeitung gleichzustellen

b. § 31 Anwendungsbereich BBergG

Bei § 31 ist der Anwendungsbereich ebenfalls entsprechend zu erweitern:

§ 31 Förderabgabe

- (1) Der Inhaber einer Bewilligung hat jährlich für die innerhalb des jeweiligen Jahres aus dem Bewilligungsfeld gewonnenen oder mitgewonnenen bergfreien Bodenschätze eine Förderabgabe zu entrichten. Gleiches gilt für den Bergwerkseigentümer. Eine Förderabgabe ist nicht zu entrichten, soweit die Bodenschätze ausschließlich aus gewinnungstechnischen Gründen gewonnen und nicht wirtschaftlich verwertet werden. Satz 3 gilt nicht für die Errichtung eines Untergrundspeichers. **Eine Förderabgabe ist ferner nicht zu entrichten für die Gewinnung von Erdwärme.**

c. § 57e Abs. 6 Verfahrensbeschleunigung und Konzentrationswirkung BBergG

Aus Sicht der SWM ist es zum Gelingen der Wärmewende unabdingbar, die Zulassungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Daher schlagen wir hierzu vor, dass der Gesetzgeber hierfür besser auf bekannte, in der Praxis bereits bewährte Instrumente bzw. Regelungen zurückgreift, wie im Folgenden dargestellt:

- Die Zulassung von Geothermie-Vorhaben soll in **einem Zulassungsverfahren mit umfassender Konzentrationswirkung** (unter Einschluss aller erforderlichen Einzelgenehmigungen, insbesondere von Baugenehmigungen für obertägige Anlagen) erfolgen. Dies erspart eine aufwändige Koordinierung von und Abstimmung zwischen Zulassungsverfahren. Damit geht eine deutliche Beschleunigung von Zulassungsverfahren einher.
- Aus Sicht der SWM ist es sachgerecht und notwendig, eine **verbindliche Verfahrensfrist** für die Durchführung von Zulassungsverfahren gesetzlich zu verankern. Vorbild hierfür sollte **§ 10 Abs. 6a S. 1 BImSchG** sein, der für immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen eine Verfahrensfrist **von sieben Monaten** vorsieht, bei „kleineren“ Vorhaben eine Verfahrensfrist von lediglich drei Monaten.
- Es sind – ggf. auf untergesetzlicher Ebene – Möglichkeiten zur **Standardisierung der Prüfung von Zulassungsanforderungen** einzuführen. Insbesondere beim Einsatz etablierter Technologien und bekannter Stoffe kann so auf eine aufwändige Einzelfallprüfung verzichtet werden. Nach Ansicht der SWM sind die Errichtung und der Betrieb von Geothermie-Anlagen sowie das Repowering solcher Anlagen mittlerweile hinsichtlich der eingesetzten Technologien und Stoffe bekannt. Zulassungsrelevante Wissensdefizite insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen von Technologien und Stoffen bestehen in der Regel nicht. So hat die SWM für ihre Projekte in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt eine „Positivliste“ von Stoffen etabliert, die bei der Herstellung der Bohrungen in Interaktion mit dem Grundwasser stehen und deren Verwendung aus gewässerökologischer und wasserrechtlicher Sicht als unproblematisch gilt. Auf diese Weise kann die Planung und Zulassung von Geothermie-Vorhaben deutlich beschleunigt werden. Denn bei Einsatz/Verwendung standardisierter, (unter-)gesetzlich festgeschriebener Technologien und Stoffe können Vorhabenträger und die zuständigen Behörden auf eine detaillierte Planung bzw. Prüfung verzichten.

WIR SCHLAGEN DAHER FOLGENDE ANPASSUNG VOR:

- Die Zulassung von Geothermie-Vorhaben soll in einem Zulassungsverfahren mit umfassender Konzentrationswirkung (unter Einschluss aller erforderlichen Einzelgenehmigungen, insbesondere von Baugenehmigungen für obertägige Anlagen) erfolgen.
- Für die Durchführung von Zulassungsverfahren ist eine verbindliche Verfahrensfrist von sieben Monaten gesetzlich zu verankern.
- Es sind – ggf. auf untergesetzlicher Ebene – Möglichkeiten zur Standardisierung der Prüfung von Zulassungsanforderungen einzuführen.

d. § 68 Erlass von Bergverordnungen BBergG

Notwendige Erweiterung zu § 68 Erlass von Bergverordnungen:

§ 68 Erlass von Bergverordnungen

(1) Bergverordnungen auf Grund der §§ 65 bis 67 werden, soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt, von den Landesregierungen erlassen. Diese können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erlässt Bergverordnungen,

1. soweit sie auf Grund des § 65 Satz 1 Nr. 3, 6 und 5 in Verbindung mit Nr. 3, des § 65 Satz 2, des § 66 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a, b, d und e und des § 67 ergehen,
2. soweit sie Tätigkeiten im Sinne des § 2 im Bereich des Festlandsockels betreffen und
3. soweit **die Tiefbohrungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten des Bohrlochbergbaus betreffen oder sonst** für gleichartige Verhältnisse der Schutz der in den §§ 65 bis 67 bezeichneten Rechtsgüter und Belange durch Bergverordnungen nach Absatz 1 nicht gleichwertig sichergestellt wird oder soweit Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder Beschlüsse internationaler Organisationen oder zwischenstaatliche Vereinbarungen, die Gegenstände dieses Gesetzes betreffen, durchgeführt werden.

4. zur Regelung des Einsatzes wiederkehrender unbedenklicher Stoffe bei Vorhaben zur Gewinnung von Erdwärme

3. Zu Artikel 5 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes

a. § 12 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung, Bewirtschaftungsermessen, WHG

Für die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung sind folgende Anpassungen erforderlich:

§ 12 Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung, Bewirtschaftungsermessen

(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, wenn

1. schädliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen zu erwarten sind oder
2. andere Anforderungen nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt werden.

(2) Im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung im pflichtgemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde.

(3 neu) Für Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen im Sinne des § 11a beschränkt sich das Bewirtschaftungsermessen auf den Ausgleich bestehender oder beantragter konkurrierender Nutzungen zur Versorgung mit Trinkwasser und Erneuerbaren Energien; im Übrigen ist die Erlaubnis oder Bewilligung zu erteilen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.

4. **Zusätzlicher Änderungsbedarf im Rahmen des GeoBG**

a. **Artikel 7 neu: Änderung des Baugesetzbuches**

Für den Ausbau der Geothermie ist eine ausreichende Flächenverfügbarkeit zu gewährleisten. Dies erfordert eine gesetzliche Verpflichtung dergestalt, dass die öffentliche Hand verpflichtet wird, Grundstücke zu angemessenen Bedingungen für Geothermie-Vorhaben zur Verfügung zu stellen, die Umwidmung von Flächen im Rahmen der Bauleitplanung ermöglicht und seismische Messungen und Probebohrungen duldet. In Umsetzung der RED III sind die Länder nun zu verpflichten, im Wege der Raumordnung geeignete Flächen für Geothermie-Vorhaben auszuweisen, als sog. „go-to-Bereiche“ für die Geothermie. In diesen Bereichen muss die Nutzung von Geothermie durch die zuständigen Kommunal- und Landes-Behörden gegenüber anderen baulichen Nutzungen priorisiert geprüft werden und es gelten erleichterte Zulassungsanforderungen an Geothermie-Vorhaben zur Energieerzeugung. Auf der Ebene der Bauleitplanung ist durch Änderung des § 35 Abs. 1 BauGB ein spezieller Privilegierungstatbestand für Geothermie (Tiefenbohrungen, Obertageanlagen wie z.B. Wärmestationen und Netzanbindung) zu schaffen, um einen Gleichlauf mit anderen privilegierten erneuerbaren Energieträgern (u.a. Wind und Biomasse) zu erreichen und bestehende Rechtsunsicherheiten zu beseitigen.

Notwendige Änderung des Baugesetzbuchs (BauGB)

§ 35 Abs. 1 Nr. 5

(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und wenn es
[...]

5. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie nach Maßgabe des §249 oder der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der Wasserenergie **oder der Erdwärme** dient,

b. **Artikel 8 neu: Änderung des Geologiedatengesetzes**

Änderung des Geologiedatengesetzes (GeolDG)

§ 5 Aufgaben der zuständigen Behörde

(1) Die zuständige Behörde nimmt die staatliche geologische Landesaufnahme mittels eigener geologischer Untersuchungen sowie auf der Grundlage geologischer Untersuchungen Dritter vor. Erlangt die zuständige Behörde hierbei Erkenntnisse über dringende Geogefahren, so informiert sie unverzüglich die für die Durchführung der Gefahrenabwehr zuständige Behörde.
[...]

(6) Die zuständige Behörde stellt die ihr nach Absatz 1 vorliegenden Daten im Hinblick auf die im Untergrund vorhandenen Erdwärme bezüglich ihrer Ausdehnung und Verteilung bereit, unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit.

Die Möglichkeit der Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz (KI) bei der Auswertung bereits vorhandener Daten soll geprüft werden.

Kapitel 2a Förderprogramm zur Verbesserung der Datenlage zur Nutzung der Geothermie

§ 7a Förderziel und geförderte Maßnahmen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Untersuchung des Untergrundes auf seine Eignung zur thermischen Nutzung. Maßgebliche thermische Nutzungen sind oberflächennahe, mitteltiefe und tiefe Nutzungen zur Gewinnung von Erdwärme sowie zur Abgabe und zur Speicherung von Wärme im Untergrund.

(2) Gefördert werden zum Zweck des Absatzes 1

- 1. geophysikalische Untersuchungen,*
- 2. oberflächennahe, mitteltiefe und tiefe Bohrungen einschließlich der damit verbundenen geologischen Untersuchungen,*
- 3. sonstige Untersuchungen,*
- 4. die Aufbereitung der hierbei gewonnenen Daten und*
- 5. die Analyse und Bewertung der nach Nr. 1 bis 4 gewonnenen Fachdaten, auch in Verbindung mit bereits vorhandenen Daten.*

§ 7b Zuwendungsempfänger, Verwaltungsvorschriften

(1) Antragsberechtigt sind

- 1. die für die geologische Landesaufnahme nach § 5 Absatz 1 zuständigen Behörden der Länder,*
- 2. Unternehmen, die zur Durchführung des Vorhabens technisch und wirtschaftlich in der Lage sind,*
- 3. Kommunen, kommunale Eigenbetriebe, kommunale Unternehmen und kommunale Zweckverbände und*
- 4. planungsverantwortliche und für die Genehmigung von Wärmeplänen zuständige Stellen im Sinne des Wärmeplanungsgesetzes.*

Einzelheiten werden durch Verwaltungsvorschriften des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen geregelt.

c. Artikel 9 neu: Änderung des Gewerbesteuergesetzes

Änderung des Gewerbesteuergesetzes (GewStG)

§ 29 Zerlegungsmaßstab

(1) Zerlegungsmaßstab ist

- 1. vorbehaltlich der Nummer 2 das Verhältnis, in dem die Summe der Arbeitslöhne, die an die bei allen Betriebsstätten (§ 28) beschäftigten Arbeitnehmer gezahlt worden sind, zu den Arbeitslöhnen steht, die an die bei den Betriebsstätten der einzelnen Gemeinden beschäftigten Arbeitnehmer gezahlt worden sind;*

2. bei Betrieben, die **ausschließlich** Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie, ~~und~~ solarer Strahlungsenergie **oder Erdwärme** betreiben,

- a. vorbehaltlich des Buchstabens b zu einem Zehntel das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis und zu neun Zehnteln das Verhältnis, in dem die Summe der installierten Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in allen Betriebsstätten (§ 28) zur installierten Leistung in den einzelnen Betriebsstätten steht,

für die Erhebungszeiträume 2021 bis 2023 bei Betrieben, die ausschließlich Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus solarer Strahlungsenergie betreiben

- aa) für den auf Neuanlagen im Sinne von Satz 3 entfallenden Anteil am Steuermessbetrag zu einem Zehntel das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis und zu neun Zehnteln das Verhältnis, in dem die Summe der installierten Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in allen Betriebsstätten (§ 28) zur installierten Leistung in den einzelnen Betriebsstätten steht, und

- bb) für den auf die übrigen Anlagen im Sinne von Satz 4 entfallenden Anteil am Steuermessbetrag das in Nummer 1 bezeichnete Verhältnis.

Der auf Neuanlagen und auf übrige Anlagen jeweils entfallende Anteil am Steuermessbetrag wird ermittelt aus dem Verhältnis, in dem

- aa) die Summe der installierten Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für Neuanlagen und

- bb) die Summe der installierten Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für die übrigen Anlagen

zur gesamten installierten Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes des Betriebs steht. Neuanlagen sind Anlagen, die nach dem 30. Juni 2013 zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus solarer Strahlungsenergie genehmigt wurden. Die übrigen Anlagen sind Anlagen, die nicht unter Satz 3 fallen.

Bei Anlagen zur Erzeugung von Wärme tritt an die Stelle des Anteils der an den jeweiligen Betriebsstätten installierten Leistung im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur gesamten installierten Leistung des Betriebes im Sinne von § 3 Nummer 31 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes der Anteil der in der jeweiligen Gemeinde gewonnenen thermischen Leistung an der gesamten gewonnenen thermischen Leistung des Betriebes.

d. Anpassungsbedarf in § 22 ff. EnFG

In §22 ff EnFG wird geregelt, dass für einige Stromanwendungen die Umlagen (KWKG und Offshore-Netzumlage) auf Null reduziert werden. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Wärmepumpen durch das EnFG von den Umlagen befreit werden, Geothermieanlagen jedoch nicht. Wir schlagen daher eine entsprechende Ergänzung vor.

§ 24 EnFG neu: Umlageerhebung bei Geothermieanlagen

Der Anspruch auf Zahlung der Umlagen verringert sich auf null für die Netzentnahme von Strom, der in einer Geothermieranlage verbraucht wird, wenn die Geothermieranlage über einen eigenen Zählpunkt mit dem Netz verbunden ist.



Stellungnahme

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto, Direktor des Instituts für Berg- und
Energierrecht der Ruhr Universität Bochum

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM | 44801 Bochum

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen
Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Institut für Berg- und Energierecht
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto
Direktor des Instituts für Berg- und Energierecht
der Ruhr Universität Bochum
sven.otto@rub.de
www.rub.de

Bochum, den 30. Oktober 2025

**Stellungnahme des Instituts für Berg- und Energierecht (Ruhr-Universität Bochum) zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung
BT-Drucksache 21/1928**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen meiner Teilnahme an der Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie möchte ich Ihnen hiermit meine ausführliche fachlich-juristische Stellungnahme zum Entwurf des Geothermie-Beschleunigungsgesetz – GeoBG (Referentenentwurf des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 3. Juli 2025) übermitteln.

Die Stellungnahme gliedert sich in fünf Teile: (I) Ziel und Bedeutung des Gesetzes; (II) Analyse der zentralen Regelungselemente; (III) Bewertung – Chancen und Risiken; (IV) Schwerpunkt „Abwasserwärme & Verfahrenserleichterung“ (insbesondere in NRW-Kontext); (V) Empfehlungen zur weiteren Nach- und Verbesserung im Gesetzgebungsverfahren.

I. Ziel und Bedeutung des GeoBG

Der Entwurf verfolgt – wie im Gesetzentwurf selbst dargelegt – das Ziel, den Ausbau der geothermischen Nutzung, von Wärmepumpen (insbesondere Großwärmepumpen) sowie von Wärmespeichern und Wärmeleitungen deutlich zu beschleunigen.

Zur Zielsetzung heißt es im Entwurf: „Ein großer Teil der in Deutschland verbrauchten fossilen Energieträger wird für die Wärmeversorgung von Gebäuden und in der Industrie aufgewendet ... Daher ist ... erforderlich, die Treibhausgasemissionen in der Wärmeversorgung deutlich zu senken und den Ausbau der erneuerbaren Energien in diesem Bereich deutlich zu steigern.“

Der Entwurf benennt ferner, dass derzeit weniger als zwei Prozent der Wärme aus Geothermie und Umweltwärme stammen.

Vor diesem Hintergrund trägt das GeoBG eine hohe strategische Bedeutung:

- Es implementiert den Koalitionsvertrag hinsichtlich „schnellstmöglich verbessertem Geothermie-Beschleunigungsgesetz“.
- Es setzt europarechtliche Vorgaben (z. B. der Erneuerbare-Energien-Richtlinie – RED III) im Bereich Wärmeumwandlung und Geothermie in nationales Recht um.
- Es signalisiert eine Priorisierung der Nutzung geothermischer und verwandter Technologien als Bestandteil der Wärmewende.

Insofern begrüße ich grundsätzlich den Ansatz, Verfahren zu beschleunigen, Rechtsklarheit zu schaffen und eine deutliche politische Richtung zu markieren.

II. Analyse der zentralen Regelungselemente

Im Folgenden werden zentrale Regelungsbereiche des Gesetzesentwurfs analysiert, insbesondere unter rechtlicher Perspektive.

A) Geltungsbereich (§ 2 u. § 3 Entwurf)

Der Entwurf definiert, dass das Gesetz Anwendung auf „Anlagen zur Gewinnung oberflächennaher Geothermie“, „Anlagen zur Gewinnung von Tiefengeothermie“, Wärmepumpen- und Wärmespeicheranlagen sowie Wärmeleitungen und deren Nebenanlagen/Bohrungen Anwendung finden soll.

In § 3 werden Begriffsbestimmungen wie „oberflächennahe Geothermie“ (Bohrtiefe bis 400 m) und „Tiefengeothermie“ (ab 400 m) angeführt.

Bewertung:

Die klare Begrenzung auf Tiefen und die eigenständige Definition schaffen Orientierung. Allerdings besteht das Risiko, dass bestimmte hybride Anlagen oder Kombinationen (z. B. Wärmepumpen, Aquathermie, Abwasserwärme) nicht oder nur unklar erfasst sind. Dies greift auch der Verband Bundesverband Erneuerbare Energie e. V. (BEE) kritisch auf.

Eine explizite Aufnahme der Nutzung von Abwasserwärme oder Fluss-/Seewasserwärme im Gesetzestext wäre zweckdienlich.

B) „Überragendes öffentliches Interesse“ (§ 4 Entwurf)

Der Entwurf stellt klar, dass die Errichtung, der Betrieb oder die Änderung einer Anlage nach § 2 Nr. 1–4 im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen.

Dies bringt insbesondere eine Priorisierung dieser Vorhaben in Schutzgüterabwägungen mit sich (z. B. Naturschutz, Wasserhaushalt).

Bewertung:

Die Einstufung als „überragendes öffentliches Interesse“ ist ein wirkungsvolles Instrument, um Genehmigungshemmnisse zu reduzieren. Gleichwohl sollte sichergestellt werden, dass die Balance zwischen Beschleunigung und Umwelt-/Sicherheitsinteressen erhalten bleibt.

C) Verfahrens- und Genehmigungsbeschleunigung (§ 5–§ 8 Entwurf)

Der Entwurf sieht vor:

- Höchstfristen für Genehmigungsverfahren im Bergrecht, z. B. Entscheidung innerhalb eines Jahres.
- Vereinfachungen bei der seismischen Exploration: z. B. Vibro-Trucks auf befestigten Straßen gelten keinesfalls automatisch als erhebliche Störung nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.
- Einführung eines „Projektmanagers“ im Wasserrecht zur Unterstützung der Behörde (ohne Entscheidungsbefugnis).
- Digitalisierung und Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen.

Bewertung:

Diese Regelungen sind ausgesprochen positiv, da sie Verfahren effizienter machen und damit Investitions- und Planungssicherheit erhöhen. Gleichwohl sind einige Fristen und Vereinfachungen noch – zumindest auf den ersten Blick – generell gehalten und müssten im Vollzug konkretisiert werden (z. B. welche Behörde, welche Maßnahme, wie Schnittstellen zwischen Wasser- und Bergrecht).

D) Änderungen im Berg- und Wasserrecht

Der Entwurf sieht Änderungen u. a. im Bundesberggesetz – BBergG und im Wasserhaushaltsgesetz – WHG vor:

- Im BBergG: Klarstellungen u. a. beim Begriff Untergrundspeicher, Laufzeiten von Betriebsplänen, Verzicht auf Betriebsplanpflicht bei gewissen Projekten.
- Im WHG: Vereinheitlichung berg- und wasserrechtlicher Verfahren, ggf. Einstufung bestimmter Benutzungen als erlaubnisfrei.

Bewertung:

Diese Änderungen sind sinnvoll im Sinne der Rechtsvereinfachung. Aber: Es ist wichtig, dass durch die Beschleunigung keine Verschiebung der Verantwortung oder Verdünnung von Umwelt-, Sicherheits- oder Haftungsstandards erfolgt.

E) Haftung und Sicherheitsleistungen (§ 56 Pkt. 3 i. V. mit BBergG)

Der Entwurf sieht vor, dass die zuständige Behörde bei der Zulassung eines Betriebsplans für Erdwärme eine Sicherheitsleistung zur Absicherung von Bergschäden Dritter verlangen kann. Dabei kann in der Regel auf eine solche Leistung verzichtet werden, wenn das Unternehmen Mitglied in einer Bergschadensausfallkasse nach § 122 Abs. 1 oder einer vergleichbaren privaten Kasse ist.

Bewertung:

Dies greift ein zentrales Risiko auf – nämlich Berg- oder Untergrundschäden. Allerdings bestehen Fragen zur Angemessenheit einer Mitgliedschaft in einer Bergschadensausfallkasse als alleiniger Nachweis

der Absicherung. Hier besteht ein gewisses Risiko bezüglich ausreichender Deckung im Einzelfall (siehe weiter Ausführungen in Teil III).

III. Bewertung – Chancen und Risiken

Chancen

- Beschleunigung und Planbarkeit: Investitionshemmnisse werden verringert, Planungssicherheit steigt.
- Integration in die Wärmewende: Geothermie, Wärmespeicher, Wärmeleitungen werden als zentrale Komponenten anerkannt.
- Rechtsklarheit: Durch Definitionen, Verfahrensfristen und Bevorzugung wird Rechtsunsicherheit verringert.
- Innovations- und Ausbauimpuls: Der Entwurf sendet markantes Signal an Wirtschaft und Kommunen zur Mobilisierung von Ressourcen.

Risiken / offene Punkte

- Umwelt- und Sicherheitsstandards: Beschleunigung darf nicht zu einer Reduktion des Schutzniveaus führen (z. B. bei seismischer Exploration, Grundwasserschutz, Betriebssicherheit).
 - Haftung & Versicherbarkeit: Die Regelung zur Mitgliedschaft in einer Bergschadensausfallkasse als Ersatz für individuelle Sicherheitsleistung könnte in Einzelfällen nicht genügen (Deckungslücke, Ausschlüsse, Insolvenzen).
 - Verfahrenskomplexität und Schnittstellen: Trotz Vereinfachung bleiben Schnittstellen zwischen Berg-, Wasser-, Natur-, Umweltrecht bestehen – diese könnten im Vollzug weiterhin zu Verzögerungen führen.
 - Technologiebreite / Hybridanwendungen: Der Entwurf fokussiert stark Geothermie und Wärmepumpen; andere Technologien (z. B. Aquathermie, Abwasserwärme) sind nicht immer ausdrücklich geregelt – das birgt das Risiko, dass Investitionen länger warten oder Verfahren länger dauern.
 - Kommunale und netztechnische Integration: Wärmeleitungen und Wärmenetze werden zwar angesprochen, doch in der Umsetzung bleiben Fragen zur Versorgungssicherheit, Netzinfrastruktur, Kommunalrecht und Finanzierung offen.
-

IV. Schwerpunkt: Abwasserwärme & Verfahrenserleichterung im NRW-Kontext

Da Mitglieder des Bundestages den Ausbau der Abwasserwärme besonders im Blick haben, möchte ich im Folgenden diesen Schwerpunkt aufgreifen.

Rechtliche Einordnung

Der Entwurf erwähnt oberflächennahe Geothermie, Wärmepumpen, Wärmespeicher und Wärmeleitungen. Zu „Abwasserwärme“ als eigenständige Kategorie enthält der Entwurf keine differenzierte Regelung (zumindest nicht im veröffentlichten PDF-Stand).

Im Kontext von § 2 Nr. 3 (bzw. der Begriffsbestimmungen) könnte sich die Nutzung von Wärme aus Abwasser als eine Form der oberflächen- oder oberflächennahen Geothermie bzw. Umweltwärme darstellen – dies bleibt jedoch rechtlich unscharf.

Für den Bereich der Abwärmenutzung halte ich dafür folgende Punkte für relevant:

Verfahrenserleichterung

- Der Entwurf sieht Beschleunigung vor – allerdings müsste im Bereich Abwasserwärme ein klarer Verfahrensprivileg-Tatbestand eingeführt werden (z. B. Anzeige statt Planfeststellung) oder zumindest die Anpassung kommunaler Satzungs-/Konzessionsverfahren.
- Es wäre sinnvoll, im Gesetz ausdrücklich aufzunehmen, dass die Nutzung von Abwasserwärme – sofern keine erhebliche Eingriffstiefe in den Untergrund erfolgt – unter erleichterte Verfahren fällt. Das erhöht Klarheit für Kommunen und Stadtwerke.
- In Nordrhein-Westfalen existieren bereits Erfahrungen mit kommunalen Abwasserwärmeprojekten – diese Expertise sollte im Gesetztext als Referenz aufgenommen werden, z. B. durch eine Übergangsregel oder Förderung.

Haftungs- und Eigentumsfragen

- Bei Abwasserwärmeanlagen stellen sich Eigentums- und Nutzungsfragen (z. B. Kanalnetze, Abwasserinfrastruktur). Hier sollte das Gesetz klarstellen, dass Konzessions- oder Nutzungsverträge sowie Rechte an Wärmebereitstellung und Leitung kommunal- bzw. landesrechtlich zu regeln sind.
- Die Risiken von Rückwirkungen auf Kanal- oder Abwassersysteme (z. B. Temperaturänderungen, hydraulische Auswirkungen) sollten im Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden. Eine entsprechende gesetzliche Klarstellung kann Investitionssicherheit erhöhen.

Empfehlung zur Ergänzung im Gesetzestext

- Aufnahme einer expliziten Regelung: „Die Nutzung von Wärme aus Abwasser im Sinne dieses Gesetzes gilt – sofern die Nutzung keine Entnahme oder Einleitung im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes darstellt – als geothermische Nutzung im Sinne des § 2 Nr. 3.“
- Aufnahme eines erleichterten Verfahrens: z. B. Anzeige- oder bundeseinheitliches „Fast-Track“ Verfahren für Abwasserwärmeprojekte bis einer bestimmten Leistung.
- Verankerung eines „Kommunalprivileg“: „Kommunale Stadtwerke bzw. Übertragungsnetzbetreiber können im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung nach dem Wärmeplanungsgesetz (...) mit prioritärem Zugang zur Leitungsmöglichkeit ausgestattet werden.“

Diese Ergänzungen würden die Nutzbarkeit der Abwasserwärme deutlich verbessern und das Gesetz noch wirkungsvoller gestalten.

V. Empfehlungen zur weiteren Nach- und Verbesserung im Gesetzgebungsverfahren

Aufbauend auf der vorherigen Analyse empfehle ich folgendes Vorgehen:

1. Haftung und Absicherung:

- Klarstellung im Gesetz, dass die Mitgliedschaft in einer Bergschadensausfallkasse nur dann als Ersatz für individuelle Sicherheitsleistung gilt, wenn die konkreten Risiken im Einzelfall abgedeckt sind. Formulierungsvorschlag:

„Die Mitgliedschaft in einer anerkannten Bergschadensausfallkasse gilt als ausreichende Absicherung, soweit die bei dem Vorhaben typischerweise eintretenden Risiken vom Leistungsumfang der Kasse gedeckt sind. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall zusätzlich eine Sicherheitsleistung verlangen.“

- Überprüfung, ob Mindestdeckungssummen und Solvenzanforderungen für solche Kassen gesetzlich geregelt werden sollten.

2. Technologieoffenheit:

- Im Gesetz sollte deutlich gemacht werden, dass neben klassischer Tiefengeothermie auch Quellen wie Abwasser, Oberflächen- oder Grundwasserwärme, Aquathermie oder hybride Systeme (z. B. Kombination Geothermie + Wärmepumpe) erfasst sind.
- Ergänzung von „Weiteren Umwelt- oder Abwasserwärmequellen“ im Anwendungsbereich, um Rechtssicherheit für Kommunen und Projektträger zu schaffen.

3. Kommunale Integration & Wärmeplanung:

- Verknüpfung mit dem Gebäudeenergiegesetz – GEG und dem Wärmeplanungsgesetz – WPG sowie den Anforderungen der kommunalen Wärmeplanung.
- Aufnahme eines Verweisartikels: „Die Länder werden verpflichtet, in ihren Landes-Wärmeplänen geothermische und Abwasserwärmepotenziale zu berücksichtigen und geeignete Flächen/korridore auszuweisen.“

4. Verfahrensregelungen und Schnittstellen:

- Einführung verbindlicher Fristen für Stellungnahmen anderer Fachbehörden (z. B. Wasser, Naturschutz) im Genehmigungsverfahren. Beispielhaft: „Stellt eine Fachbehörde nach Ablauf von 2 Monaten keine Stellungnahme bereit, gilt diese als positiv beschieden.“
- Einheitliche Digitalisierungsvorgabe, aber auch Mindestanforderungen an die Datenqualität (Geofachdaten, Bohrprofil, Grundwasserdaten) zur Vermeidung von Rückfragen und Verzögerungen.

5. Evaluierung und Monitoring:

- Aufnahme einer Evaluierungsklausel im Gesetz: z. B. fünf Jahre nach Inkrafttreten legt die Bundesregierung dem Bundestag Bericht vor über die Anwendung, Genehmigungszeiten, Realisierung von Projekten, Schadensfälle und erforderliche Anpassungen.
- Einführung eines zentralen Monitoringinstrumentes (z. B. durch das Umweltbundesamt) zur Erfassung geothermischer Potenziale, Genehmigungszahlen und Realisierungsquoten.

6. Finanzierung und Investitionssicherheit (sofern nicht bereits anderweitig geregelt):

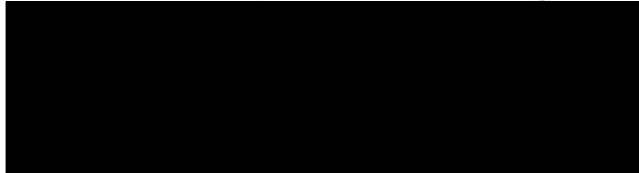
- Empfehlung, im Gesetz oder durch begleitende Rechtsverordnung Förderprogramme bzw. Abschreibungs- und Investitionsanreize verbindlich vorzusehen, damit das Ziel

des Ausbaus nicht durch Kapitalmarkt- oder Refinanzierungsschwierigkeiten gefährdet wird.

- Absicherung eines wirtschaftlichen Betriebes – insbesondere bei größeren Tiefengeothermieprojekten – durch Zuschüsse oder Garantien bei Erschließungsrisiken.
-

VI. Schlussbemerkung

Der Entwurf des GeoBG stellt einen wichtigen Meilenstein für die Wärmewende und die geothermische Erschließung in Deutschland dar. Die geplanten Verfahrenserleichterungen, die Priorisierung als überragendes öffentliches Interesse sowie die Verankerung im Berg- und Wasserrecht sind zentrale Fortschritte. Zugleich erfordern Stichworte wie Haftung, Technologieoffenheit, kommunale Integration und Verfahrensschnittstellen weitergehende gesetzgeberische Präzisierungen.



Prof. Dr. Sven-Joachim Otto
Direktor des Instituts für Berg- und Energierecht



Stellungnahme

Deutsche Umwelthilfe e. V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Siehe Anlage



Deutsche Umwelthilfe e.V. | Hackescher Markt 4 | 10178 Berlin

An den
Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE
BERLIN

Hackescher Markt 4
Eingang: Neue Promenade 3
10178 Berlin

Tel. +49 (0) 30 2400867-0
Fax +49 (0) 30 2400867-19
berlin@duh.de
www.duh.de

Berlin, 03.11.2025

Stellungnahme

**zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Än-
derung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen
Ausbau der Wärmeversorgung
BT-Drucksache 21/1928**

**Anhörung im
Ausschuss für Wirtschaft und Energie**

am 5. November 2025

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bedankt sich für die Einladung zur öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und nimmt die Möglichkeit gerne wahr, zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung (BT-Drs. 21/1928, nachfolgend als Gesetzentwurf bezeichnet) Stellung zu nehmen.

I. Einleitung

Den **Ausbau von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmespeichern und Wärmeleitungen zu beschleunigen, begrüßen wir ganz grundsätzlich**. Die genannten Technologien sind **essenziell für eine klimafreundliche Wärmeversorgung**; die Bundesregierung geht mit dem Gesetzentwurf einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Hervorzuheben ist, dass zur Beschleunigung von Verfahren zum Teil **Instrumente** gewählt werden, die aus unserer Sicht **durchaus sinnvoll** sind, weil sie Verfahren effizienter machen können. Hierzu zählen etwa die verstärkte **Digitalisierung**, die erweiterte Abwicklung von Verfahren über **einheitliche Stellen** oder der Einsatz von **Projektmanagern**.

Allerdings adressiert der **Gesetzentwurf nicht die zentralen Stellschrauben**, um den Ausbau einer klimafreundlichen Wärmeversorgung **tatsächlich zu beschleunigen**. Außerdem **schießt er teilweise über das Ziel hinaus**, weil sein Anwendungsbereich zu weit reichen soll und teils fragwürdige Instrumente gewählt werden. Der Beschleunigungseffekt erscheint uns daher insgesamt fraglich. Schließlich **vernachlässigt der Gesetzentwurf Aspekte des Umwelt- und Gesundheitsschutzes**.

Die **zentralen Stellschrauben** für einen beschleunigten Ausbau der klimafreundlichen Wärmeversorgung liegen unseres Erachtens **zum einen in einer Stärkung des Vollzuges**. Regelungen, die der Beschleunigung von Verfahren dienen sollen, können nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn die Vollzugsbehörden in der Lage sind, diese Regelungen auch sachgemäß anzuwenden. Das heißt die Behörden müssen entsprechend ausgestattet werden, sowohl personell als auch technisch. Daran krankt es aber seit Jahren. Statt dieses Problem konsequent mit den Ländern anzugehen und zu lösen, wie es auch mit dem Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung zwischen Bund und Ländern 2023 vereinbart war, werden Vollzugsbehörden immer wieder mit neuen Regelungen konfrontiert, die eher für Verunsicherung als tatsächlich für beschleunigte Verfahren sorgen.

Zum anderen müssen für einen **zügigen Hochlauf der Tiefengeothermie** aus unserer Sicht kurzfristig **folgende**, zum Teil über den Gesetzentwurf hinausgehende **Maßnahmen** ergriffen werden:

- Das bisherige, lediglich in politischen Strategiepapieren genannte **Ausbauziel** von 10 TWh muss deutlich **angehoben** und ein Ziel von **mindestens 100 TWh pro Jahr bis 2030 gesetzlich verankert** werden.

- Die Bundesregierung muss **kurzfristig** eine **bundesweite Geothermie-Strategie** vorlegen.
- **Förderprogramme** für Wärme aus Tiefengeothermie müssen **erhöht** und **verstärkt** werden.
- **Instrumente** für die **Absicherung** des sog. “**Fündigkeitsrisikos**” müssen bereitgestellt werden.
- Eine **Informationskampagne** des Bundes muss Länder und Kommunen beim Ausbau der Tiefengeothermie unterstützen.
- Bei der Dekarbonisierung existierender Wärmenetze und der Schaffung neuer Wärmenetze (kommunale Wärmeplanung) sollte **hydrothermale Geothermie Vorrang** vor Technologien bekommen, die auf Verbrennung von Energieträgern basieren.

Was den **Anwendungsbereich** des Geothermie-Beschleunigungsgesetzes (GeoBG-E, Artikel 1 des Gesetzentwurfes) angeht, sehen wir die Einbeziehung der **petrothermalen Tiefengeothermie**, die mit Stimulation oder Fracking des Gesteins verbunden ist, **sehr kritisch**. Diese Technologien sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt **noch nicht ausreichend erforscht**; sie sollten **allenfalls zu Forschungszwecken** angewendet werden. Jedenfalls ist es aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, Regelungen zur Beschleunigung von Verfahren auch auf diese Technologien anzuwenden. Des Weiteren halten wir die **Anwendung der Regelungen zur Beschleunigung von Verfahren nach § 57e BBergG** (Artikel 4 des Gesetzentwurfes) **auf die Speicherung von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen für nicht gerechtfertigt**, weil das Gefahrenpotenzial solcher Anlagen differenziert zu betrachten ist.

Hinsichtlich der gewählten **Instrumente** sehen wir insbesondere **Beteiligungsfiktionen** und **Fristverkürzungen kritisch**, weil sie das **Problem langwieriger Verfahren nicht zu lösen** vermögen. **Beteiligungsfiktionen** schaffen vielmehr **Rechtsunsicherheiten** und **Fristverkürzungen** für behördliche Prüfungen und Entscheidungen können zu **vorzeitigen Antragsablehnungen** führen. Dies **beschleunigt Verfahren nicht**, es verzögert sie eher.

Verfahrensbeschleunigung schließlich dadurch erreichen zu wollen, dass **Aspekte des Umweltschutzes vernachlässigt** werden, halten wir ebenfalls für den falschen Ansatz. Teils tut der Gesetzentwurf dies direkt, indem er **Regelvermutungen** aufstellt (etwa durch die im GeoBG-E angedachte Regelvermutung, dass seismische Explorationen nicht zu einer mutwilligen Beunruhigung wildlebender Tiere führen). Der Gesetzentwurf gefährdet die Berücksichtigung des Umweltschutzes aber auch indirekt dadurch, dass er **Verfahrensrecht abschwächt**, etwa durch kürzere Fristen, Beteiligungsfiktionen oder reduzierte Prüfpflichten. Formelles Verfahrensrecht abzuschwächen bedeutet, sehenden Auges zu riskieren, dass auch materielles Recht abgeschwächt wird. Denn mit jedem formellen Verfahrensschritt, auf den verzichtet wird, wird riskiert, dass materielles Recht nicht oder nur unzureichend abgeprüft wird. Die **Prüfung von Umweltauswirkungen** ist indes **kein „nice-to-have“**, sondern **sichert den Erhalt unserer Lebensgrundlagen**.

Ein wichtiges Anliegen ist uns auch der **Trinkwasserschutz**, dem an keiner Stelle im Gesetzentwurf hervorgehobene Bedeutung beigemessen wird. Wir möchten daran erinnern, dass **Vorsorgemaßnahmen** zu treffen sind, um die **Versorgung mit sauberem Wasser sicherzustellen**. Der **Trinkwasserschutz** muss **Priorität** haben, gerade angesichts zunehmender klimatischer Veränderungen wie Überflutungen oder Dürre. Um den Schutz unserer Wasserressourcen zu gewährleisten, sollten **Bohrplätze für Geothermie** in den **Wasserschutzzonen I und II** möglichst **bundesrechtlich verboten** werden. In der Schutzzone III und in ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten sind Bohrplätze unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere des Wasserhaushaltsgesetzes und der Trinkwassereinzugsgebieteverordnung sowie der jeweiligen Wasserschutzeinzelverordnung als auch unter Einhaltung weiterer Voraussetzungen im Einzelfall durch eine wasserrechtliche Erlaubnis genehmigungsfähig. An Errichtung und Betrieb der geothermischen Anlage sind in diesem Fall besonders hohe Qualitätsanforderungen zu setzen.

Auch muss sichergestellt werden, dass es **keine Abwägungen** oder sonstigen Einschränkungen **zulasten des Trinkwasserschutzes** gibt, das **überragende öffentliche Interesse** für die im Anwendungsbereich des GeoBG-E genannten Anlagen also **nicht** gilt, **wenn Belange der öffentlichen Wasserversorgung betroffen sind**.

Dies vorweggeschickt, möchten wir zu den bereits genannten, aber auch weiteren Aspekten des Gesetzentwurfes folgendes kommentieren:

II. Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmeleitungen und Wärmespeichern (GeoBG, Artikel 1 des Gesetzentwurfes)

Zu § 2 Anwendungsbereich

Der in § 2 definierte **Anwendungsbereich** des Gesetzes ist aus unserer Sicht zu **unspezifisch**. Eine Anwendung auf sämtliche Geothermieranlagen und Wärmespeicher scheint uns nicht sachgerecht, da dies sehr unterschiedliche Technologien sein können, die jeweils mit spezifischen Auswirkungen einher gehen. Die Technologien müssen deshalb differenziert bewertet werden und der Anwendungsbereich sollte die zu beschleunigenden Technologien genauer definieren.

Die Tiefengeothermie kann zum Beispiel durch **hydrothermale** und **petrothermale Tiefengeothermie** sowie durch **Closed-Loop-Systeme** erschlossen werden. Eine Anwendung des Gesetzes pauschal auf alle Technologien der Tiefengeothermie ist nicht gerechtfertigt. Wir **lehnen** eine **Anwendung des Gesetzes auf petrothermale Tiefengeothermie**, die **mit Stimulation** oder **Fracking** des Gesteins **verbunden** ist, **ab**. Diese Technologien sind hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Umwelt noch nicht ausreichend

erforscht; sie sollten **allenfalls** zu **Forschungszwecken** angewendet werden. Das **Potential** an **hydrothermalen Geothermie** ist mit rund 300 TWh in Deutschland ohnehin **hinreichend hoch**.

Geothermie sollte des Weiteren **vorrangig** für die **Wärmeversorgung** genutzt werden. Für die Stromerzeugung gibt es bessere Alternativen bei den erneuerbaren Energien. Der vorliegende Gesetzentwurf und die darin enthaltenen Beschleunigungsmaßnahmen sollten daher nur für Geothermieranlagen gelten, die ausschließlich Wärme bereitstellen.

Auch bezüglich des neu eingeführten Anwendungsbereiches der **Wärmeleitungen** ist aus unserer Sicht dringend eine **Klarstellung** an mehreren Stellen im **Gesetzestext** notwendig, um deutlich zu machen, welche Wärmeleitungen gemeint sind. In der Gesamtschau des Gesetzentwurfs und nach dessen eindeutiger Zweckbestimmung sind wohl nur solche Wärmeleitungen gemeint, die **Wärme** transportieren, **die aus Erneuerbare-Energien-Anlagen** im Sinne dieses Gesetzes **stammt**. Allerdings wird der Begriff selbst nicht konkret definiert und lässt durch die Inbezugnahme der Nummern 19.7 und 19.8 der Anlage 1 des UVPG, deren Anwendungsbereich deutlich weiter gefasst ist, in § 8 GeoBG-E Interpretationsspielräume offen. Um Missverständnissen vorzubeugen, muss eine **Präzisierung im Anwendungsbereich des Gesetzes** sowie in den **Begriffsbestimmungen** erfolgen. Eine Klarstellung in § 8 des GeoBG-E hielten wir in diesem Zusammenhang ebenfalls für sinnvoll.

Schließlich ließe sich in der Regelung zum Anwendungsbereich des GeoBG das eingangs genannte **Verbot** für **Bohrplätze in den Wasserschutzzonen I und II** in einem neuen Absatz einfügen.

Zu § 4 Überraschendes öffentliches Interesse

Nach diesem Regelungsvorschlag sollen die in § 2 Nr. 1 bis 4 des Entwurfes genannten Vorhaben grundsätzlich im „**überragenden öffentlichen Interesse**“ liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen. Dies ist im Grundsatz **positiv** zu sehen, **sofern** der **Anwendungsbereich** nach § 2 **noch spezifiziert** wird, da sonst auch Technologien mit erheblichen Beeinträchtigungen der Umwelt oder entsprechenden Risiken im überragenden öffentlichen Interesse liegen. Insbesondere die petrothermale Tiefengeothermie, die mit Stimulation oder Fracking des Gesteins verbunden ist, darf keinesfalls dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes unterfallen. Positiv ist auch, dass Wärmepumpen einschließlich Quellenanlagen und Wärmespeichern ein überragendes öffentliches Interesse zugeordnet werden soll. Damit schließt das Gesetz eine Lücke, da eine entsprechende Regelung bereits in § 1 Abs. 3 GEG für die Versorgung von Gebäuden festgelegt wurde, und nun auch für die Versorgung von Wärmenetzen und Gewerbe/Industrie ergänzt wird. Wir halten es im Übrigen für selbstverständlich, dass die Vorgabe des „überragenden öffentlichen Interesses“ zeitlich begrenzt ist und eben nur „bis zum Erreichen der Netto-Treibhausgasneutralität im Jahr 2045“ gelten soll.

Wichtig wäre aus unserer Sicht, die **Absicherung** der öffentlichen **Wasserversorgung** innerhalb des Regelungsvorschlages **explizit hervorzuheben**. In § 4 sollte klargestellt werden, dass **keine Abwägung zu Lasten des Trinkwasserschutzes** erfolgen darf, der als Teil der Daseinsvorsorge ebenfalls im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Diese Klarstellung ließe sich unkompliziert in § 4 Satz 3 GeoBG-E ergänzen, indem dort nach den Worten „Landes- und Bündnisverteidigung“ die Worte „sowie der öffentlichen Wasserversorgung“ eingefügt werden.

Zu § 5 Vorzeitiger Beginn

Die Anwendung der Regelungen zum **vorzeitigen Beginn** nach § 57b des Bundesberggesetzes (BBergG) wird insofern „erleichtert“, als das **öffentliche Interesse** gemäß **§ 57b Absatz 1 Nummer 3 BBergG** als Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift nicht mehr von der Behörde geprüft werden muss, sondern **gesetzlich festgestellt** wird. Die Regelung soll für Anlagen zur Aufsuchung oder Gewinnung von Tiefengeothermie, einschließlich der erforderlichen Bohrungen, gelten.

Die erleichterte Anwendung dieser Regelung bringt mit sich, dass zukünftig weniger Voraussetzungen für den vorzeitigen Beginn eines Vorhabens von der Behörde zu prüfen sind. Das mag im Falle der Realisierung von Anlagen zum Ausbau der erneuerbaren Energien vertretbar sein, ist hier aber nicht erforderlich, da die Anlagen sowieso nach § 4 des Gesetzentwurfes im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen. Von daher **bedarf** es einer solchen **Regelung nicht**. Im Übrigen sollte von **Erleichterungen** bei den Vorgaben für den **vorzeitigen Baubeginn** auch deshalb Abstand genommen werden, weil Erleichterungen die **behördliche Präventivkontrolle** weiter **zurückdrängen** und damit **riskiert** wird, dass **vorschnell Fakten** geschaffen werden. Nicht zuletzt wecken solche Vorschläge immer wieder Begehrlichkeiten auch für andere Bereiche und sind daher – weiterhin – mit äußerster Vorsicht gesetzlich zu verankern.

Zu § 6 Maßgaben für die Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes

In diesem Regelungsvorschlag geht es in Absatz 1 darum, die für die **Identifizierung geeigneter Gebiete für die geothermische Nutzung** durchzuführenden **seismischen Explorationen** zu erleichtern, indem gesetzlich festgestellt wird, dass diese in der Regel **nicht** zu einer **mutwilligen Beunruhigung wildlebender Tiere** im Sinne des § 39 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes führen.

Die Regelung in **§ 39 Absatz 1 BNatSchG** gehört zu den **grundlegenden, alle wild lebenden Tier- und Pflanzenarten schützenden Verboten**. Unter Beunruhigung ist jedes Verhalten zu verstehen, das ein Tier in seiner normalen Lebensweise (z.B. bei der Nahrungsaufnahme, beim Schlaf, bei der Balz oder beim Brüten) ernsthaft stört. **Mutwillig** ist

ein solches Verhalten, **wenn es vorsätzlich** erfolgt, **also** das betreffende Tier zu stören **beabsichtigt, ohne** dass ein **rechtfertigender** oder **entschuldigender Beweggrund** besteht. Ein vernünftiger Grund wird dann angenommen, wenn eine Handlung ausdrücklich erlaubt ist oder im Rahmen einer Abwägung aus der Sicht eines durchschnittlich gebildeten Betrachters, der dem Naturschutz gegenüber aufgeschlossen ist, gerechtfertigt erscheint (vgl. Lütkes/Ewer/Heugel, BNatSchG, § 39 Rnrrn. 2f.).

Fraglich ist zunächst, **ob** die geplante **Regelung** in § 6 **benötigt** wird. In aller Regel wird der Tatbestand des § 39 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG bereits nach geltendem Recht nicht erfüllt sein, da mit den seismischen Explorationen **praktisch niemals eine Störung** wildlebender Tiere **beabsichtigt** ist. Sollte die praktische Anwendung der Regelung zu Verfahrensverzögerungen geführt haben, so sind diese nach unserem Dafürhalten ohne weiteres hinnehmbar. Die **Verbotsregelung** in § 39 Absatz 1 BNatSchG sensibilisiert für den Umgang mit wildlebenden Tieren und **ermöglicht eine differenzierte Prüfung** des Verhaltens gegenüber wildlebenden Tieren. Um zu vermeiden, dass wegen der Regelvermutung im geplanten § 6 in der Praxis keine oder nur unzureichende Vorkehrungen gegen die Störung wildlebender Tiere getroffen werden, sollte § 39 Absatz 1 Nr. 1 BNatSchG uneingeschränkt weitergelten. Hinzuweisen ist an dieser Stelle auch auf das Risiko, dass jede Abschwächung der Geltung naturschutzfachlich sinnvoller Regelungen zu einem Einfallstor für weitere Abschwächungen in anderen Anwendungsbereichen ist. Das sollte unbedingt vermieden werden.

Abzulehnen ist aus diesen Gründen auch die in Absatz 2 des Regelungsvorschlages vorgesehene **Maßgabe** für die **Anwendung** von **§ 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG**. Nach dieser Regelung ist verboten, „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwintungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören“. Der Gesetzestext des BNatSchG geht von einer erheblichen Störung dann aus, „wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert“. Die Vermutungsregelung in § 6 Absatz 2 GeoBG-E würde dazu führen, dass eine erhebliche Störung in der Regel nicht vorliegt, wenn eine seismische Exploration durch Vibrotrucks auf befestigten Straßen und Wegen erfolgt. Der Regelungsvorschlag setzt außerdem eine ökologische Baubegleitung voraus. Auf Grund der Bedeutung des Verbotstatbestandes in § 44 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG und der bestehenden Ausnahmemöglichkeiten nach § 45 Absatz 7 BNatSchG sehen wir keine Rechtfertigung für die angedachte Regelvermutung in § 6 Absatz 2 GeoBG-E. Schließlich rechtfertigt auch die Voraussetzung einer ökologischen Baubegleitung nicht diese gesetzliche Regelvermutung, zumal keine konkreten Anforderungen an diese Begleitung gesetzlich geregelt werden sollen.

Zu § 8 Planfeststellung, Plangenehmigung

Der vorliegende Regelungsvorschlag sieht für Errichtung, Betrieb und Änderung von **Wärmeleitungen**, die unter die Nummern 19.7 und 19.8 der Anlage 1 des UVPG fallen, die

Durchführung eines **Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens** vor. Statt des Verfahrens nach UVPG sollen indes modifizierte, das Verfahren erleichternde Vorgaben des EnWG gelten (Absatz 2 des Entwurfes). Wenn diese **Vereinfachungen** gewährt werden, ist es **umso wichtiger**, dass der **Anwendungsbereich klar definiert** wird: Es muss dort klargestellt werden, dass **nur solche Wärmeleitungen** gemeint sind, die **Wärme** transportieren, die **aus Erneuerbare-Energien-Anlagen** im Sinne dieses Gesetzes stammt.

III. Änderung des Bundesberggesetzes (BBergG, Artikel 4 des Gesetzentwurfes)

Vorbemerkung. Die vorgeschlagenen Änderungen decken nicht ansatzweise die bereits in der letzten Legislaturperiode in Aussicht gestellte Modernisierung des Bergrechts ab. **Das geltende Bergrecht entspricht nicht den Anforderungen, die sich an eine umweltgerechte, klimaverträgliche und insgesamt nachhaltige Rohstoffförderung stellen.**

Nach gegenwärtiger Rechtslage ist die Rohstoffgewinnung vorrangig darauf ausgerichtet, Rohstoffvorkommen auszubeuten. Insbesondere fehlen Aspekte des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes weitgehend. Weder sind diese ausreichend im Bundesberggesetz verankert, noch ist das Gesetz ausreichend verzahnt mit den umweltrechtlichen Fachgesetzen. Der Änderungsbedarf wird umso dringlicher, je stärker Klima- und Umweltkrise voranschreiten und der Bedarf an Rohstoffen für die Energiewende gedeckt werden muss.

Zu § 15 Beteiligung anderer Behörden

Mit der geplanten Neuregelung in § 15 Absatz 2 BBergG soll eine **behördliche Beteiligungsfiktion** in **Berechtsamsverfahren** für die Aufsuchung oder Gewinnung von **Erdwärme** eingeführt werden. Wenn eine zu beteiligende Behörde innerhalb eines Monats keine Stellungnahme abgibt, soll davon ausgegangen werden, dass sie sich nicht äußern will. Auf diese Weise sollen die Verfahren beschleunigt werden.

Diese angedachte **Beteiligungsfiktion** ist aus zwei Gründen **problematisch**: **Erstens** wird mit dem **Berechtsamsverfahren** ein denkbar **schlechter Hebel** gewählt, um Verfahren zu beschleunigen. Dieses Verfahren dient der Erlaubnis bzw. Bewilligung von Aufsuchung bzw. Gewinnung bestimmter Bodenschätze. Hintergrund ist, dass Bodenschätze, die, wie die Erdwärme, als „bergfrei“ und damit herrenlos eingestuft sind, nicht dem Grundstückseigentum zugeordnet werden; insoweit bedarf es einer **Bergbauberechtigung**. Regelungen dazu betreffen die Erlaubnis, bergfreie Bodenschätze aufzusuchen, und die Bewilligung, bergfreie Bodenschätze zu gewinnen (vgl. § 6 BBergG). Die Bergbauberechtigung ist der **Zulassung** des konkreten Vorhabens **vorgeschaltet**. Das Verfahren ermöglicht bereits nach geltendem Recht nicht, Umweltschutzbelange bei der Entscheidungsfindung angemessen zu berücksichtigen. Eine weitere Erschwernis käme durch eine

Beteiligungsfiktion nun noch hinzu, weil eine solche Fiktionsregelung **nicht sicherstellt, dass alle fachlich relevanten Belange in die Entscheidungsfindung rechtzeitig eingestellt werden**. Sachlich gibt es außerdem keinen hinreichenden Grund für die Fiktion, weil die **Verzögerung oftmals nicht auf fehlendes Interesse** der beteiligten **Behörde** zurückzuführen ist, **sondern** andere Ursachen wie **Personalknappheit** oder **organisatorische Abläufe** hat.

Im Rahmen einer an sich dringend erforderlichen Bergrechtsnovelle plädieren wir vielmehr dafür, die Entscheidung über die **Bergbauberechtigung in die Verfahren zur Zulassung der Vorhaben** (Betriebsplanzulassungsverfahren nach den §§ 52 ff. BBergG) zu **integrieren**. Dies hätte nicht nur eine **beschleunigende Wirkung**, sondern würde auch dazu beitragen, dass **Umweltschutzbelange stärker berücksichtigt** würden, vorausgesetzt, die Regelungen nach den §§ 52 ff. BBergG würden ebenfalls novelliert.

Zweitens ist zu **bezweifeln**, dass die geplante Regelung **tatsächlich beschleunigend** wirkt. Das würde sie dann, wenn mit der Fiktion eine über die Verfahrensbeteiligung hinausgehende Rechtsfolge verknüpft wäre. Eine weitere Rechtsfolge ist allerdings – zu Recht – nicht vorgesehen. Sind spätere Meldungen für die Entscheidung erheblich, ändert die beabsichtigte Vorschrift nichts daran, dass sie von der Bergbehörde zu beachten sind. Die Fiktion ist also mit erheblichen **Rechtsunsicherheiten** verbunden, zumal die behördliche Überlastung, also eine der zentralen Ursachen für Verfahrensverzögerungen, durch eine solche Fiktion nicht gelöst wird.

Zu § 52 Absatz 1 Betriebspläne für die Errichtung und Führung des Betriebes

Die geplante Änderung des § 52 beabsichtigt eine Erweiterung der regelmäßigen Geltungsdauer von zwei Jahren. Die zuständige **Bergbehörde soll** zukünftig eine **längere Laufzeit des Hauptbetriebsplanes zulassen**, „wenn eine Kontrolle des Betriebs auch bei einer längeren Laufzeit des Hauptbetriebsplans möglich ist, insbesondere, wenn der Betriebsverlauf absehbar ist.“ Die Laufzeit soll nach dem letzten Satz dieses Absatzes **vier Jahre nicht unterschreiten** und **acht Jahre nicht überschreiten**. Im Vergleich zum geltenden Recht wird das **Ermessen** der Bergbehörde durch die Änderung der bisherigen Kann-Bestimmung in eine Soll-Bestimmung **eingeschränkt**. Außerdem wird der **Zeitraum** für die längere Geltungsdauer **verdoppelt**.

Zur Änderung der Laufzeitregelung in Absatz 1 Satz 3 heißt es in der Begründung auf Seite 40 oben, „nach Satz 3 soll aber davon abgewichen werden, wenn der Betrieb *weniger dynamisch ist und eine Kontrolle auch bei längerer Laufzeit möglich ist*.“ Was genau ein „weniger dynamischer Betrieb“ sein soll, beantwortet der Entwurf nicht. Gerade vor dem Hintergrund zunehmender Auswirkungen des Klimawandels auch in Deutschland, etwa durch Starkregenereignisse, Überschwemmungen und Hangrutsche, vermag der **Gedanke nicht zu überzeugen**, bergbauliche **Betriebe** könnten **heutzutage weniger dynamisch** sein.

Ferner sollte die **Ermessensregelung** (Kann-Bestimmung) **beibehalten** werden. Ob die Kontrolle des Betriebs auch bei einer längeren Laufzeit des Hauptbetriebsplanes möglich ist, **hängt von den Umständen des Einzelfalls ab**. Wenn die Behörde eine kürzere Laufzeit für zweckmäßig hält, muss sie das schon de lege lata begründen. Sie sollte dann nicht noch zusätzlich begründen müssen, dass es sich um einen Ausnahmefall handelt.

Außerdem ist die **Verdopplung** des **Zeitraums** für die Laufzeit **nicht nachvollziehbar**. Die Begründung hält als Erklärung auf Seite 40 folgendes parat:

„Die Laufzeiten der Hauptbetriebspläne werden hiermit mindestens verdoppelt, entsprechend erfolgt mindestens eine Halbierung der Belastung der Unternehmen und der Verwaltung im Genehmigungsverfahren. Auch diese Änderung bezieht sich nicht allein auf Vorhaben der Geothermie oder der Braunkohle, sondern gilt für alle bergrechtlichen Verfahren, die die Voraussetzungen des Satzes 3 erfüllen. Die Bergbehörden werden dadurch von vermeidbaren Personalbelastungen entlastet und können individuell festlegen, wie lange die konkreten Laufzeiten sein müssen. Zugleich haben sie auch bei länger laufenden Hauptbetriebsplänen ausreichende Kontrollmöglichkeiten der Bergbauprojekte.“

Es soll also in erster Linie um eine Entlastung der im Bergbau tätigen Unternehmen und der Bergbehörden gehen. **Was fehlt, ist eine inhaltlich plausible und nachvollziehbare Begründung** für die Verdopplung des Zeitraums, also eine Antwort auf die Frage, warum es inhaltlich gerechtfertigt sein soll, den Geltungszeitraum zu verdoppeln. Es drängt sich der Eindruck auf, dass **das staatliche Zulassungsregime in den Hintergrund rücken soll zugunsten bergbauunternehmerischer Tätigkeiten**. Das sehen wir sehr **kritisch**. **Es geht** eben nicht nur um den Abbau „bürokratischer Hürden“, sondern im Gegenteil **um den Schutz zentral wichtiger Belange, vor allem des Umweltschutzes (→ Art. 20a GG)**.

Zu § 57e Verfahren im Zusammenhang mit Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen

Zu **begrüßen** sind die Vorgaben zur **Digitalisierung** von Verfahren und die Präzisierung der Regelungen zur erweiterten **Abwicklung** der Verfahren über eine **einheitliche Stelle**.

Aus unserer Sicht **nicht gerechtfertigt** ist, dass der **Anwendungsbereich** in Absatz 1 des neu zu fassenden § 57e **auf Unterspeicherung zur Speicherung von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen erweitert** werden soll. Die Speicherung von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen betrifft einen ganz anderen Sachverhalt und beinhaltet ein ganz **anderes Gefährdungspotenzial** als die Nutzung von Geothermie oder die Unterspeicherung von Wärme und darf nicht mit dieser gleichgesetzt werden und schon gar nicht von Verfahrenserleichterungen profitieren, die speziell für die Erzeugung von

Energie aus erneuerbaren Quellen geschaffen wurden. Hinsichtlich der festgelegten **Entscheidungsfristen**, innerhalb derer die zuständige Behörde über die **Zulassung** eines derartigen Untergrundspeichers zu entscheiden hat, übernimmt der Entwurf zwar die Vorgaben aus der Richtlinie (EU) 2024/1788. Allerdings verkürzt er die Möglichkeit der Behörde, die Entscheidungsfrist in begründeten Fällen um ein Jahr zu verlängern, auf sechs Monate (Absatz 6 Satz 2). Die genannte Richtlinie sieht in solchen Fällen eine Verlängerungsmöglichkeit von bis zu einem Jahr vor (Artikel 8 Absatz 5 Satz 2 der EU-RL 2024/1788). Diese Vorgabe sollte angesichts des unklaren Risikopotenzials der Untergrundspeicherung von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen unbedingt 1:1 umgesetzt werden, sofern nicht gänzlich auf eine Regelung zur Speicherung von Wasserstoff und Wasserstoffgemischen in § 57e BBergG, wie eingangs gefordert, verzichtet wird.

Die in **Absatz 4 Satz 2** (neu) vorgesehene **Beteiligungsfiktion** ist ebenso zu kritisieren wie die für § 15 Absatz 2 vorgeschlagene Fiktion. Wir bezweifeln, dass eine solche Fiktionsregelung **tatsächlich beschleunigend** wirkt. Das würde sie dann, wenn mit der Fiktion eine über die Verfahrensbeteiligung hinausgehende Rechtsfolge verknüpft wäre. Eine weitere Rechtsfolge ist allerdings – zu Recht - nicht vorgesehen. Sind spätere Meldungen für die Entscheidung erheblich, ändert die beabsichtigte Vorschrift nichts daran, dass sie von der Bergbehörde zu beachten sind. Die Fiktion ist also mit erheblichen **Rechtsunsicherheiten** verbunden.

Außerdem ist die Regelung insofern unklar, als die **Vollständigkeit von Unterlagen** dann anzunehmen ist, wenn die Unterlagen „*in einer Weise prüffähig*“ sind, „*dass sie sich zu allen rechtlich relevanten Aspekten des Vorhabens verhalten...*“. Diese Regelung schafft **Rechtsunsicherheiten**. Unklar ist vor allem, wie der Begriff der „**relevanten Aspekte**“ auszulegen ist. Der Verweis auf die einschlägige Rechtsprechung in der Begründung des Gesetzentwurfes wird nicht genügen; **ohne vollzugserleichternde Handreichungen** wird diese Regelung nach unserem Dafürhalten **kein Beschleunigungspotenzial** entfalten, weil die Behörden im Zweifel immer „auf Nummer sicher“ gehen werden. Aus der vorgeschlagenen Regelung resultieren **Rechtsunsicherheiten** auch **mit Blick auf die Rechtsfolgen**. Wenn etwa nachträglich Unterlagen auftauchen, die ex ante „relevant“ gewesen wären, deren Nichtvorhandensein bis zum Zeitpunkt der Entscheidung jedoch nicht bemerkt wurde oder werden konnte, muss die Behörde den begünstigenden Verwaltungsakt zurücknehmen, wodurch ein Entschädigungsanspruch entstehen könnte, § 48 Abs. 3 S. 1 VwVfG.

Nach dem neu geplanten **Absatz 6** der Regelung soll die zuständige **Bergbehörde** über die Zulassung bei **Vorhaben zur Gewinnung von Erdwärme innerhalb eines Jahres entscheiden**; bei Vorhaben, die mittels **Installation von Wärmepumpen** mit einer Kapazität von **unter 50 Megawatt** realisiert werden, soll die Behörde **innerhalb von drei Monaten** entscheiden. Bisher betrug der Zeitraum für die Entscheidung der Behörde, je nach Kapazität der Anlage, zwei Jahre bzw. ein Jahr.

Die Begründung des Gesetzentwurfes nimmt auf Seite 41 die RED III in Bezug und erläutert zur Änderung des Satzes 1 Nr. 1 (Entscheidungsfrist ein Jahr) in § 57e BBergG:

„Hiermit werden Artikel 16a Absatz 1 Satz 1 und Artikel 16b Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 umgesetzt. Mit der ambitionierten Umsetzung soll der Ausbau der Tiefengeothermie in besonderem Maße beschleunigt werden, um so einen bedeutenden Beitrag zur klimaneutralen Wärmeversorgung zu leisten.“

Verwunderlich ist dieser Verweis insofern, als die Jahresfrist in **Artikel 16a Absatz 1 Satz 1 der RED III** Projekte betrifft, die in **Beschleunigungsgebieten** realisiert werden. Das können indes nur solche Gebiete sein, für die vorab geprüft und festgestellt wurde, dass die Realisierung der Projekte im Bereich erneuerbarer Energien dort voraussichtlich keine nachteiligen erheblichen Umweltauswirkungen haben wird. **Eine solche Gebietsfestlegung setzt der neu formulierte Absatz 6 Satz 1 Nr. 1 aber gar nicht voraus.** Insofern passt diese Begründung nicht. Der Hinweis auf **Artikel 16b Absatz 1 Satz 1 der RED III** passt insofern, als es nach dieser Regelung um Genehmigungsverfahren zur Realisierung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien **außerhalb** von Beschleunigungsgebieten geht; diese Verfahren sollen **nicht länger als zwei Jahre** dauern. Die **Verkürzung des Zeitraums um die Hälfte** im jetzigen Entwurf sollte wenigstens **hinreichend begründet** werden. Die Begründung zu § 57e Satz 1 Nr. 1 reicht hierfür **nicht** aus; „besonders“ und „bedeutend“ sind viele Projekte. Es geht bei der Differenzierung in der RED III vor allem darum, Verfahren in bestimmten festgelegten Gebieten zu beschleunigen. Solche sind nach dem GeoBG-E aber eben für die Geothermie gar nicht vorgesehen.

Wir möchten an dieser Stelle - wie eingangs bereits erwähnt - betonen, dass **Fristverkürzungen** das **Problem** langwieriger Verfahren **nicht hinreichend lösen** können und **unter Umständen kontraproduktiv, also nicht beschleunigend** wirken. Die **Gründe für langwierige Verfahren** sind **vielfältig**. Ein zentraler **Grund** für die lange Dauer von Genehmigungsverfahren ist der **Personalmangel** und der Mangel an fachlicher Expertise in den zuständigen Genehmigungsbehörden. Verzögerungsfaktoren liegen erfahrungsgemäß aber auch im Bereich der Vorhabenträger. Auf Grund der Vielzahl an Verzögerungsfaktoren kann die Regelung auch dazu führen, dass die Behörde dem drohenden Ablauf der Entscheidungsfrist **mit beschleunigten vorsorglichen Antragsablehnungen begegnet**. Selbst wenn eine vorsorgliche Ablehnung rechtswidrig wäre, kann mit der beabsichtigten Regelung statt der angestrebten Beschleunigung eine Verzögerung durch vermehrte Klagen eintreten. Ob die gewünschte **Verfahrensbeschleunigung** durch Verschärfung der Fristregelungen überhaupt zu erreichen ist, ist deshalb zumindest **fragwürdig**.

IV. Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG, Artikel 5 des Gesetzentwurfes)

Zu der vorgeschlagenen Änderung in **§ 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1**, nach der in Nummer 1 nach dem Wort „Haushalt“ die Wörter „inklusive Wärmeversorgung über den Entzug von Wärme aus dem Wasser“ eingefügt werden sollen, merken wir kritisch an, dass eine solche Regelung **nur dann akzeptabel ist, wenn die Größenordnung vergleichbar** ist mit der herkömmlichen Nutzung von Grundwasser für den Haushalt. Ferner dürfte die **Freistellung** von der **Erlaubnispflicht** nach § 46 Absatz 1 Nr. 1 WHG bei einem flächendeckenden Roll-Out oberflächennaher geothermischer Anlagen **ein nicht ganz unbedeutendes Risikopotenzial für Veränderungen im Grundwasser** mit sich bringen. Wir teilen deshalb die **Empfehlung des Bundesrates**, nach Satz 1 folgenden Satz 2 in den Entwurf zur Änderung des § 46 Absatz 1 WHG einzufügen: „Satz 1 Nummer 1 gilt hinsichtlich des Entnehmens, Zutageförderns, Zutageleitens oder Ableitens von Grundwasser zur Wärmeversorgung nicht in Wasserschutzgebieten.“ Damit würde zumindest sichergestellt, dass Beeinträchtigungen der öffentlichen Wasserversorgung vermieden werden.

Zur geplanten Änderung von **§ 49 Absatz 1 Sätze 3 f.** geben wir zu bedenken, dass § 35 Absatz 2 der **Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen nur Vorgaben für die technische Ausführung** enthält; daraus ergibt sich **nicht zwingend**, dass **nachteilige Auswirkungen ausgeschlossen** sind. Zwar werden die Prüfaufgaben der Behörde vereinfacht, aber es wird ein höheres Risiko in Kauf genommen, wenn die Anlage etwa defekt ist. Ferner ist im letzten Satz des Regelungsvorschlages unklar, was „räumliche Konzentration“ konkret heißen soll. Ohne eine Konkretisierung wird es für die Behörden schwierig sein zu beurteilen, in welchen Fällen die Vermutungsregelung nach Satz 3 nicht gelten soll.

Abschließend möchten wir noch hervorheben, dass ein gutes **Monitoring der Auswirkungen** insbesondere von geothermischen Anlagen und Aquifer-Wärmespeichern auf die **Grundwasserbeschaffenheit** aus unserer Sicht **zwingend erforderlich** ist; auch sehen wir in diesem Bereich erheblichen weiteren **Forschungsbedarf**. Insbesondere fehlen weitgehend Kenntnisse über die Mikrobiologie in größeren Tiefen (ab 400 Metern Tiefe) und ihre Rolle in Bezug auf die Grundwasserqualität. Um die Auswirkungen auf die Umwelt und Mikrobiologie systematisch erfassen und bewerten zu können, sollte ein entsprechendes Monitoring für Anlagen obligatorisch sein.



Stellungnahme
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände



3.11.2025

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf BT-Drs. 21/1928

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände bedankt sich für die Einladung zur mündlichen Anhörung zu dem o.g. Gesetzentwurf und die Möglichkeit, dazu vorab eine Stellungnahme einzureichen. Davon machen wir im Folgenden gerne Gebrauch.

Kernforderungen

Folgende Kernforderungen erheben die kommunalen Spitzenverbände:

- Die kommunalen Spitzenverbände unterstützen ausdrücklich einen schnellen Ausbau einer klimaneutralen und technologieoffenen Strom- und Wärmeversorgung durch die Nutzung von Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeichern.
- Die Festlegung des besonderen öffentlichen Interesses des Ausbaus der Geothermie muss ins Verhältnis mit dem Schutz des Grundwassers gesetzt werden. Die öffentliche Wasserversorgung ist elementar für die Versorgung der Menschen mit sauberem Trinkwasser und damit für ihre Gesundheit. Es darf daher kein Rangverhältnis zu Lasten des Grundwasserschutzes eingeführt werden. Das Ermessen zur Bewirtschaftung des Grundwassers muss in behördlicher Hand bleiben und die hiesigen Nutzungen müssen sich in die Konkurrenz mit anderen Wassernutzungen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft einordnen.
- Die im Fokus des Gesetzentwurfs stehende Vereinfachung und Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für die Errichtung dieser Anlagen ist grundsätzlich zu begrüßen. Erhebliche verkürzte Fristen zur Befassung der Unteren Behörden in den Kommunen bei wasserrechtlich sensiblen Vorhaben, Genehmigungsfiktionen, die Zwischenschaltung von Projektmanagern sowie vorzeitiger Maßnahmenbeginn wirken jedoch kontraproduktiv zur erwünschten Beschleunigung. Sie erschweren den behördlichen Vollzug, steigern den Erfüllungsaufwand und erhöhen aus unserer Sicht das Risiko für die Umwelt und auch für die Projektträger.

- Die faktische Erlaubnisfreiheit von Wasser-Wasser-Wärmepumpen bei thermischer Nutzung von Grundwasserkörpern sehen wir sehr kritisch. Solche Anlagen können erhebliche Auswirkungen auf die Grundwasserkörper haben. Die Erlaubnisfreiheit entzieht den Behörden die Möglichkeit, die Auswirkungen der kontinuierlichen Wasserentnahme auf Schutzgüter wie Wasserschutzgebiete, den Naturhaushalt sowie auf Gebiete mit Altlasten angemessen zu prüfen und zu steuern. Das bisherige Ziel des § 46 WHG, nur geringfügige Eingriffe erlaubnisfrei zu stellen, würde durch die geplante Änderung aufgegeben. Wir fordern daher zwingend weiterhin eine behördliche Genehmigung festzuschreiben.

Vorweg ist zu begrüßen, dass durch das Gesetz die wichtige Rolle der Geothermie zur Erreichung der Klimaneutralität abgebildet werden soll. Bislang wird das Potenzial der Geothermie in Deutschland nur unzureichend genutzt und der Ausbau erfolgt schleppend. Die Vorstellungen des Gesetzgebers zur Digitalisierung, Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren erscheinen auf den ersten Blick insofern als ein unterstützenswerter Ansatz. Allerdings liegt nach Rückmeldungen aus der Praxis der momentan stockende Ausbau der Geothermie nicht in angenommen komplizierten oder langwierigen Verfahren der Behörden, sondern in der preislichen Entwicklung für Geothermieranlagen in den letzten Jahren. Kostete eine Geothermieranlage vor zehn Jahren noch ca. 6.000 Euro, wird mittlerweile der mehrfache Betrag dessen durch die ausführenden Fachfirmen aufgerufen. Die Kosten für eine wasserrechtliche Erlaubnis von mehreren hundert Euro fallen hier nicht ins Gewicht.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich zu den einzelnen Vorschriften im Einzelnen folgende Anmerkungen:

I. Zu Artikel 1 – Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmeleitungen und Wärmespeichern (GeoBG)

Anwendungsbereich des GeoBG (§ 2)

Wir begrüßen die Erweiterung des Anwendungsbereiches um Wärmeleitungen und Nebenanlagen sowie die Klarstellung, dass auch Kälteversorgung durch Geothermie umfasst ist. Die Aufnahme von Wärmeleitungen als genehmigungsrelevante Infrastruktur ermöglicht eine bessere Verzahnung von Erzeugung, Speicherung und Verteilung – ein Aspekt, der für die Transformation der Fernwärme und Fernkälte von entscheidender Bedeutung ist. Überdies regen wir an, den Anwendungsbereich explizit um die Nutzung von Erdwärme in Form von Thermalwasser sowie saisonalen Speichern (z.B. in tiefen Aquiferen) zu ergänzen.

Begriffsbestimmungen (§ 3)

Die Definition von Wärmespeichern sollte, wenn nicht bereits in § 2 GeoBG-E, um den Aspekt

saisonaler Speicher erweitert werden. Für Großwärmepumpen sollte die Definition nicht nur auf industrielle Anlagen und Wärmenetze beschränkt sein, sondern auch größere Gebäudegruppen oder Quartiere (z.B. ab 50 kW) umfassen, um die Vielfalt urbaner Wärmelösungen abzubilden. Auch sollte klargestellt werden, dass Wärmenetze auch auf öffentlichem Grund verlaufen können.

Darüber hinaus wird nach § 2 Nr. 3 GeoBG-E die Wärmepumpe eindeutig als Anlage benannt. In den nachfolgenden Begriffsbestimmungen (§ 3 GeoBG-E) werden alle in § 2 GeoBG-E genannten Anlagen erläutert – abgesehen von der Wärmepumpe. Eine solche Erläuterung sollte in Bezug auf die Wärmepumpe folglich noch ergänzt werden oder es sollte – wie beim Wärmespeicher in § 3 Nr. 4 GeoBG-E – auf ein anderes Gesetz verwiesen werden.

Überragendes öffentliches Interesse (§ 4)

Der besondere Fokus auf den Ausbau der Geothermie wird begrüßt. Gleichzeitig fordern wir eine mindestens gleichrangige Betrachtung des Grundwasserschutzes sowie des Schutzes der Trinkwasserressourcen in der Abwägung. Geothermie in Wasserschutzgebieten bzw. Trinkwassereinzugsgebieten muss untersagt werden bzw. strenger Prüfung unterliegen. Auch sollte die Privilegierung nicht ohne Differenzierung für alle Arten und Größen von Wärmepumpen sowie Betreibern gelten.

Die kommunalen Spitzenverbände begrüßen grundsätzlich den besonderen Fokus auf den Ausbau der Geothermie als einen weiteren wesentlichen Beitrag für die Transformation in eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Überall in Deutschland werden auf Basis der Wärmeplanung entsprechende Projekte in großer Zahl und mit großer Geschwindigkeit umgesetzt. Diese Notwendigkeit muss sich zwingend insbesondere bei den Genehmigungsverfahren auswirken.

Im vorliegenden Gesetzentwurf soll in § 4 GeoBG-E festgelegt werden, dass die Errichtung und der Betrieb von Geothermieranlagen, Wärmepumpen und -speichern im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen sollen. Sie sollen außerdem als *“vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 1 ist in den jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen gegenüber den Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung nicht anzuwenden.”*

Eine solche Regelungstechnik wird seitens des Gesetzgebers jüngst in einer ganzen Reihe von Vorschriften gewählt und wird von den kommunalen Spitzenverbänden kritisch hinterfragt. Zwar liegt der Ausbau der Geothermie im öffentlichen Interesse, viele andere Rechtsgüter sind aber gleichfalls von herausragender Bedeutung, ohne dass auf abstrakter Ebene zumeist festgestellt werden könnte, welchem dieser Rechtsgüter der Vorrang einzuräumen ist. Diese Entscheidung kann nur im Einzelfall anhand konkreter Abwägungen erfolgen. Bei solchen Abwägungen zu sachgerechten Entscheidungen zu gelangen, wird aber immer schwerer, wenn mehr und mehr Rechtsgüter mit einem besonderen Rang versehen werden. Im Übrigen nutzt sich dieser Effekt auch ab, je mehr Rechtsgüter davon betroffen sind.

Geothermievorhaben nutzen mit dem Grundwasser eine unverzichtbare Ressource der öffentlichen Trinkwasserversorgung oder wirken sich auf diese unmittelbar aus. Die nachhaltige und ökologische Wasserversorgung ist ein großer Baustein der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals). Ohne sauberes Trinkwasser ist die menschliche Gesundheit gefährdet. Die öffentliche Wasserversorgung garantiert den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Beschleunigung des Ausbaus von Geothermie darf nicht dazu führen, dass wasserwirtschaftliche Belange beeinträchtigt werden. Es muss sichergestellt sein, dass auch bei Vorhaben im Anwendungsbereich des GeoBG-E diese nicht zu Lasten der öffentlichen Wasserversorgung ausfallen. Dies ist im aktuellen Gesetzentwurf nicht ausreichend gewährleistet. Insbesondere fehlen verbindliche Regelungen, die sicherstellen, dass die Trinkwassergewinnung gegenüber der Nutzung geothermischer Energie in Wasserschutzgebieten oder ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten Vorrang hat. Wir drängen daher darauf, verbindlich zu regeln, dass in den Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten die Errichtung und der Betrieb geothermischer Anlagen ausnahmslos zu untersagen ist. In der Schutzzone III sowie in ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten sollte eine geothermische Nutzung weiterhin nur im Rahmen einer wasserrechtlichen Einzelfallprüfung zulässig bleiben.

Darüber hinaus gilt das überragende öffentliche Interesse dem Entwurf nach ohne Differenzierung für alle Arten und Größen von Wärmepumpen sowie Betreibern. Beispielsweise würden Fluss- oder Seewasser-Wärmepumpen erfasst, ohne dass näher auf entsprechende Gesetze eingegangen wird. Letztlich ist der Gewässerschutz jedoch ebenso im Blick zu behalten und wir regen eine Überprüfung der adressierten Arten von Wärmepumpen an.

Vorzeitiger Beginn (§ 5)

Wir erachten die Vorgaben für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn als erhebliches Risiko sowohl für die kommunalen Behörden und Landesbehörden als auch für die Projektträger. Nachträgliche Auflagen der Behörde oder Versagung der Genehmigung erhöhen die Gefahr von Fehlinvestitionen. Es sollten durch genehmigungsfreie Bohrungen keine Fakten geschaffen werden, die nicht rückgängig zu machen sind.

Beschleunigte oder gar erlaubnisfreie Verfahren dürfen nicht zu Lasten des Grundwasserschutzes und damit auch der Trinkwasserversorgung und der übrigen Wasserwirtschaft gehen. Wenn mit den Bohrungen bereits begonnen wurde, ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands für den Fall, dass die Anlage später doch nicht genehmigungsfähig ist, in der Regel nicht ohne Weiteres umsetzbar. Zudem können hierdurch nicht unerhebliche Kosten für den Vorhabenträger entstehen. Der vorzeitige Maßnahmenbeginn führt damit zu Rechtsunsicherheit und erhöht das Risiko für Vorhabenträger und Umwelt.

Entsprechend sollte der vorzeitige Beginn von Arbeiten, die die Trinkwasserversorgung beeinträchtigen können, nur nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung genehmigt werden und in sensiblen Gebieten nicht erfolgen.

Anderenfalls könnten im Zweifel auch Vorhaben bis 400 Metern Teufe ohne eingehende Prüfung der zuständigen Behörden betroffen sein, womit eine umfassende Überwachung von der Errichtung und Führung der Anlagen bis zum Abschluss der betrieblichen Tätigkeiten mit deren Rückbau nicht mehr garantiert wäre. Dies gilt nicht, soweit es sich lediglich um Vorbereitungen für die Bohrungen wie z. B. die Einrichtung des Bohrplatzes handelt.

Maßgabe für § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (§ 6)

Grundsätzlich wird dem Einsatz einer ökologischen Baubegleitung bei der seismischen Exploration mittels Vibrotrucks zugestimmt. In der Gesetzesbegründung wird beschrieben, dass in atypischen Fällen eine zeitliche Beschränkung zum Schutz von Populationen durch behördliche Vorgaben möglich ist. Diese Möglichkeit wird ausdrücklich begrüßt. Sollte es durch die Exploration zu einer erheblichen Störung wildlebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kommen, muss im Gesetz geregelt werden, dass die Exploration unverzüglich eingestellt und zu einem weniger kritischen Zeitpunkt (z.B. außerhalb der Fortpflanzungszeit) durchgeführt wird.

Duldungspflichten (§ 7)

Die bestehenden Duldungspflichten für seismische Messungen sollten auf die Verlegung von Fernwärmeleitungen erweitert werden, um den Netzausbau im Stadtgebiet zu beschleunigen. Außerdem sollte sichergestellt sein, dass sich die Duldungspflichten nicht nur auf privaten, sondern gleichermaßen auf öffentlichen Raum beziehen.

II. Zu Artikel 4 – Bundesberggesetz (BBergG)

Bohrungen (§ 15)

Die erhebliche Verkürzung der Rückmeldefrist für die kommunalen Behörden für Bohrungen und Fiktionsvorschriften sehen wir kritisch. Eine Verkürzung wird mehrheitlich zu längeren Verfahren führen. Es ist daher sehr fraglich, ob damit das Ziel der Beschleunigung erreicht werden kann. Besser wäre direkt ein klassisches Antragsverfahren auf Genehmigung. Dem Risiko von Bohrungen sollte angemessen Rechnung getragen werden. In jedem Fall darf diese zweimonatige Frist zwingend nicht für Vorrang-, Trinkwassereinzugs- und festgesetzte Wasserschutzgebiete gelten.

In § 15 Abs. 2 BBergG-E ist vorgesehen, dass die Bergbehörde davon ausgehen kann, dass andere beteiligte Behörden keine Stellungnahme zur angezeigten Maßnahme (z.B. Bohrung)

abgegeben werden, wenn sie sich nicht innerhalb von zwei Monaten mit einer Stellungnahme bei der Bergbehörde gemeldet haben. Diese pauschale Annahme sehen wir kritisch. Mit Blick auf die potenziellen Auswirkungen der Bohrungen auf die Böden und Grundwasserkörper ist die Frist zur Äußerung der Behörde zu kurz bemessen. Auch verkennen Fiktionsregelungen, dass die hinter den Verfahren liegenden materiellen Regelungen entscheidend sind und so ausgestaltet sein müssen, dass Prüfprozesse in kurzer Zeit durchgeführt werden können.

Eine derartige kurze Rückmeldefrist wird mehrheitlich zu längeren Verfahren führen, da die Behörde eine ausführliche Prüfung verlangen wird. Der nunmehr geplante § 15 Abs. 2 BBergG-E bezieht sich auf den dann neuen § 15 Abs. 1 BBergG-E. Danach hat die zuständige Behörde vor der Entscheidung über den Antrag den Behörden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, zu deren Aufgaben die Wahrnehmung öffentlicher Interessen im Sinne des § 11 Abs. 10 BBergG gehört. Nach § 11 Nr. 10 BBergG ist die Erlaubnis zu versagen, wenn überwiegende öffentliche Interessen die Aufsuchung im gesamten zuzuteilenden Feld ausschließen. Liegen folglich Versagensgründe vor, hilft es der Zulassungsbehörde nicht, wenn sich die zu beteiligende Behörde nicht äußert. Sie muss zur rechtmäßigen Entscheidung den Belang trotzdem berücksichtigen. Geschieht dies nicht, ergibt sich eine materielle Rechtswidrigkeit der fingierten Entscheidung verbunden mit einer entsprechenden Angreifbarkeit und Rechtsunsicherheit.

Es ist daher nicht zu erwarten, dass mit einer Fristverkürzung das Ziel der Beschleunigung erreicht werden kann. Besser wäre direkt ein klassisches Antragsverfahren auf Genehmigung. Die Verkürzung der Genehmigungsfristen bzw. Fiktion einer Genehmigungsfreiheit bei Nichtreaktion der Behörde auch nach dem vorgesehenen neuen § 11a Abs. 8 WHG-E sowie die grundsätzliche Genehmigungsfreiheit nach dem vorgesehenen geänderten § 46 WHG-E hebeln den notwendigen und gesetzlich vorgeschriebenen vorsorgenden Schutz der Gewässer aus. Den erforderlichen Abwägungen mit wasserwirtschaftlichen Belangen wird nicht ausreichend Rechnung getragen. Daher ist zumindest aufgrund des Risikos von Bohrlochtätigkeiten für die Grundwasserleiter ein gewisses Maß an behördlicher Kontrolle durch die zuständige Fachbehörde für wassersensible Gebiete zwingend. Dies müsste dem Grunde nach auch im Interesse des Vorhabenträgers liegen, der bei potenziellen Umweltschäden in der Haftung steht. In jedem Fall darf diese vierwöchige Frist zwingend nicht für Vorrang-, Trinkwassereinzugs- und festgesetzte Wasserschutzgebiete gelten.

Es muss klargestellt werden, dass weitergehende Vorschriften zur Nutzungseinschränkungen des Wasserhaushaltsgesetzes, der Landeswassergesetze und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen unberührt bleiben.

Sicherheitsleistungen (§ 56)

Die Anforderungen an Sicherheitsleistungen für Bergschäden sollten so ausgestaltet werden, dass sie für kommunale Vorhabenträger – gerade für kleine, finanzschwache Kommunen – praktikabel und verhältnismäßig bleiben.

Zulassungsverfahren (§ 57e)

Wir regen an, eine Standardisierung der Prüfung für bewährte Technologien und Anlagentypen einzuführen, um Einzelfallprüfungen zu reduzieren. Positivlisten für bewährte Technologien und Anlagentypen könnten hierbei das Zulassungsverfahren erheblich erleichtern. Anstelle vieler Einzelprüfungen (u.a. im Bau- und Wasserrecht) könnte die Zulassung von Betriebsplänen Bündelungswirkung haben und die Einzelgenehmigungen bereits beinhalten.

Zudem sind mit Blick auf die Absätze 2 und 4 Digitalisierungsvorgaben zur Vereinfachung und Beschleunigung von Verfahren grundsätzlich zu begrüßen. Hier sollte aber sichergestellt werden, dass es sich von Anfang bis Ende um eine durchgängige digitale Prozesskette handelt, die an keiner Stelle unterbrochen ist. Der Gesetzgeber sollte Sorge dafür tragen, dass die digitalen Strukturen und die Software den Anwendern kostenfrei zur Verfügung stehen, verständlich und leicht zu handhaben sind und der Anwender bei Problemen jederzeit Hilfe bekommen kann.

III. Zu Artikel 5 – Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

Wie bereits geschildert, halten wir das Verhältnis von geothermischer Nutzung und den Fragen des Grundwasserschutzes für nicht hinreichend berücksichtigt. Daher regen wir im Folgenden Änderungen am Gesetzesentwurf an.

Verweis auf das Bundesberggesetz (§ 11a)

In der Sache wird in § 11a WHG-E für die Erteilung der Erlaubnis und Bewilligung auf die geltenden Fristen nach dem BBergG abgestellt. Auch hier stehen folglich grundsätzlich kritisch zu hinterfragende Genehmigungsfiktionen im Raum. Zudem wurden bereits mit der letzten Novellierung des Wasserrechts die Vorgaben der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) umgesetzt und betroffene Vorhaben in einem vereinfachten Genehmigungsverfahren genehmigt. Eine Verringerung des prognostizierten Erfüllungsaufwands ist daher nicht zu erwarten.

Projektmanager (§ 11b)

Aus unserer Sicht erwarten wir keine Verfahrensbeschleunigung durch die Einführung eines „Projektmanagers“.¹ Die aktuellen Anträge werden in den Behörden bereits fachlich versiert bearbeitet. Aus der kommunalen Praxis ist uns kein Fall bekannt, in dem ein externer Projektmanager zu einer Vereinfachung oder Beschleunigung des Zulassungsverfahrens nötig gewesen wäre. Gerade

¹ Siehe zur allgemeinen Thematik des Projektmanagers auch unsere Stellungnahme vom 19.9.2023 zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht, BT-Ausschuss-Drs. 10(16)193-I, S. 11 ff; siehe zudem der Bericht des Normenkontrollrates zu Beschleunigungspotentialen aus Sicht der Vollzugsbehörden, in dem dem Einsatz von Projektmanagern mehrheitlich keine Beschleunigungswirkung zugeschrieben wird, S. 80 ff., abrufbar unter

https://www.normenkontrollrat.bund.de/Web/NTKR/SharedDocs/Downloads/DE/Projektberichte/2025-07-bimsch-projektbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1.

bei großen Geothermieranlagen werden in aller Regel erfahrene und kompetente Gutachterbüros mit der Planung und Zusammenstellung der erforderlichen Unterlagen beauftragt, sodass ein relevanter Mehrwert hier nicht zu erwarten ist. In der Regel führen zusätzliche Beteiligte zudem zu unnötigen weiteren Verzögerungen.

Es ist davon auszugehen, dass die Zulassung eines Projektmanagers als Verwaltungshelfer einen erhöhten Verwaltungsaufwand für die Behörde bedeutet. Inwiefern Aufgaben im Verwaltungsverfahren wegfallen bzw. sich verringern, kann nicht ohne weiteres kalkuliert bzw. abgeschätzt werden. Die Verantwortlichkeit bleibt jedenfalls bei der Behörde.

Überdies wird weder aus dem Gesetzesentwurf noch aus der Begründung ersichtlich, welche Voraussetzungen und Qualifikationen der Projektmanager vorweisen muss bzw. wer als Projektmanager beauftragt werden könnte. Ebenso stellt sich die Frage, ob eine Ausschreibung erforderlich ist und ob der Projektmanager in anderen Verfahren des Planungsträgers – z.B. als Planer – involviert sein darf, um eine gewisse Unparteilichkeit zu gewährleisten. Auch wird in hoheitliche Kompetenzen und Problemstellungen eingegriffen und der Fachkräftemangel in Behörden und Gutachterbüros verstärkt.

Es besteht also erheblicher Klärungsbedarf des Gesetzgebers, falls an der Regelung des Projektmanagers festgehalten wird. In jedem Fall muss gewährleistet bleiben, dass es im Ermessen der Behörde liegt, ob ein Projektmanager eingeschaltet wird und dass die Kosten vom Vorhabenträger übernommen werden.

Erlaubnisfreie Benutzungen des Grundwassers (§ 46)

Die faktische Erlaubnisfreiheit von Wasser-Wasser-Wärmepumpen bei thermischer Nutzung von Grundwasserkörpern sehen wir sehr kritisch. Dies wird zu erheblichen Auswirkungen auf die lokalen Grundwasserkörper führen. Wir fordern daher, eine behördliche Genehmigung für Wasser-Wasser-Wärmepumpen festzuschreiben.

§ 46 WHG-E sieht folgende Änderung vor: „a) In Absatz 1 Nummer 1 werden nach dem Wort „Haushalt“ die Wörter „inklusive Wärmeversorgung über den Entzug von Wärme aus dem Wasser“ eingefügt.“

Nach unserer Lesart wären mit dieser Änderung faktisch Bohrungen und Betrieb von Grundwasserwärmepumpen ohne Tiefenbeschränkung erlaubnisfrei. Wasser-Wasser-Wärmepumpen können damit ohne Beschränkung der Bohrtiefe eingebaut werden. Dies stellt eine akute Gefährdung des Schutzgutes Grundwasser und damit des Trinkwassers dar. Der potenzielle Schaden ist erheblich. Diese Anlagen können u.a. lokal die Grundwasserfließrichtung beeinflussen und damit eine Mobilisierung von Schadstoffen aus Altlasten auslösen, die Ergiebigkeit der Grundwasserbeschaffenheit verändern, Temperaturänderungen hervorrufen oder zu einer Einleitung von Oberflächenwasser bzw. zu einem Aufstieg von Salzwasser führen. Selbst bei einem Einfamilienhaus

mit Heizung und Warmwasserversorgung werden bei einer Wärmepumpe mit Grundwasserbrunnen ca. 2.000 m³ Wasser pro Jahr entnommen und wieder eingeleitet, was nicht ohne Auswirkungen auf die Dynamik des Grundwassers bleibt. Auch aufgrund dessen werden derzeit eine Reihe von Kriterien zum Schutz des Grundwassers und der Anlagen durch die zuständigen Behörden geprüft.²

Über all dem ist festzuhalten, dass § 46 WHG eine gesetzliche Ausnahmeregelung von der grundsätzlichen Erlaubnisbedürftigkeit darstellt, da keine signifikanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sein dürfen. Nur geringfügige Eingriffe in den Wasserhaushalt sollen erlaubnisfrei sein. Für eine neue gesetzliche Ausnahme, wie hier vorgesehen, müssen also die abstrakten Auswirkungen auf die Gewässer im Gesetzgebungsverfahren geprüft worden sein. Im Entwurf finden sich keine Ausführungen dazu, dass eine solche Prüfung stattgefunden hat. Des Weiteren läuft die Erweiterung des § 46 WHG auch solchen Stimmen entgegen, die angesichts der Erfahrungen aus den Dürrejahre eine komplette Streichung der Erlaubnisfreiheit der Grundwasserentnahmen für erforderlich halten. Daher erachten wir den Vorschlag als sehr kritisch. Wasser-Wasser-Wärmepumpen müssen aus unserer Sicht zwingend einer Erlaubnispflicht unterliegen.

Gerade Wasser-Wasser-Wärmepumpen benötigen eine umfangreiche geologische und hydrogeologische Vorerkundung, um den Bau und Betrieb in einem für das Grundwasser schonenden Umfang durchführen und auf geologische Besonderheiten, wie Anhydrit-Vorkommen und Verkarstungen, reagieren zu können. Für den Bau und Betrieb von Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind (hydro)geologische Rahmenbedingungen erforderlich, die vorher erkundet und auch im Antragsverfahren als prüffähige Unterlagen beigelegt werden müssen. Die benötigte umfangreiche Vorerkundung kann nur in einem Antragsverfahren durchgesetzt, kontrolliert und auch begleitet werden. Im Anzeigeverfahren können zudem keine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 VwVfG i.V.m. § 13 WHG festgesetzt werden.

Zudem ist auch der Bereich festgelegter und geplanter Wasserschutzzonen zu betrachten, in welchen bei der vorgelegten Formulierung ebenfalls keine weiteren Nebenbestimmungen für den Betrieb von Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeicher möglich wären. In diesem Fall ist zu besorgen, dass der Schutz des Grundwassers vor schädlicher Einwirkung nicht länger gegeben ist und somit eine potentielle Verunreinigung stattfinden kann, die auch die Rohwassergewinnung betrifft und somit die Trinkwasserversorgung gefährden kann. Viele Wasserschutzgebietsverordnungen festgesetzter Wasserschutzgebiete sind in den 80er/90er Jahren erstellt worden und greifen das Thema Erneuerbare Energien entsprechend nicht auf. So finden sich in den Genehmigungs- und Verbotstatbeständen die Errichtung von z.B. Windenergieanlagen, Erdwärmesonden oder Wasser-Wasser-Wärmepumpen nicht wieder. Das Gesetz sollte insofern unbedingt die Schutzbelange des Grundwassers in Wasserschutzgebieten berücksichtigen. Auch wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Wasserschutzgebieten je nach Bestimmungen in den

² Siehe beispielsweise: Arbeitsblatt 39 „Wasserwirtschaftliche Anforderungen an die Nutzung von oberflächennaher Erdwärme“ (Kapitel 3.3.1) des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW).

Wasserschutzgebietsverordnungen die Änderung möglicherweise dazu führen werden, dass sich die Bescheiderteilung von der Erlaubnis zur Genehmigung bzw. Befreiung nach Wasserschutzgebietsverordnung verlagert, was in der Summe zu keiner Beschleunigung führt.

Ohne das Genehmigungsverfahren fehlt es im Nachgang an vollziehbaren Auflagen und Rechtssicherheit sowohl für die Antragsteller als auch die zuständigen Wasserbehörden. Je nach Größe der Grundwasserwärmepumpe sind großräumige Temperaturänderungen im Grundwasser möglich, die sowohl den Grundwasserkörper als auch den Betrieb bestehender Anlagen negativ beeinflussen können. In diesem Fall müsste die Erlaubnis versagt oder an bestimmte Auflagen geknüpft sein. Bei Erlaubnisfreiheit wäre der Schutz bestehender Anlagen nicht gewährleistet.

Aus der Praxis wird geschildert, dass Zulassungen zur Errichtung und dem Betrieb von Grundwasserwärmepumpen bisher auf 20 Jahre befristet werden. Bei aktuell laufenden Neuerteilungen wurde vielfach festgestellt, dass die Entnahme- und Schluckbrunnen nicht dem Stand der Technik entsprechen, zusätzliche Wasserentnahmen aus dem Förderbrunnen und zusätzliche Einleitungen über den Schluckbrunnen erfolgen und Grundwasserverunreinigungen hierdurch nicht auszuschließen sind. Zudem sind in Bereichen mit gespanntem Grundwasser besondere Anforderungen an die Ausführung der Brunnen zu stellen.

Die Grundwasserentnahme zur Beheizung sollte insofern nicht als erlaubnisfreie Nutzung gelten. Bei dieser Art der Nutzung des Grundwassers handelt es sich um sogenannte offene Brunnensysteme, die eine hohe Gefahr der Kontamination des genutzten Grundwasserleiters darstellen. Das geförderte Grundwasser muss wieder über die sogenannten Schluckbrunnen in den Grundwasserleiter geleitet werden. Diese Vorgehensweise birgt die Gefahr unkontrollierter Stoffeinträge in den Grundwasserleiter. Weiterhin kann sich durch die Förderung von Grundwasser der Grundwasserspiegel absenken. Es besteht die Gefahr von Schäden an Nachbargebäuden, Anlagen sowie benachbarter grundwasserabhängigen Ökosystemen, würde das geförderte Wasser lediglich abgeführt und nicht reinfiltrierte werden.

Nicht zuletzt hat mit einer erlaubnisfreien Benutzung die Wasserbehörde keinen Zugriff mehr auf die geförderten Mengen. Im Einzelfall mag dies nicht kritisch sein, wohl aber wenn die Nutzung von Erdwärme flächendeckend genutzt werden soll, was auch das Ziel vieler Kommunen ist. Macht ein ganzes Wohngebiet davon Gebrauch, wird die Menge des entnommenen und möglicherweise nicht mehr infiltrierte Grundwassers erheblich. Selbst eine einzelne Wärmepumpe kann innerhalb weniger Stunden den üblichen monatlichen Wasserverbrauch eines Haushalts überschreiten. Eine Fehlbewirtschaftung des Grundwassers und fehlende Datengrundlagen für das Grundwassermanagement sind die Folge. Das halten wir nicht für zielführend.

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass der Begriff „Haushalt“ im Zusammenhang mit Wärmepumpen auslegungsbedürftig ist und dazu führen könnte, dass unterschiedliche Erlaubnis- bzw. Anzeigepflichten für Eigentümer und Mieter gelten. Auch ist anzumerken, dass es sich bei der Grundwasserentnahme (über Saugbrunnen) zur Wärmegegewinnung und der Wiedereinleitung (über Schluckbrunnen) um einen zusammenhängenden Verwaltungsvorgang handelt, der nicht

aufgespalten werden sollte, und bei der Einleitung in andere Grundwasserkörper eine Wasserentnahmegebühr entsteht.

Erdaufschlüsse (§ 49)

Die Anerkennung des besonderen Status von Wasserschutzgebieten begrüßen wir ausdrücklich. Wir regen darüber hinaus an, die Verlegetiefe auf fünf Meter zu erweitern und eine Anzeigepflicht der Anlagenbetreiber gegenüber der zuständigen Behörde vorzusehen.

In § 49 WHG-E ist nach Absatz 1 Satz 2 folgende Änderung vorgesehen: *„Bei der Errichtung, dem Betrieb und der Modernisierung von Erdwärmekollektoren bis zu einer Tiefe von vier Metern und außerhalb von Wasserschutzgebieten ist davon auszugehen, dass die Erdwärmekollektoren keine nachteiligen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit gemäß Satz 2 haben, wenn sie oder ihre Anlagenteile die Anforderungen nach § 35 Absatz 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfüllen. Die Vermutung nach Satz 3 gilt nicht, wenn aufgrund der räumlichen Konzentration der Anlagen in einem Gebiet eine nachteilige thermische Wirkung auf einen Grundwasserkörper oder einen Teil davon zu besorgen ist.“*

Wir begrüßen ausdrücklich, dass der besondere Schutzstatus von Wasserschutzgebieten festgelegt werden soll. Auch die Verknüpfung mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ist sachgerecht, um mögliche Gefahren für das Grundwasser zu reduzieren.

Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass die meisten Kollektoranlagen mit einer Verlegetiefe von mehr als vier Meter unterhalb der Erdoberfläche eingebaut werden. Um eine Vereinfachung für Antragstellende zu erzielen, regen wir an, die Verlegetiefe auf mindestens fünf Meter zu erhöhen. Auch wird angemerkt, dass die AwSV nur für Anlagen im gewerblichen Bereich und für öffentliche Einrichtungen gilt und im privaten Bereich nur, wenn eine gewisse Leistung erreicht wird. So könnten zum einen Anzeigen privater Kollektoranlagen unterhalb dieser Kilowattgrenze nicht auf ihre Auswirkungen auf den Grundwasserkörper überprüft bzw. keine Auflagen in die Beschiede aufgenommen. Zum anderen kann auch der Leitfaden für geothermische Anlagen oder weitere Regelwerke nicht verbindlich hinzugenommen werden. Außerdem ist zu beachten, dass die Eingriffsregelungen nach BNatSchG für derartige Anlagen auch weiterhin gelten. Darüber hinaus sollte die Verlegetiefe nicht das einzige Kriterium für eine erlaubnisfreie Nutzung oberflächennaher Geothermie sein. Bei sämtlichen Benutzungen der Grundwasserkörper bestehen entstehen Auswirkungen auf deren Beschaffenheit.

Insofern ist es aus unserer Sicht erforderlich, dass im Gesetz zumindest die Pflicht zur Anzeige der Errichtung und des Betriebes von Kollektoren auch bis zu einer Verlegetiefe von vier bzw. fünf Meter bei der zuständigen Behörde in § 46 Abs. 3 WHG-E festgelegt wird. Gegenwärtig werden wasserrechtliche Erlaubnisse (§§ 8 ff. WHG) in der Praxis bei Bohrungen bis zu 100 m Tiefe erteilt, weil der Grundwasserschutz, wie oben aufgeführt, strikt zu beachten ist. Zugleich ist es erforderlich, Bohrschlämme und Bohrspülungswasser ordnungsgemäß zu entsorgen, weil

bei einer Einleitung in das öffentliche Kanalnetz dort Schäden entstehen können. Deshalb muss die Stadt bzw. Gemeinde als Betreiberin der öffentlichen Abwasseranlage in Kenntnis gesetzt werden, weil die Einleitungsverbote/Einleitungsbedingungen in der kommunalen Abwasserbeseitigungssatzung beachtet werden müssen. Für eine Einleitung in die öffentliche Kanalisation ist die Zustimmung der Stadt bzw. Gemeinde einzuholen. Bei einer Entsorgung außerhalb des öffentlichen Kanalnetzes sind Entsorgungsnachweise über die ordnungsgemäße Entsorgung der Bohrschlämme und des Bohrspülungswassers zu führen.

Des Weiteren trägt eine Anzeigepflicht dem Umstand Rechnung, dass eine unechte Benutzung des Gewässers nach § 9 Abs. 2 WHG gegeben sein kann. So kann es bei der Nutzung von Erdwärme bspw. zur Verwendung von wassergefährdenden Stoffen (Maschinenöl, Wärmeträgermedium) kommen, es können Gebiete mit Risiken bzw. Einschränkungen, Standorte mit Altlasten oder Ablagerungen, Überschwemmungsgebiete bzw. hochwassergefährdete Gebiete oder auch Heilquellenschutzgebiete betroffen sein, oder es besteht das Risiko von Erosionen und Ausgasungen.³

³ Siehe ebenfalls das Arbeitsblatt 30 des LANUV NRW, Kapitel 3.2.1).



Stellungnahme

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage

Berlin, 3. November 2025

BDEW Bundesverband
der Energie- und
Wasserwirtschaft e.V.

Reinhardtstraße 32
10117 Berlin

www.bdeu.de

Stellungnahme

zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus für Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Energiespeicher sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den Ausbau der Wärmeversorgung (GeoBG)

Stellungnahme zum Regierungsentwurf vom
1. Oktober 2025 anlässlich der öffentlichen Anhörung
im Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen
Bundestags am 5. November 2025

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Berlin, und seine Landesorganisationen vertreten mehr als 2.000 Unternehmen. Das Spektrum der Mitglieder reicht von lokalen und kommunalen über regionale bis hin zu überregionalen Unternehmen. Sie repräsentieren rund 90 Prozent des Strom- und gut 60 Prozent des Nah- und Fernwärmeabsatzes, über 90 Prozent des Erdgasabsatzes, über 95 Prozent der Energienetze sowie 80 Prozent der Trinkwasser-Förderung und rund ein Drittel der Abwasser-Entsorgung in Deutschland.

Der BDEW ist im Lobbyregister für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesregierung sowie im europäischen Transparenzregister für die Interessenvertretung gegenüber den EU-Institutionen eingetragen. Bei der Interessenvertretung legt er neben dem anerkannten Verhaltenskodex nach § 5 Absatz 3 Satz 1 LobbyRG, dem Verhaltenskodex nach dem Register der Interessenvertreter (europa.eu) auch zusätzlich die BDEW-interne Compliance Richtlinie im Sinne einer professionellen und transparenten Tätigkeit zugrunde. Registereintrag national: R000888. Registereintrag europäisch: 20457441380-38

Inhalt

1	Zusammenfassung: Wärmewende beschleunigen – Öffentliche Wasserversorgung sicherstellen	4
2	Stellungnahme im Einzelnen zum vorliegenden GeoBG-Entwurf.....	5
2.1	Zu Artikel 1 – GeoBG	5
2.1.1	§ 1 (Zweck und Ziel des Gesetzes)	5
2.1.2	§ 2 GeoBG (Anwendungsbereich)	5
2.1.3	§ 3 GeoBG (Begriffsbestimmung)	9
2.1.4	§ 4 GeoBG (Überragendes öffentliches Interesse)	10
2.1.5	§ 5 GeoBG (Vorzeitiger Baubeginn)	11
2.1.6	§ 6 GeoBG (Maßgabe für § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes)	12
2.1.7	§ 7 GeoBG (Duldungspflichten)	14
2.1.8	§ 8 GeoBG (Planfeststellung, Plangenehmigung)	15
2.1.9	§ 9 GeoBG (Rechtsbehelfe)	16
2.1.10	§ 10 GeoBG (Sachliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte)	16
2.1.11	§ 11 Übergangsregelungen	16
2.2	Zu Artikel 2 – Änderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung	16
2.3	Zu Artikel 3 - Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung	18
2.4	Zu Artikel 4 - Änderungen des Bundesberggesetzes	18
2.4.1	Begriffsbestimmungen im § 4 BBergG	18
2.4.2	Zur Förderabgabe in § 31 BBergG	19
2.4.3	§ 52 BBergG	19
2.4.4	§ 56 BBergG	19
2.4.5	§ 57e BBergG	20

2.4.6	§ 68 BbergG Erlass von Bergverordnungen – Verordnungsermächtigung für Vorhaben zur Nutzung geothermischer Ressourcen	23
2.5	Zu Artikel 3 - Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes.....	24
2.5.1	§ 11b WHG (Projektmanager)	24
2.5.2	§ 46 WHG.....	24
2.5.3	§ 49 WHG.....	26
3	Teil 2: Ergänzende Beschleunigungsvorschläge	27
3.1	Erweiterung der Außenbereichsprivilegierung auf Wärmeanlagen ...	27
3.2	Einführung einer finanziellen Beteiligung der Standort- und Anrainerkommunen	27
3.3	Konzentrationswirkung der bergrechtlichen Betriebsplangenehmigung	27
3.4	Bereitstellung von bundeseigenen Flächen	28
3.5	Anpassung UVP-Recht	28
3.6	Informationsdefizite abbauen	28
3.7	Änderung des Gewerbesteuergesetzes.....	29

1 Zusammenfassung: Wärmewende beschleunigen – Öffentliche Wasserversorgung sicherstellen

Der Ausbau der Geothermie ist ein entscheidender Baustein für die Transformation hin zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Hierzu enthält der vorliegende Gesetzentwurf viele zielführende Ansätze und stellt einen substanziellen Fortschritt dar: er adressiert zentrale Hürden beim Ausbau von Geothermie, Wärmepumpen, Wärmeleitungen und Speichertechnologien – sowohl rechtlich als auch administrativ. Mit den beschriebenen Maßnahmen können die Genehmigungsverfahren gezielt beschleunigt werden. Dazu gehören insbesondere:

- › Das überragende öffentliche Interesse der Anlagen.
- › Die elektronische und standardisierte Abwicklung der Verfahren.
- › Feste Fristensetzungen für die zuständigen (und weitere beteiligte) Behörden für die Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen, Stellungnahmen und für die Zulassung von Betriebsplänen.

Darüber hinaus trägt die verlängerte Gültigkeit von Hauptbetriebsplänen zum Bürokratieabbau bei Unternehmen und Behörden bei. Vor diesem Hintergrund ist der vorliegende Gesetzentwurf aus Sicht der Energiewirtschaft grundsätzlich zu begrüßen, sofern die vorgesehenen Erleichterungen in der Verwaltungspraxis auch konsequent und bundesweit einheitlich umgesetzt werden.

Zwingend zu beachten ist, dass der öffentlichen Wasserversorgung, als Teil der Daseinsvorsorge und dem gewichtigsten Belang des Allgemeinwohls, Vorrang einzuräumen ist. Dies folgt aus der verfassungsrechtlichen Verankerung des Vorrangs der öffentlichen Wasserversorgung, während die Erdwärmennutzung einfachgesetzlich im überragenden öffentlichen Interesse liegt. Damit genießt die öffentliche Wasserversorgung schon normhierarchisch einen Vorrang und kann als im überragenden öffentlichen Interesse liegend im Sinne des besonders herausgehobenen Belangs des Wohls der Allgemeinheit, allerdings auf Verfassungsebene, eingeordnet werden. Im Gesetzentwurf fehlen insbesondere klare Regelungen, die die Vorrangstellung der öffentlichen Wasserversorgung vor der Nutzung von Erdwärme wahren.

Um beide Ziele in Einklang zu bringen, schlägt der BDEW eine klare Vorrangregelung vor: In den Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten sind Anlagen zur Nutzung geothermischer Ressourcen gänzlich zu verbieten. In der Schutzzone III von Wasserschutzgebieten sowie in ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten muss im jeweiligen Einzelfall im Rahmen einer wasserrechtlichen Genehmigung geprüft werden, welche Maßnahmen erlaubnisfähig sind. Nur im Rahmen einer Genehmigungsentscheidung kann der Schutz von Grund- und Trinkwasser, mit Blick auf die geothermische Anlage, sorgfältig geprüft und abgewogen werden.

Außerdem sollte das Gesetz klarstellend aufnehmen, dass nur hydrothermale oder geschlossene petrothermale Systeme von der Beschleunigung erfasst werden sollten. Darüber hinaus sollte der Gesetzentwurf Grundwasserpumpen für die Wärmenutzung durch Haushalte nicht einfach erlaubnisfrei stellen, sondern eine Anzeigepflicht vorsehen, z.B. durch Eintrag in ein Bohrkataster. Damit wäre eine Beschleunigung sichergestellt, ohne dass unsichtbarer Wildwuchs den Aufbau eines Wasserregisters verunmöglicht.

Damit der vorliegende Gesetzentwurf innerhalb dieses Rahmens seine volle Beschleunigungswirkung entfalten kann, könnte er in Bezug auf die Genehmigungsbeschleunigung der Versorgungsanlagen noch ambitionierter sein. Wärmeleitungen sollten angemessen in den Gesetzentwurf aufgenommen werden. Bisher liegen genehmigungspflichtige Wärmeleitungen im vorliegenden Entwurf nicht im überragenden öffentlichen Interesse; während Wärmeleitungen, die nicht genehmigungspflichtig sind, nicht einmal in den Anwendungsbereich fallen. Außerdem bestehen insbesondere hinsichtlich Planung, Errichtung und Betrieb von Großwärmepumpen und Wärmespeichern zusätzliche Beschleunigungspotenziale. Hierzu unterbreitet der BDEW im Kapitel 3 der Stellungnahme ergänzende Vorschläge.

2 Stellungnahme im Einzelnen zum vorliegenden GeoBG-Entwurf

2.1 Zu Artikel 1 – GeoBG

2.1.1 § 1 (Zweck und Ziel des Gesetzes)

In § 1 sollte zur Vollständigkeit und Übereinstimmung mit § 2 des Gesetzes der Satz 1 wie folgt ergänzt werden: „[...] sowie von Wärmespeichern und Wärmeleitungen.“

Der § 1 Satz 2 GeoBG sollte den Begriff der „Umgebungswärme“ ergänzend aufnehmen, um den Regelungsgegenstand des GeoBG klar zu umschreiben und den in § 2 genannten Anwendungsbereich widerzuspiegeln. So hält die Begründung zu § 2 Nr. 3 GeoBG im Entwurf auf S. 25 explizit fest, dass alle Wärmepumpen vom Anwendungsbereich umfasst sind, die „sowohl Umgebungswärme – wie Erdwärme oder die Wärme in Gewässern oder der Außenluft umfassen –, als auch Abwärme.“

2.1.2 § 2 GeoBG (Anwendungsbereich)

Der BDEW begrüßt, dass mit dem Gesetzentwurf beschleunigende Regelungen für die Zulassung von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmespeichern sowie Wärme- und Kälteleitungen inkl. ihrer Nebenanlagen geschaffen werden sollen. Ausweislich des Gesetzeszwecks umfasst dies

- › die Aufsuchung, Gewinnung und Nutzung von Erdwärme bzw. -kälte,

unkonventionelle Erdgaslagerstätten, grundsätzlich nicht für geothermische Anlagen berücksichtigt werden².

Die in Fachkreisen als „geschlossene geothermische Systeme (konduktive Systeme)“ bezeichneten, sogenannten Closed-Loop-Verfahren, bilden jedoch eine grundlegend andere Form der petrothermalen Untergrundnutzung. Sie sind nicht mit einer hydraulischen Stimulation oder der direkten Entnahme und Rückführung von Flüssigkeiten im Untergrund verbunden. Sie funktionieren ohne Stofftransport und unabhängig von Klüften, Poren oder Grundwasserleitern. Sie nutzen ausschließlich die Wärmeleitung im Gestein. Diese Form der petrothermalen Untergrundnutzung sollte also im Anwendungsbereich erfasst werden. Ein Änderungsvorschlag für § 2 ist am Ende des Kapitels zu finden.

Ausnahme von Wasserschutzgebieten I und II aus dem Anwendungsbereich:

Um den Schutz unserer Wasserressourcen zu gewährleisten, sind geothermische Anwendungen in den Wasserschutzzonen I und II zu verbieten³. In der Schutzzone III und in ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten, insbesondere von Grundwasserfassungen, sind geothermische Anwendungen unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, insbesondere des Wasserhaushaltsgesetzes und der Trinkwassereinzugsgebiete-Verordnung, sowie ggf. der Wasserschutzgebietsverordnungen als auch unter Einhaltung weiterer Voraussetzungen im Einzelfall durch eine wasserrechtliche Erlaubnis grundsätzlich genehmigungsfähig.

Die notwendigen Voraussetzungen sind in einem wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren nachzuweisen. Dabei ist das Wasserversorgungsunternehmen im Erlaubnisverfahren zu beteiligen. Falls die geplante geothermische Anlage in einem ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebiet ohne Wasserschutzgebiet liegt, sollte insbesondere geprüft werden, ob Schutzbestimmungen nach Maßgabe eines Wasserschutzgebietes festzulegen sind. In Betracht käme hier zum Beispiel die Festlegung bestimmter sicherheitstechnischer Vorkehrungen der Geothermieranlage

² BDEW-BVEG-Positionspapier (2021). Regelungspaket zum Fracking beibehalten. URL: <https://www.bdew.de/service/stellungnahmen/regelungspaket-zum-fracking-beibehalten/>

³ Maßgebliches Ziel einer Schutzgebietsausweisung ist der Schutz des Grundwassers insgesamt. Daraus ergibt sich, dass die Grenzen des an der Erdoberfläche ausgewiesenen Schutzgebietes nicht nur an der Oberfläche gelten, sondern auch in die Tiefe zu projizieren sind. Das Wasserschutzgebiet bezieht sich damit auf einen dreidimensionalen Gesteinskörper bzw. ein dreidimensionales Geosystem (Vgl. DVGW W 101).

und/oder den Ausschluss bestimmter chemischer Substanzen, die zum Einsatz gelangen dürfen.

Im Rahmen der wasserfachlichen Prüfung von geothermischen Anlagen sind insbesondere eine hinreichende hydrogeologische Charakterisierung sowie eine strukturierte konservative Modellierung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Hierbei sind insbesondere folgende wasserrelevante Risiken zu identifizieren und zu bewerten, welche die Wasserqualität nachhaltig negativ beeinflussen:

- › die Auswirkungen der Temperaturänderungen,
- › die Risiken einer Verunreinigung der Trinkwasserressourcen sowie
- › die Risiken einer induzierten Seismizität.

Die Erarbeitung einer detaillierten Arbeitsmethodik zur Identifizierung und Bewertung der wasserrelevanten Risiken bei geothermischen Anlagen sollte durch einen Expertenkreis bis zum Inkrafttreten des GeoBG erfolgen.

Insgesamt sollte der Anwendungsbereich entsprechend den oben genannten Aspekten konkretisiert werden:

Formulierungsvorschlag für § 2 GeoBG:

Dieses Gesetz ist anzuwenden auf die Zulassung der nachstehenden Anlagen und Leitungen, einschließlich der jeweils dazugehörigen Nebenanlagen und Bohrungen:

1. einer Anlage zur Aufsuchung oder Gewinnung und Nutzung von Erdwärme aus hydrothermalen Systemen oder geschlossenen petrothermalen Systemen der Tiefengeothermie,
2. einer Anlage zur Aufsuchung oder Gewinnung und Nutzung von Erdwärme aus oberflächennaher Geothermie,
3. einer Wärmepumpe,
4. eines Wärmespeichers,
5. einer Wärmeleitung.

Dieses Gesetz gilt nicht in Schutzzonen I und II von Wasserschutzgebieten nach § 51 ff. WHG. Diese Gebiete dürfen für Geothermieranlagen nicht in Anspruch genommen werden.

2.1.3 § 3 GeoBG (Begriffsbestimmung)

Im Hinblick der Begriffsbestimmungen sehen wir den folgenden Änderungsbedarf:

Zur Nummer 1 und 2 - Geothermie

Unter Nummer 1 und 2 ist die Formulierung „zur Gewinnung von Erdwärme aus einer oder mehreren Bohrungen“ missverständlich gewählt, da die Wärme nicht „aus der Bohrung“ gewonnen wird, sondern meist aus einem weitaus größeren Reservoir, das darunter liegt.

Korrekturvorschlag:

§ 3 Nummer 1 und 2 sollte wie folgt korrigiert werden:

„zur Gewinnung von Erdwärme, die mithilfe einer oder mehreren Bohrungen [...] an die Oberfläche transportiert wird.“

Zu Nummer 5 - Wärmeleitung

Der Begriff „Wärmeleitung“ wurde als Definition der Systemkomponente zur Verteilung der Wärme passend gewählt, um sowohl Wärmenetze als auch dezentrale Anlagen zu umfassen. Es besteht jedoch noch Klarstellungsbedarf wie folgt:

Vorschlag zur Klarstellung

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte Nummer 5 „Wärmeleitung“ wie folgt ergänzt werden:

„[...] von Dampf und Warmwasser, bestehend aus Vor- und Rücklauf“.

Die Begriffsbestimmung von Wärmeleitungen lässt zudem die explizit durch das Gesetz mitge-regelte Kälteerzeugung vermissen.

Zur Klarstellung ist es schließlich erforderlich hier den in der Begründung zu § 2 Nr. 5 und § 3 Nr. 5 genannten „Transport von einem Wärmeerzeuger zu den Wärmeverbrauchern“ sowie die Benennung von z. B. Fernwärmetransportleitungen zu verwenden.

Wichtig ist, dass neben den Rohrleitungsanlagen auch andere Anlagenteile und Nebenanlagen erfasst werden. Hierzu gehören Stützkonstruktionen und dienende Anlagenteile, ohne die eine Versorgung über ein Fernwärmenetz nicht möglich ist. Auch die Zulassung von Tragkonstruktionen oder Pumpen, Druckerhöhungsstationen und Schächten usw. muss von den Beschleunigungsmaßnahmen erfasst werden. Eine entsprechende Klarstellung in der Begriffsbestimmung wäre wünschenswert.

Ergänzende Begriffsbestimmung „Wärmepumpe“ erforderlich

Die Definition der „Wärmepumpe“ fehlt und ist zu ergänzen und zu präzisieren. Es sollte im Gesetz klargestellt werden, welche Arten und Größen von Wärmepumpen unter den Anwendungsbereich fallen. Eine Begriffsbestimmung im Sinne einer technischen Definition ist aufzunehmen. Hier ist explizit auf den Text der Begründung zu § 2 Nr. 3 GeoBG zu verweisen. Dort heißt es: „Eine Wärmepumpe im Sinne dieses Gesetzes ist eine Kraftwärmemaschine, die unter Aufwendung einer Antriebsenergie über ein Kühlmittel thermische Energie aus einem Reservoir mit niedriger Temperatur aufnimmt und als Nutzwärme mit höherer Temperatur auf ein zu beheizendes System überträgt. Das Reservoir mit niedriger Temperatur kann dabei sowohl Umgebungswärme - wie Erdwärme oder die Wärme in Gewässern oder der Außenluft umfassen-, als auch Abwärme. Erfasst werden nach Satz 2 sowohl Wärmepumpen mit als auch ohne Bohrungen.“

2.1.4 § 4 GeoBG (Überragendes öffentliches Interesse)

Grundsätzlich ist ein überragendes öffentliches Interesse für geothermische Anlagen zu begründen.

Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung klarstellen

Die Gewinnung von Geo- oder Aquathermie greift zwangsläufig in den natürlichen Wasserhaushalt ein. Nutzungskonflikte zwischen Wärmenutzung und Gewässerbewirtschaftung sind daher unvermeidbar. Die einander widerstrebenden Belange müssen zunächst ermittelt, gewichtet und schließlich einander wertend gegenübergestellt werden, um zu einem sachgerechten Ergebnis im Einzelfall zu gelangen. Systematisch ist dabei zwischen unterschiedlichen Konstellationen auf der Tatbestandsseite einer anwendbaren Vorschrift, bei der Betätigung des behördlichen Ermessens oder in der Planung wie z. B. bei der Festsetzung von Wasserschutzgebieten zu unterscheiden. Auch wenn die geo- oder aquathermische Nutzung in diesen Abwägungsprozessen nun dadurch privilegiert werden soll, dass deren Eigenschaft als „im überragenden öffentlichen Interesse liegend“ gesetzlich festgeschrieben wird, kann damit der Vorrang dieser Abwägungsbelange gegenüber anderen kollidierenden Belangen verfassungsrechtlichen Rangs, insbesondere der öffentlichen Wasserversorgung, nicht verbindlich vorgegeben werden. Die einfach-gesetzliche Privilegierung versagt jedenfalls dann, wenn der Errichtung oder der Betrieb einer tatbestandlich erfassten Geothermieranlage oder -leitung kollidierende Belange verfassungsrechtlichen Rangs entgegenstehen.

Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit sollte in § 4 GeoBG klarstellend aufgenommen werden, dass in Wasserschutzgebieten und ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten der verfassungsrechtliche Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung dahingehend unberührt bleibt, dass eine nachteilig veränderte Wasserbeschaffenheit sowie eine Beeinträchtigung der

öffentlichen Wasserversorgung insgesamt ausgeschlossen sein müssen. Hiermit soll von vornherein Befürchtungen begegnet werden, dass in der konkreten Vollzugssituation die Belange der Wasserwirtschaft, insbesondere der öffentlichen Wasserversorgung, beeinträchtigt werden. Der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung ist nicht nur im Wasserhaushaltsgesetz einfach-gesetzlich verankert, sondern genießt nach der Rechtsprechung des BVerfG einen überragenden verfassungsrechtlichen Rang, der insbesondere aus dem Sozialstaatsprinzip und den Grundrechten folgt. Eine geordnete Bewirtschaftung der Gewässer als eine der wichtigsten Grundlagen allen menschlichen, tierischen und pflanzlichen Lebens ist danach sowohl für die Bevölkerung als auch für die Gesamtwirtschaft „lebensnotwendig“ und in Abwägungen entsprechend zu beachten. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit im praktischen Vollzug bedarf es daher einer klarstellenden gesetzlichen Regelung, dass der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung auch im Hinblick auf die Ressourcenverfügbarkeit und sonstige Belange gewahrt bleibt. Mit einer solchen Regelung kann ein wesentlicher Beitrag zur Beschleunigung geleistet werden.

Um dies im Rahmen des Vollzugs unmissverständlich sicherzustellen, hält der BDEW eine Konkretisierung im Rahmen der gesetzlichen Regelung für erforderlich.

Wärmeleitungen einbeziehen

Nach der vorgeschlagenen Regelung werden Wärmeleitungen nicht vom überragenden öffentlichen Interesse nach dem GeoBG erfasst. Dies sollte korrigiert werden.

Der BDEW bittet daher um Ergänzung des § 4 Abs. 1 wie folgt:

Formulierungsvorschlag für § 4 GeoBG:

Die Errichtung, der Betrieb oder die Änderung einer Anlage nach § 2 ~~Nummer 1 bis 4~~ liegen bis zum Erreichen der Netto- Treibhausgasneutralität im Jahr 2045 im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit. Sie sollen als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. Satz 1 ist in den jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen gegenüber den Belangen der Landes- und Bündnisverteidigung nicht anzuwenden. **In Wasserschutzgebieten und ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten bleibt das überragende öffentliche Interesse an der öffentlichen Wasserversorgung dahingehend unberührt, dass eine nachteilig veränderte Wasserbeschaffenheit ausgeschlossen sein muss.**

2.1.5 § 5 GeoBG (Vorzeitiger Baubeginn)

Die Regelungen zum vorzeitigen Baubeginn sind zu begrüßen. Allerdings greift die Beschränkung auf Tiefengeothermie zu kurz. Auch Projekte mit Wärmepumpen, Wärmeleitungen oder Speichern benötigen in der Praxis häufig einen vorzeitigen Baubeginn. Daher sollte die

Regelung auch auf die Fälle des § 2 Nr. 3-5 GeoBG anwendbar sein. Es wird daher darum gebeten, den § 5 GeoBG auch um den vorzeitigen Beginn des § 8a BImSchG und § 44c EnWG zu erweitern.

2.1.6 § 6 GeoBG (Maßgabe für § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes)

Die Maßgabe zur Anwendung des Bundesnaturschutzgesetzes bzgl. der seismischen Exploration ist zu begrüßen. Der BDEW hatte zum letzten Entwurf angeregt, diese Regelung auch auf die Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG auszudehnen, um die Genehmigungsverfahren weiter zu vereinfachen. Es ist zu begrüßen, dass das mit dem gegenwärtigen Gesetzesentwurf gelungen ist.

Allerdings führt die Formulierung „in der Regel“ zu unklaren Entscheidungsräumen der Behörde. Hier sollte z. B. eine klare Definition derjenigen Aspekte erfolgen, die dazu führen können, dass eine seismische Exploration als mutwillige Beunruhigung wildlebender Tiere angesehen wird, um eben diese unklaren Entscheidungsräume der Behörde auszuschließen.

Außerdem sollte von der Formulierung „Vibrotruck“ Abstand genommen werden, da es sich um einen technischen Spezialbegriff handelt, der ohne Begriffsdefinition nicht aus sich heraus verständlich ist. Formulierungen, wie „Vibrotrucks“ könnten sich außerdem im Laufe der Zeit überholen. Vorzugswürdig erscheint der in Abs. 1 benutzte Begriff „Vibration“, da dieser allgemein verständlicher ist. Hinzu kommt, dass er technikoffener formuliert ist und auch Sachverhalte erfasst, in denen das Vibrationsgerät nicht in einem „Truck“ integriert ist.

Formulierungsvorschlag:

(2) § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der Erlaubnis zur Aufsuchung von Erdwärme mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine seismische Exploration, durch ~~Vibrotrucks~~ **Vibration** auf befestigten Straßen und Wegen in der Regel nicht zu einer erheblichen Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten führt, wenn eine ökologische Baubegleitung erfolgt.

Die Begründung zu § 4 GeoBG führt explizit bei der Schutzgüterabwägung den § 15 Abs. 5 BNatSchG bei nicht kompensierbaren Eingriffen in die Natur und Landschaft an. Gerade aufgrund der besonderen Lage/Verortung von Wärmeleitungen (u. a. beim Ausbau im außerstädtischen Bereich, Querung von Gewässern) außerhalb von bauplanungsrechtlichen Innenbereichen nach § 34 BauGB bedarf es einer Regelung in § 6 GeoBG, die eine zeitnahe Entscheidung über Eingriffe nach § 14 BNatSchG ermöglicht und sicherstellt, dass bei nicht kompensierbaren Eingriffen Lösungen im Sinne der Schutzgüterabwägung getroffen werden. Bei Ersatzmaßnahmen (im Sinne der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG) sollten diese auch außerhalb der

durch den Eingriff betroffenen Naturräume erfolgen können. Für die Umsetzung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung sollten starre Fristerfordernisse weggefallen, vielmehr sollten die Umsetzungsfristen „angemessen“ sein.

Formulierungsvorschlag:

In § 14 BNatSchG – Eingriffe in Natur und Landschaft:

- (1) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie seismische Messungen auf solchen Flächen und entlang von öffentlichen und nichtöffentlichen, land- und forstwirtschaftlichen Wegen und Straßen sind ~~ist~~ nicht als Eingriff anzusehen, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege berücksichtigt werden. Entsprechendes gilt für Maßnahmen, die der Vorbereitung zulassungsbedürftiger Vorhaben dienen, sofern diese Vorhaben im überragenden öffentlichen Interesse stehen und soweit die Maßnahmen nur zu geringfügigen Veränderungen im Sinne von Absatz 1 führen.

In § 15 BNatSchG – Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(6) Wird ein Eingriff nach Absatz 5 zugelassen oder durchgeführt, obwohl die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder zu ersetzen sind, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leisten. [...]

(6a neu) Abweichend von Absatz 5 und Absatz 6 Satz 1 kann der Vorhabenträger für Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen auf Antrag anstelle von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen Ersatz in Geld leisten.

Zusätzlich wäre eine Anpassung von § 39 BNatSchG zielführend. Die Schnitt- und Fällverbote des § 39 BNatSchG gelten uneingeschränkt jedenfalls für Straßenbäume, Alleen und Bäume in der freien Landschaft (außerhalb des Waldes). In erster Konsequenz bedeutet dies, dass im Schutzzeitraum 1. März bis zum 30. September nicht gebaut werden kann, wenn dies umfangreiche Baumfällungs-Maßnahmen voraussetzt. Zur Beschleunigung der Wärmewende (Leitungs- und Anlagenbau) schlagen wir folgende Änderung im BNatSchG vor:

Formulierungsvorschlag:

§ 39 BNatSchG – Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Die Verbote des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 gelten nicht für

1. behördlich angeordnete Maßnahmen,

2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden können, wenn sie

- a) behördlich durchgeführt werden,
- b) behördlich zugelassen sind oder
- c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen,

3. **Maßnahmen nach § 14 Abs. 2 BNatSchG oder** nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft,

4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung der Baumaßnahmen beseitigt werden muss.

- Bei gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG sollte eine Ausnahme auch dann zugelassen werden, wenn „dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses erforderlich ist“.
- Die Schutzgüterabwägungen müssen auch bei § 39 BNatSchG Eingang finden und sollten aufgrund des öffentlichen Interesses vorrangig ermöglichen, Maßnahmen auch in der Zeit vom 01.03. bis 30.09. durchzuführen. Dies ist zwar bereits in § 39 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 vorgesehen, sollte jedoch eine stärkere Betonung auf die Durchführbarkeit unter ökologischer Baubegleitung finden.

2.1.7 § 7 GeoBG (Duldungspflichten)

Die Regelung einer Duldungspflicht für den Grundstückseigentümer in Bezug auf Maßnahmen zur seismischen Exploration ist zu begrüßen. Allerdings sollten die Duldungspflichten über die seismische Exploration hinaus auch weitere vorbereitende bauliche Maßnahmen umfassen. Vorbild kann hier die Regelung des § 44 Abs. 1 EnWG sein.

Es sollte jedoch eine vorherige Bekanntmachung in Anlehnung an den § 44 Abs. 2 Satz 1 EnWG für Explorationsmaßnahmen geregelt werden, damit sich der Grundstückseigentümer und -nutzer auf die Durchführung der Maßnahmen einstellen kann und ggf. ausreichend Zeit hat, um Rückfragen zu stellen oder Vorbereitungen zu treffen. Angelehnt an § 44 Abs. 2 S. 1 EnWG sollte eine entsprechende Ergänzung eingefügt werden.

Neben der Landes- und Bündnisverteidigung müssen auch die Belange der kritischen Infrastruktur wie der öffentlichen Wasserversorgung berücksichtigt werden. Dem Schutz kritischer Infrastrukturen ist Rechnung zu tragen. Der Zugang Dritter zu KRITIS-Anlagen sollte nur nach Zustimmung erfolgen. Vibrationen werden nicht nur in den Boden, sondern auch durch den Boden auf angrenzende Strukturen übertragen. Bei dieser Form der Exploration kann also ein

Risiko für die Versorgungssicherheit nicht ausgeschlossen werden. Denn auch ein kleiner Schaden an einem Bauwerk wie einer Brunnenfassung oder einem Trinkwasserbehälter kann zu Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit führen. Um dem vorzubeugen, schlagen wir vor, dass in Wasserschutzgebieten ein ausreichender Sicherheitsabstand zu oberirdischen Gebäuden und Einrichtungen der öffentlichen Wasserversorgung von z. B. 100 m einzuhalten ist, der sicherstellt, dass es nicht zu Beeinträchtigungen kommen kann.

Formulierungsvorschlag § 7 Abs. 1 Satz 3 GeoBG (neu)

In Wasserschutzgebieten gilt ein Sicherheitsabstand von 100 m zu oberirdischen Gebäuden und Einrichtungen der öffentlichen Wasserversorgung bzw. die Zustimmung durch den Wasserversorger.

Formulierungsvorschlag § 7 Abs. 3 GeoBG (neu)

(3) Die Absicht, solche Arbeiten auszuführen, ist dem Eigentümer oder sonstigen Nutzungsberechtigten mindestens zwei Wochen vor dem vorgesehenen Zeitpunkt unmittelbar oder durch ortsübliche Bekanntmachung in den Gemeinden, in denen die Vorarbeiten durchzuführen sind, durch den Träger des Vorhabens bekannt zu geben.

2.1.8 § 8 GeoBG (Planfeststellung, Plangenehmigung)

§ 8 GeoBG regelt das Erfordernis eines Planfeststellungsverfahrens für UVP-pflichtige Wärmeleitungen entsprechend § 65 UVPG und eröffnet damit die Möglichkeit, die erleichternden und beschleunigenden Regelungen für Planfeststellungsverfahren nach dem EnWG nach den Maßgaben der Absätze 2 bis 4 auch auf Wärmeleitungen anzuwenden. Zudem legt § 8 fest, dass die für die Planfeststellung von Gasleitungen zuständigen Behörden auch für die entsprechenden Verfahren für Wärmeleitungen zuständig sein sollen. Diese Regelungen sind zu begrüßen. Eine Beschleunigung des Fernwärmeleitungsaubaus ist dringend erforderlich.

In § 8 Absatz 2 GeoBG sollten weitere wichtige Regelungen aus dem Planfeststellungsrecht für den Strom- und Gasleitungsbau aufgenommen werden, um die dort geltenden Beschleunigungsregelungen auch für Fernwärmeleitungen umfassend anwenden zu können.

Formulierungsvorschlag:

In Absatz 2 unter § 8 GeoBG sollten folgende drei weitere Punkte aufgenommen werden:

7. § 43e EnWG für Rechtsbehelfe gegen einen Planfeststellungsbeschluss oder eine Plangenehmigung

8. § 44a EnWG für die Veränderungssperre

9. § 44b EnWG für die vorzeitige Besitzeinweisung

Es sollte aber darüber hinaus eine Klarstellung in Anlage 1 UVPG geben, ob bestimmte Wärmespeicher Anlagen der Nr. 19.9.3 UVPG sind und damit einer Planfeststellung oder Plange-
nehmigung bedürfen und die Verfahren über die in § 8 Abs. 1 GeoBG genannten Behörden ge-
führt werden. Die oberirdische Lagerung von Wärme in Behältern, hat keine größere Umwelt-
relevanz als die Errichtung einer baulichen Anlage einer vergleichbaren Bauart und -masse.

2.1.9 § 9 GeoBG (Rechtsbehelfe)

Der BDEW begrüßt, dass Rechtsbehelfe gegen Anlagen nach § 2 GeoBG keine aufschiebende Wirkung haben sollen.

2.1.10 § 10 GeoBG (Sachliche Zuständigkeit der Obergerverwaltungsgerichte)

Der BDEW begrüßt die erstinstanzliche Zuständigkeit der Obergerverwaltungsgerichte für Streitig-
keiten über Anlagen zur Nutzung von Tiefengeothermie und Wärmepumpen über 500 Kilo-
watt thermischer Leistung.

2.1.11 § 11 Übergangsregelungen

Die Übergangsregelungen sind so zu gestalten, dass keine rückwirkenden Regelungen einge-
führt werden, die bereits begonnene Verfahren zeitlich benachteiligen. Es sollte klargestellt
werden, dass laufende Verfahren nach dem bisher geltenden Recht abgeschlossen werden, es
sei denn, die Regelungen des GeoBG führen zu Vereinfachungen und Beschleunigungen auch
bei Neuaufsetzung des Verfahrensschrittes.

2.2 Zu Artikel 2 – Änderungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits- prüfung

Die Regelungen sind zu begrüßen. Auf die Ausführungen zu § 8 GeoBG (oben) wird verwiesen.

Der neue Absatz 3 bedarf der Klarstellung, dass dieser ausschließlich für Wärmeleitungen gilt,
die dem Anwendungsbereich des GeoBG unterliegen. Das sind per Gesetz nicht alle Wärmelei-
tungen. Zudem sei auf die Kommentierung zu den dienenden Einrichtungen von Wärmeleitun-
gen in dieser Stellungnahme zu § 3 GeoBG verwiesen.

Außerdem sollte auch hier die Klarstellung zu Wärmespeichern nach GeoBG und dem Vorha-
bensumfang nach Anlage 1 Nr. 19.9.3 UVPG erfolgen.

Darüber hinaus sollte dieser Gesetzentwurf und die darin angestrebte Verfahrensbeschleuni-
gung dazu genutzt werden, ein seit Jahren bestehendes Genehmigungshemmnis beim Aus-
bau der Wärmenetze aufzulösen. Dazu müsste die Definition des Vorhabens der Nr. 19.7.2

Anlage 1 UVPG angepasst werden. Hintergrund ist, dass Leitungsvorhaben zur Netzverstärkung häufig kleine Bereiche in städtischen Randlagen oder Parks tangieren, die z. B. als "Außenbereichsinseln im Innenbereich" eingeordnet werden. Die Auswirkungen von erdverlegten Leitungen auf die Außenbereichsabgrenzung und die Schutzgüter nach UVPG sind in diesen Randbereichen zum planungsrechtlichen Innenbereich jedoch gering und der Erfüllungsaufwand verhältnismäßig hoch. Gerade auch im Hinblick auf die Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen werden sich Konstellationen ergeben, bei denen Leitungen von neu zu erschließenden Anlagen durch kurze Bereiche des planungsrechtlichen Außenbereichs verlaufen. Eine Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens für die Geothermieranlage verfehlt hierbei unter Umständen seine Wirkung, wenn selbst eine geringe Tangierung des Außenbereichs ein Plangenehmigungsverfahren für die gesamte Anbindungsleitung nach sich zieht, da der Vorhabensbegriff des UVPG sich immer auf die gesamte Leitung und nicht nur auf Teilbereiche bezieht.

Erhebliche Eingriffe werden auch außerhalb planrechtlicher Verfahren durch den Arten- und Biotopschutz wirksam vermieden (auch bei Biotopflächen an Leitungsvorhaben, die ausschließlich im planungsrechtlichen Innenbereich verlaufen und nicht unter das UVPG fallen). Durch die geplante Änderung würden Vorhaben mit weniger als 5 km Länge, die im Wesentlichen im planungsrechtlichen Innenbereich verlaufen und auch sonst keiner standortbezogenen Vorprüfung und keines Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens bedürften, nicht weiter in diesen Verfahren zu betrachten sein. Gleichzeitig würden die Umweltstandards nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht wesentlich verringert, da kleinräumige Eingriffe in Schutzgüter, die eine Erheblichkeit des Eingriffes des Gesamtvorhabens bedingen könnten, über andere Umweltgesetzgebung abgedeckt wären (z. B. § 30 und § 44 BNatSchG). Die vorgeschlagene Einschränkung für ausschließlich erdverlegte Leitungen außerhalb von Natura2000-Gebieten wird vor dem Hintergrund weiterer betroffener Schutzgüter jedoch für sinnvoll erachtet.

Wir schlagen folgende Formulierung zur Änderung des UVPG Anlage 1 vor:

Nr. 19.7.2 sollte wie folgt geändert werden:

"einer Länge von weniger als 5 km ~~im Außenbereich~~ **die nicht überwiegend im planungsrechtlichen Innenbereich verlaufen, außer bei der baulichen Ausführung als Freileitung und bei Teilbereichen in Natura2000-Gebieten**"

Anpassungen in § 67 UVPG (Verfahren; Verordnungsermächtigung) erforderlich:

Die jetzige Fassung § 67 UVPG erfasst nur einen kleinen Teil der im Rahmen der Energie- und Wärmewende notwendigen Maßnahmen. Gleiches sollte für Errichtung von

Wasserfernleitungen (Anlage 1 Ziffer 19.8 UVPG) oder künstlichen Wasserspeichern (Anlage 1 Ziffer 19.9 UVPG) beispielsweise in Form von Langzeitwärmespeichern (z. B. Erdbecken) gelten. Für Geothermie- und Wärmeanlagen sind ebenso (Kalt-)Wasserleitungen und ggf. (Kalt-)Wasserspeicher erforderlich (wie im Übrigen auch für die Versorgung von Elektrolyseuren mit Wasser als Grundstoff).

Formulierungsvorschlag

§ 67a Abs. 1 Satz 1 UVPG sollte wie folgt geändert werden:

„In einem Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahren für ein Vorhaben nach § 65 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Nummer 19.7 **bis 19.9** kann die ... zuständige Behörde vorläufig zulassen, dass bereits vor Feststellung des Plans oder Erteilung der Plangenehmigung in Teilen mit Errichtung oder Änderung der Rohrleitungsanlage einschließlich Vorarbeiten begonnen wird, wenn [...]“

2.3 Zu Artikel 3 - Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung

In Fällen, in denen verwaltungsgerichtliche Rechtsstreitigkeiten über Anlagen zur Gewinnung von oberflächennaher Geothermie oder Tiefengeothermie entstehen, führt die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte zu einer erheblichen Beschleunigung. Die Regelung ist daher zu begrüßen.

Es sollte geprüft werden, ob durch die Regelungen in § 8 GeoBG in Verbindung mit den Änderungen des UVPG in Artikel 2 dieses Gesetzes auch eine Änderung von § 48 Abs. 1 Nr. 15 VwGO erforderlich wird.

2.4 Zu Artikel 4 - Änderungen des Bundesberggesetzes

Es sollte möglich sein, seismische Exploration auch über Erlaubnisgrenzen hinweg durchzuführen, z. B. um existierende Tiefbohrungen zu Kalibrierungszwecken in den Messbereich zu inkludieren. Damit würde verhindert, dass Geothermie-Entwickler im Sinne eines späteren Betriebs unnötig große Erlaubnisfelder beantragen müssen und damit benachbarte Projekte eventuell blockieren.

2.4.1 Begriffsbestimmungen im § 4 BBergG

Zur Gewinnung von Erdwärme gehört auch deren Umwandlung in nutzbare Wärme bis zur Einspeisung in ein Wärmenetz und deren Umwandlung in elektrischen Strom, wenn sie in unmittelbarem betrieblichem Zusammenhang mit der Gewinnung erfolgen. Außerdem sollte die Nutzung von Erdwärme **außerhalb des Gewinnungsbetriebs** einer Weiterverarbeitung gleichgestellt sein.

2.4.2 Zur Förderabgabe in § 31 BBergG

Für die Gewinnung von Erdwärme sollte keine Förderabgabe erhoben werden. Diese Formulierung sollte Eingang in § 31 Absatz 1 BBergG finden.

2.4.3 § 52 BBergG

Die vorgeschlagene Änderung des § 52 Abs. 1 BBergG ermöglicht eine längere Laufzeit von Hauptbetriebsplänen bei Geothermie-Projekten. Kern der Neuregelung ist, dass für die **Geothermie längere Hauptbetriebspläne** (mindestens vier Jahre bis zu 8 Jahre) zugelassen werden sollen. Diese Regelung ist sehr zu begrüßen.

Der vorgeschlagene Wortlaut von § 52 Abs. 1 Sätze 3 und 6 BBergG indiziert allerdings, dass eine Antragstellung des Unternehmers für eine Geltungsdauer von mehr als zwei Jahren eine vorherige Festlegung der Behörde erfordert. Es ist unklar, auf welchem Wege eine solche Festlegung erfolgen soll. Eine solche Festlegung erscheint auch nicht erforderlich, wenn die Kriterien für die längere Laufzeit durch den Antrag des Vorhabenträgers ausgefüllt werden. Der Wegfall des vorherigen Festlegungserfordernisses entspräche zudem der Zielsetzung des Bürokratieabbaus.

Der BDEW schlägt daher die folgenden Änderungen vor:

Formulierungsvorschlag für § 52 Abs. 1 Satz 3 BBergG

~~Die zuständige Behörde soll abweichend von Satz 1 festlegen, dass Hauptbetriebspläne auch für einen längeren Zeitraum als für zwei Jahre aufgestellt werden können, Abweichend von Satz 1 können Hauptbetriebspläne auch für einen längeren Zeitraum als zwei Jahre aufgestellt werden und sind von der zuständigen Behörde zuzulassen,~~ wenn eine Kontrolle des Betriebs auch bei einer längeren Laufzeit des Hauptbetriebsplans möglich ist, insbesondere, wenn der Betriebsverlauf absehbar ist.

2.4.4 § 56 BBergG

Die Regelung, dass der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Bergschadensausfallkasse als Nachweis über die Absicherung für Bergschäden darstellt, begrüßt der BDEW.

Geothermiebohrungen sollten in den Zonen I und II von Wasserschutzgebieten grundsätzlich ausgeschlossen sein, um die empfindlichen Trinkwasserressourcen nachhaltig zu schützen. Jedenfalls ist aber die Absicherung möglicher Risiken, die mit Bohrmaßnahmen im Untergrund verbunden sind, wichtig. Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass im Falle von Gewässerverunreinigungen oder sonstigen Schäden geeignete finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um Umweltschäden zu beheben und Ersatzansprüche Dritter zu erfüllen. Eine

Versicherung würde somit wesentlich zur Risikoversorge beitragen und wäre ein zentraler Bestandteil des Genehmigungsverfahrens im Sinne des vorsorgenden Gewässerschutzes.

Wir bitten den Bundestag daher, sich dafür einzusetzen, dass die die Bundesregierung prüft, ob Schäden durch Geothermievorhaben in Wasserschutzgebietszonen, die die Grundwasserqualität kurzfristig und/oder nachhaltig beeinträchtigen können, durch eine Gewässerschadenhaftpflichtversicherung abgedeckt werden können.

2.4.5 § 57e BBergG

Die Ausweitung der Verfahren im Zusammenhang mit Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen auf Vorhaben zur Untergrundspeicherung von Wärme oder Wasserstoff ist sinnvoll und greift im Bergrecht wichtige neue Anwendungsfälle auf.

Der BDEW begrüßt auch, dass die Regelung nun auch die Fälle umfasst, bei denen die Sole, die zur Wärmegewinnung mit dem heißen Thermalwasser zutage gefördert wird, auch bestimmte Bodenschätze enthält und diese Gewinnung mitgeförderter Bodenschätze ebenfalls erfasst.

Sofern hierbei eine Gewinnung der entsprechenden Bodenschätze stattfindet, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zum Schutz vor Einträgen in Boden und Grundwasser zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt für die Nutzung und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Eine entsprechende Klarstellung sollte in § 57e Abs. 1 aufgenommen werden.

Formulierungsvorschlag für § 57e Abs. 1 BBergG:

(1) Für die Zulassung von Betriebsplänen für Vorhaben im Zusammenhang mit der **Aufsuchung und Gewinnung von Erdwärme nach diesem Gesetz, für bei der Förderung von Erdwärme gewonnene weitere Bodenschätze sowie für Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb eines Untergrundspeichers zur Speicherung von Wasserstoff, Wasserstoffgemischen oder von Wärme nach § 4 Absatz 9 Satz 2 sind die Absätze 2 bis 7 anzuwenden. Sofern hierbei eine Gewinnung von Bodenschätzen stattfindet, sind entsprechende Schutzmaßnahmen zum Schutz vor Einträgen in Boden und Grundwasser zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt für die Nutzung und Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.**

Zu Absatz 3: Bereitstellung eines Verfahrenshandbuchs.

Ziel ist es laut Begründung, dass die einheitliche Stelle „dem Antragssteller elektronische Formulare bereit[stellt], aus denen Art, Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen ersichtlich ist.“

Die fehlende Standardisierung der Verfahren war bisher ein Grund für längere Bearbeitungsdauern, da den Antragsstellern die Informationen nicht zur Verfügung standen, welche Unterlagen für die Bearbeitung essenziell sind. Folglich wurden auch Unterlagen eingereicht, die nicht notwendig waren und von den Behörden dennoch geprüft werden mussten. Eindeutige

Vorgaben sind hier zu begrüßen, wodurch der Begriff des „Verfahrenshandbuchs“ präzisiert werden sollte.

Zu Absatz 4:

Der BDEW begrüßt die Einführung einer „Nichtäußerungsfiktion“ in § 57e Abs. 4. Die vorgesehene behördliche, einzelfallbezogene Bearbeitung binnen eines Monats wird – insbesondere bei einer Beteiligung von Trägern öffentlicher Belange – aus Sicht des BDEW vor dem Hintergrund der zu berücksichtigenden komplexen geologischen Gegebenheiten vielfach kaum einzuhalten sein. Gleichwohl sollte auf eine einzelfallbezogene, fachliche Prüfung speziell in geologisch/geohydrologisch heterogenen Wassereinzugsgebieten nicht verzichtet werden. Der BDEW bittet daher darum, eine ausreichende Reaktionszeit der zuständigen Behörden von mindestens 8 Wochen zu gewährleisten.

Zu Absatz 5

Der BDEW begrüßt die Regelung zur Vollständigkeit von Antragsunterlagen. Ergänzend sollte eine Regelung zur Weiterleitung eingegangener Behördenstellungnahmen an den Antragsteller aufgenommen werden. § 10 Absatz 5 Satz 2 BImSchG (in der Fassung nach der jüngsten Änderung) sieht vor, dass eingegangene Behördenstellungnahmen unverzüglich auch an den Antragsteller weiterzuleiten sind. Dies ermöglicht dem Antragsteller eine schnelle und kompetente Reaktion und birgt damit erhebliches Beschleunigungspotenzial. Dementsprechend sollte eine entsprechende Regelung auch für Geothermieranlagen im BBergG aufgenommen werden.

Zu Absatz 6

Die klare Fristenregelung und Festsetzung auf ein Jahr ist sehr zu begrüßen. Eine einmalige Verlängerung der Frist um 6 Monate ist jedoch zu lang. Bis zur Wärmegewinnung sind mehrere genehmigte Hauptbetriebspläne notwendig: Für die Erkundung über eine 3D-Seismik, die Errichtung des Bohrplatzes und der Bohrungen und für die kommerzielle Wärmegewinnung. Schlimmstenfalls wird jeweils die einmalige Verlängerung in Anspruch genommen, sodass sich das Projekt um 1,5 Jahre verzögert und die Gesamtgenehmigungsdauer bei 4,5 Jahren liegt. Daher sollte die Fristverlängerung auf 3 Monate begrenzt werden und nur in unvorhersehbaren Ausnahmefällen greifen können.

Auch die kürzere Frist für kleinere Anlagen nach Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 ist zu begrüßen. Es ist allerdings nicht einleuchtend, warum diese kurze Frist nur dann gilt, wenn die Anlagen im Zusammenhang mit einer Wärmepumpe betrieben werden. Daher sollte auf das Erfordernis, dass die Nutzung der Erdwärme mit der Installation einer Wärmepumpe verbunden sein muss, verzichtet werden.

Formulierungsvorschlag zu § 57e Absatz 6 BBergG:

6) Die zuständige Behörde entscheidet über die Zulassung innerhalb der folgenden Fristen:

1. bei Vorhaben zur Gewinnung von Erdwärme sowie bei Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb eines Untergrundspeichers zur Speicherung von Wasserstoff, Wasserstoffgemischen oder von Wärme nach § 4 Absatz 9 Satz 2 innerhalb eines Jahres,
2. abweichend von Nummer 1 bei Vorhaben zur Gewinnung von Erdwärme nach diesem Gesetz, wenn diese ~~mittels Installation von Wärmepumpen~~ mit einer thermischen Leistung von unter 50 Megawatt realisiert werden, innerhalb von drei Monaten.
3. (...)

Die zuständige Behörde kann die Frist nach Satz 1 Nummer 1 und 3 in durch außergewöhnliche Umstände hinreichend begründeten Fällen einmalig um bis zu **drei** Monate verlängern.
(...)

(Fett hervorgehobene Änderungen sind solche des BDEW.)

BDEW-Vorschlag für einen neuen Absatz 9 - Zulassung des vorzeitigen Beginns für das Bergrecht regeln

Der BDEW regt an, angelehnt an § 8a BImSchG auch für bergrechtlich zuzulassende Geothermieranlagen eine Regelung zur Zulassung des vorzeitigen Beginns zu schaffen.

Der BDEW weist auch für diese Fälle daraufhin, dass im Rahmen dieser Verfahren die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands für den Fall, dass die Anlage später doch nicht genehmigungsfähig wird, i. d. R. nicht ohne Weiteres umsetzbar ist. Entsprechend sollte der vorzeitige Beginn von Arbeiten, insbesondere in Trinkwasserschutzgebieten und ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten, nur nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung genehmigt werden.

Formulierungsvorschlag für § 57e Absatz 9 BBergG:

„(9) Zulassung des vorzeitigen Beginns

In einem Verfahren nach Absatz 1 soll die zuständige Behörde auf Antrag vorläufig zulassen, dass bereits vor Erteilung des Betriebsplans mit der Errichtung des Betriebs sowie der Aufsuchung und Gewinnung von Erdwärme und der dabei zu Tage geförderter weiterer Bodenschätze einschließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, begonnen wird, wenn

- 1. mit einer Entscheidung zugunsten des Antragstellers gerechnet werden kann,**
- 2. ein öffentliches Interesse oder ein berechtigtes Interesse des Antragstellers an der vorzeitigen Aufsuchung besteht und**

3. der Antragsteller sich verpflichtet, alle bis zur Entscheidung durch die Aufsichtung verursachten Schäden zu ersetzen und, wenn das Vorhaben nicht zugelassen wird, den früheren Zustand wiederherzustellen.

Die Zulassung kann jederzeit widerrufen werden. Sie kann mit Auflagen verbunden oder unter dem Vorbehalt nachträglicher Auflagen erteilt werden. Die zuständige Behörde kann die Leistung einer Sicherheit verlangen, soweit dies erforderlich ist, um die Erfüllung der Pflichten des Antragstellers zu sichern. Die Entscheidung über die Zulassung ist nach Maßgabe des Absatzes 7 zu veröffentlichen.

2.4.6 § 68 BBergG Erlass von Bergverordnungen – Verordnungsermächtigung für Vorhaben zur Nutzung geothermischer Ressourcen

Die Verordnungsermächtigung zum Erlass von Bergverordnungen in § 68 BBergG sollte um eine Ermächtigung zum Erlass entsprechender Verordnungen auch für Vorhaben zur Nutzung geothermischer Ressourcen erweitert werden.

Formulierungsvorschlag für § 68 BBergG

- (1) Bergverordnungen auf Grund der §§ 65 bis 67 werden, soweit sich aus Absatz 2 nichts anderes ergibt, von den Landesregierungen erlassen. Diese können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen.
- (2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erlässt Bergverordnungen,
1. soweit sie auf Grund des § 65 Satz 1 Nr. 3, 6 und 5 in Verbindung mit Nr. 3, des § 65 Satz 2, des § 66 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a, b, d und e und des § 67 ergehen,
 2. soweit sie Tätigkeiten im Sinne des § 2 im Bereich des Festlandsockels betreffen,
 3. soweit **sie Tiefbohrungen und damit zusammenhängende Tätigkeiten des Bohrlochbergbaus betreffen oder sonst** für gleichartige Verhältnisse der Schutz der in den §§ 65 bis 67 bezeichneten Rechtsgüter und Belange durch Bergverordnungen nach Absatz 1 nicht gleichwertig sichergestellt wird oder soweit Rechtsakte des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften oder Beschlüsse internationaler Organisationen oder zwischenstaatliche Vereinbarungen, die Gegenstände dieses Gesetzes betreffen, durchgeführt werden **und**
 4. **zur Regelung des Einsatzes wiederkehrender unbedenklicher Stoffe bei Vorhaben zur Gewinnung von Erdwärme.**

2.5 Zu Artikel 3 - Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes

Geothermische Anlagen und der Trinkwasserressourcenschutz müssen sich nicht grundsätzlich ausschließen (Ausnahme: Anlagen in Wasserschutzzone I und II). Gefährdungen für die Wasserressourcen können durch technische Vorgaben, insbesondere bei den Wärmeträgermedien, minimiert werden. Dies ist aber nur über Nebenbestimmungen in einem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren rechtssicher möglich und durchsetzbar. Eine wasserrechtliche Erlaubnis für Geothermievorhaben sollte grundsätzlich in Wasserschutzgebieten und in den ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten Pflicht sein. Nur so kann eine sorgfältige Prüfung durch die zuständigen Behörden und betroffene Wasserversorgungsunternehmen sowie ein vorbeugender Gewässerschutz durch angemessene Festlegung von Nebenbestimmungen gewährleistet werden.

Zudem sollte die Errichtung und der Betrieb einer Erdwärmeanlage dem betroffenen Wasserversorger im Vorfeld angezeigt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die betroffenen Wasserversorgungsunternehmen vom Vorhaben überhaupt nichts erfahren. Dabei geht der BDEW davon aus, dass im Falle einer absehbaren Betroffenheit eine einfache Mitteilung mit kurzer Begründung an die Wasserbehörde ausreicht, um das Erfordernis eines Erlaubnisverfahrens geltend zu machen.

2.5.1 § 11b WHG (Projektmanager)

Die Einführung eines Projektmanagers ist zu begrüßen. Es ist für eine konzentrierte und beschleunigte Umsetzung von Vorhaben, bei der verschiedene und teilweise kollidierende Belange zu berücksichtigen sind, von Vorteil, wenn es einen Ansprechpartner gibt. Ein Projektmanager kann zudem zur Entlastung der Behörden beitragen.

Vor dem Hintergrund, dass zwischenzeitlich in zahlreichen Fachgesetzen Regelungen zum Projektmanager aufgenommen wurden oder werden, stellt sich die Frage, ob diese Regelungen systematisch nicht besser „vor die Klammer gezogen“ und im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) verankert werden sollten. Eine übergeordnete Regelung im VwVfG schafft Rechtssicherheit und gewährleistet eine einheitliche Verfahrenskoordination unabhängig vom jeweiligen Fachgesetz. Gerade bei komplexen Vorhaben mit mehreren beteiligten Umweltgesetzen ist eine zentrale, gesetzlich legitimierte Koordinationsstelle entscheidend für Verfahrenseffizienz, Konfliktvermeidung und eine frühzeitige Berücksichtigung widerstreitender Belange.

2.5.2 § 46 WHG

Mit den in § 46 vorgesehenen Änderungen werden die bisherigen erlaubnisfreien Benutzungen des Grundwassers für einen Haushalt um die Wärmeversorgung über den Entzug von Wärme aus dem Wasser erweitert.

Aus Gründen des Trinkwasserschutzes ist eine **generelle Erlaubnisfreiheit** für die beschriebenen Anlagen **unbedingt abzulehnen**.

- › Die Gesetzeslage, insbesondere der §46 WHG, suggeriert für viele Nutzer eine Handlungsfreiheit, die faktisch nicht besteht. Diese Fehleinschätzung kann dazu führen, dass Anlagen illegal und unbeabsichtigt genehmigungsfrei errichtet werden. Bürger wissen oft nicht, dass sie mit ihrem Grundstück in einem Wasserschutzgebiet liegen. Aus § 52 WHG und entsprechenden Wasserschutzgebietsverordnungen (WSGVO) sind Bohrungen oft bis in Schutzgebietszone IIIC eingeschränkt.
- › Ein weiterer Widerspruch besteht zwischen § 46 mit § 50 Absatz 4a WHG (Risikomanagement in Einzugsgebieten). Die Einzugsgebiete stellen sich in der Regel anders oder weit umgreifender dar als die gültigen Wasserschutzgebietsverordnungen (WSGVO). Ohne Transparenz über die bestehenden Bohrungen können Risikoeinschätzungen nur eingeschränkt vorgenommen werden. Das Transparenzprinzip, festgehalten in Aktion 5 der Nationalen Wasserstrategie „Wasserregister und **Abbau von Ausnahmen von der Erlaubnispflicht** bei Grundwasserentnahmen“, sollte hier eingehalten werden, auch um andere Ziele, wie eine Risikoabschätzung, nicht zu gefährden oder zu verunmöglichen.
- › Bei einer „Erlaubnisfreiheit“ besteht die Gefahr, dass kumulative Effekte nicht mehr erfasst werden. Ein gesamtheitlicher Überblick über Temperaturveränderungen im Grundwasser muss gewährleistet werden (analog der vorgeschlagenen Änderung in § 49 WHG für Erdwärmekollektoren).
- › Die geplante Erweiterung der Erlaubnisfreiheit ist vor dem Hintergrund der erhebliche Grundwassermengen, die entnommen/gefördert und auch wieder eingeleitet werden sollen, kritisch zu betrachten. Aus dieser Art der Grundwassernutzung kann sich ein Gefährdungspotential für die Ressource Grundwasser ergeben.

Insofern bestehen aus Sicht des Trinkwasserschutzes große Bedenken gegen die geplante, generelle Erlaubnisfreiheit für solche Erdwärmeanlagen **in Wasserschutzgebieten und Trinkwassergewinnungsgebieten**. Eine generelle Erlaubnisfreiheit der Benutzung des Grundwassers in Wasserschutzgebieten und ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten ist **unbedingt auszuschließen**. Die Entnahme von Grundwasser zur Wärmeversorgung im Haushalt mittels Wärmepumpen außerhalb von Wasserschutzgebieten und ausgewiesenen Trinkwassereinzugsgebieten sollte erlaubnispflichtig mindestens jedoch **anzeigepflichtig** sein. Dafür schlagen wir eine Verschiebung in den § 49 WHG vor:

Formulierungsvorschlag (statt § 46 WHG Änderung im § 49 WHG)

Nach § 49 Absatz 1 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

„Bei der Errichtung, dem Betrieb und der Modernisierung von Grundwasserbrunnen und Schluckbrunnen zur Wärmeversorgung des Haushalts über den Entzug von Wärme aus dem Wasser ist außerhalb von Wasserschutzgebieten davon auszugehen, dass diese keine nachteiligen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit gemäß Satz 2 haben, wenn das Wasser in seiner Beschaffenheit nicht verändert, sondern nur mit einer Temperaturänderung wieder eingeleitet wird.“

2.5.3 § 49 WHG

Mit der Änderung des § 49 WHG sollen Erdwärmanlagen wie Erdwärmekollektoren etc. mit einer Verlegetiefe bis zu vier Metern außerhalb von Wasserschutzgebieten erlaubnisfrei, aber anzeigepflichtig gestellt werden, weil vermutet wird, dass die benötigten Erdaufschlüsse keine nachteiligen Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit haben, wenn sie oder ihre Anlageanteile die Anforderungen nach § 35 Absatz 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen erfüllen.

Eine Reduktion auf die Anzeigepflicht für Erdwärmekollektoren außerhalb von Wasserschutzgebieten **ist grundsätzlich zu begrüßen**. Allerdings ist das Gefährdungspotenzial von Stoffeinträgen ins Grundwasser von der Tiefe des anstehenden Grundwassers unterhalb der Erdoberfläche abhängig - also davon, ob der Erdwärmekollektor im Grundwasser liegt oder nicht. Daher wird die pauschale Festlegung auf die Verlegetiefe von 4 Metern den praktischen Gegebenheiten vor Ort oft nicht gerecht. Denn in manchen Gebieten kann bei dieser Tiefe bereits der Grundwasserleiter erschlossen und/oder eine schützende Hemmschicht durchbrochen werden.

Daher geht der BDEW bei einer ausschließlichen Anzeigepflicht davon aus, dass im Falle einer absehbaren nachteiligen Auswirkung auf die Grundwasserbeschaffenheit eine kurze Begründung der Wasserbehörde ausreicht, um das Erfordernis eines Erlaubnisverfahrens (mit einer Frist von 3 Monaten) geltend zu machen.

3 Teil 2: Ergänzende Beschleunigungsvorschläge

3.1 Erweiterung der Außenbereichsprivilegierung auf Wärmeanlagen

Der Gesetzentwurf enthält keinen Vorschlag zur Änderung des § 35 BauGB (gesetzliche Klarstellung der Außenbereichsprivilegierung von Geothermie-Vorhaben und zugehöriger Einrichtungen wie z. B. Wärmestationen). Ebenso wenig sind weitere wichtige Änderungen am UVPG im Vorschlag enthalten.

Die Grundstückverfügbarkeit stellt eine große Herausforderung bei der Entwicklung von Geothermie-Projekten dar. Wie andere erneuerbare Energien (Wind, PV, Biomasse und Wasserenergie), **sollte der Privilegierungstatbestand Bauen im Außenbereich auf Geothermieranlagen in § 35 BauGB ausgeweitet werden.**

3.2 Einführung einer finanziellen Beteiligung der Standort- und Anrainerkommunen

Häufig werden die Standortkommunen aufgrund einer fehlenden Infrastruktur nicht direkt von der ausgekoppelten Wärme der Anlage profitieren können, sondern die Erdwärme wird bspw. in die benachbarte Großstadt transportiert. Eine Beteiligung der vom Bohrvorhaben betroffenen Standort- und Anrainerkommune(n) – wie im EEG für Wind und PV – könnte die Akzeptanz bei solchen Konstellationen verbessern. Dafür ist eine bundesweit einheitliche Regelung erforderlich.

3.3 Konzentrationswirkung der bergrechtlichen Betriebsplangenehmigung

Mehrere Genehmigungen sind bis zur Fertigstellung einer Tiefengeothermieranlage notwendig. Die Bohrungen und der Bohrplatz werden beispielsweise durch die Bergbehörde genehmigt, wohingegen für den obertägigen Teil die Bauaufsichtsbehörden verantwortlich sind. In Bayern ersetzt die bergrechtliche Genehmigung andere Genehmigungen, sodass eine Verfahrensbeschleunigung erreicht werden kann. Über das BBergG sollte eine Konzentrationswirkung bundesweit ermöglicht werden.

Die Zulassung von Geothermie-Vorhaben sollte also in einem Zulassungsverfahren mit umfassender Konzentrationswirkung (unter Einschluss aller erforderlichen Einzelgenehmigungen, insbesondere von Baugenehmigungen für obertägige Anlagen) erfolgen. Dies erspart eine aufwändige Koordinierung von und Abstimmung zwischen Zulassungsverfahren. Damit geht eine deutliche Beschleunigung von Zulassungsverfahren einher.

3.4 Bereitstellung von bundeseigenen Flächen

Für PV-Freiflächenanlagen, die an den EEG-Ausschreibungen teilnehmen, wurde die Flächenkulisse im EEG § 37 Abs. 2 g) auf Flächen im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erweitert. Teilweise liegen diese Flächen besonders günstig in Ballungsgebieten und bieten sich für die Wärmeauskopplung an, da eine bestehende Wärminfrastruktur genutzt oder eine neue aufgebaut werden kann. Folglich sollten diese Flächen nicht nur PV-Freiflächenanlagen, sondern auch für wärmeauskoppelnde Tiefengeothermieranlagen im GeoBG zur Verfügung gestellt werden.

Daran anknüpfend könnte auch eine Ermöglichung der Umwidmung von Flächen im Rahmen der Bauleitplanung bzw. neben der Duldungspflicht für seismische Messungen auch eine Duldungspflicht für Probebohrungen in Erwägung gezogen werden.

3.5 Anpassung UVP-Recht

Vorhaben der Tiefengeothermie können ab Erreichen bestimmter Größenwerte ein UVP-pflichtiges Vorhaben darstellen. Das ist in Bezug auf die Geothermie nicht sachgerecht, da Thermalwasser bei der thermischen Nutzung nicht in seiner Menge und Zusammensetzung verändert wird. Dies rechtfertigt es unter Berücksichtigung der Bedeutung der Geothermie für das Gelingen der Energie- und Wärmewende, einen Sondertatbestand für diese Erzeugungsform zu schaffen.

Hierfür sollte ein – ggf. an bestimmte Voraussetzungen geknüpfter – Ausnahmetatbestand geschaffen, der Entnahmebegriff zur Wasserentnahme für Geothermie-Vorhaben im WHG angepasst und somit von der UVP-Pflicht ab 10.000.000 m³/a) gemäß Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben (UVP-V Bergbau) ausgenommen werden.

Der Schutz der Trinkwasserressourcen ist hierbei sicherzustellen (s. hierzu die genannten wasserfachlichen Aspekte unter Punkt 2.1.2).

3.6 Informationsdefizite abbauen

Außerdem sollte das Geologiedatengesetz (GeoIDG) überarbeitet werden. So ist es z. B. bisher nicht Aufgabe der zuständigen Behörde die ihr nach § 5 Absatz 1 GeoIDG vorliegenden Daten im Hinblick auf die im Untergrund vorhandenen geothermischen Energieressourcen bezüglich ihrer Ausdehnung und Verteilung bereitzustellen, unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit. Außerdem könnte in das Geologiedatengesetz ein weiteres Kapitel aufgenommen werden, das ein Förderprogramm zur Verbesserung der Datenlage zur Nutzung der Geothermie aufsetzt.

3.7 Änderung des Gewerbesteuergesetzes

Genauso wie für Anlagen zur Erzeugung von Strom und anderen Energieträgern sowie Wärme aus Windenergie und solarer Strahlungsenergie sollte für Anlagen zur Nutzung geothermischer Wärme eine passende Regelung für den Zerlegungsmaßstab der Arbeitslöhne einzelner Gemeinden gefunden werden, die in Verbindung mit der installierten Leistung der Anlagen vor Ort stehen. Ziel ist es die Standort-Kommunen angemessen an den Gewerbesteuereinnahmen der Geothermie-Nutzung teilhaben zu lassen.



Stellungnahme
Bundesverband Geothermie e.V.

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Siehe Anlage



Stellungnahme des Bundesverbandes Geothermie e. V. (BVG) (Lobbyregisternummer: R000239) zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung (GeoBG, Regierungsentwurf vom 01. August 2025)

Der BVG begrüßt den vorliegenden Entwurf ausdrücklich. Die Schaffung eines ersten geothermiespezifischen Stammgesetzes in Artikel 1 des vorliegenden Referentenentwurfs stellt einen Meilenstein für den Ausbau der Technologiefamilie Geothermie dar. Der Entwurf enthält eine Reihe von Maßnahmen, die dazu geeignet sind, die Umsetzung von Geothermieprojekten zu beschleunigen. Aus Sicht des BVG bedürfen Aspekte des Entwurfs noch einer Anpassung respektive Ergänzung, unter anderem um die REDIII-Direktive der Europäischen Union vollständig umzusetzen.

KURZANALYSE

Art. 1 Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmeleitungen und Wärmespeichern (Geothermie-Beschleunigungsgesetz – GeoBG)

§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes

Die Aufnahme von Kälte ist sehr zu begrüßen. Der Begriff der Versorgungssicherheit sollte Eingang in § 1 finden.

§ 2 Anwendungsbereich

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Wärmeleitungen ist zu begrüßen. Kälteleitungen und Kältemaschinen sollten ebenfalls mitaufgenommen werden.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Kälteleitungen und Kältemaschinen sollten aufgenommen werden.

§ 4 Überragendes öffentliches Interesse

Die Maßnahme ist zu begrüßen. Die Jahreszahl 2045 sollte gestrichen werden.

§ 5 Vorzeitiger Beginn

Die Regelung ist zu begrüßen und sollte auf das Wasserhaushaltsgesetz ausgeweitet werden.

§ 6 Maßgabe für § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes

Die Maßgabe erweitert den möglichen Zeitraum für Untergrunduntersuchungen und ist sehr zu begrüßen.

§ 7 Duldungspflichten

Die Einführung einer Duldungspflicht erleichtert die Vorbereitung von Untergrunduntersuchungen deutlich und ist sehr zu begrüßen.

§ 9 Rechtsbehelfe

Die Regelung ist zu begrüßen.

§ 10 Sachliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte

Die Regelung ist zu begrüßen.

Art. 4 Änderung des Bundesberggesetzes

Nr. 1 (§ 4 BBergG - Begriffsbestimmungen)

Die Regelung von Wärmespeichern im BBergG ist zu begrüßen. Wärmespeicher sollten wie Tiefengeothermieranlagen behandelt werden, indem sie auch als Anlagen zur Hebung eines bergfreien Bodenschatzes eingestuft werden. Dadurch könnten sie ohne Zustimmung aller Grundstückseigentümer im Reservoirgebiet betrieben werden.

Nr. 2 (§ 15 BBergG – Beteiligung anderer Behörden)

Die Ergänzung einer konkreten Frist für die Äußerung von zu beteiligenden Behörden ist sehr zu begrüßen. Eine einheitliche Fristsetzung, die eine Frist von einem Monat vorschreibt, wäre wünschenswert.

Nr. 3 (§ 51 BBergG – Betriebsplanpflicht)

Die Streichung der Wörter „von Bedeutung“ ist zu begrüßen.

Nr. 4 (§ 52 BBergG – Betriebspläne für die Errichtung und Führung eines Betriebes)

Die Regelung bzgl. der Verlängerung und Flexibilisierung der Laufzeit von Betriebsplänen ist zu begrüßen. Ein Gültigkeitsrahmen von vier bis acht Jahren ist zielführend und angemessen.

Nr. 5 (§ 56 BBergG – Form und Inhalt der Zulassung, Sicherheitsleistung)

Bzgl. der Einführung einer Option zum Verlangen von Sicherheitsleistungen seitens der Genehmigungsbehörde bestehen keine Bedenken.

Nr. 6 (§ 57e BBergG – Verfahren im Zusammenhang mit Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen)

Die Regelung in Abs. 2 (elektronische Verfahren), in Abs. 3 (Bereitstellung Verfahrenshandbuch), in Abs. 4 (Genehmigungsfiktion) und in Abs. 8. (kein Erörterungstermin bei Planfeststellungsverfahren) sind zu begrüßen. Die Fristsetzung in Abs. 6 ist nicht ambitioniert genug, benachteiligt Geothermie gegenüber fossilen Energien und sollte angepasst werden. Die in Abs. 6 eingeräumte Möglichkeit einer einmaligen Fristverlängerung um 6 Monate ist zu lang.

Nr. 7 (§ 127 BBergG - Bohrungen)

Die Einführung einer Frist für die Prüfung der Antragsunterlagen ist zu begrüßen.

Art. 5 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes

Nr. 3 (§ 11b WHG - Projektmanager)

Die Einführung optionaler Projektmanager ist nachvollziehbar und kann unter bestimmten Voraussetzungen zu Beschleunigungen führen. Es muss sichergestellt werden, dass die Entscheidung zur Beauftragung eines Projektmanagers ausschließlich durch den Vorhabenträger getroffen wird.

Nr. 4 (§ 46 WHG - Erlaubnisfreie Benutzung des Grundwassers)

Die Ermöglichung einer erlaubnisfreien Benutzung des Grundwassers zur Wärmeversorgung ist zu begrüßen. Die Regelung sollte auch für die Kälteversorgung gelten. Um die Erlaubnisfreiheit offener Systeme zu gewährleisten, besteht weiterer Regelungsbedarf.

Darüber hinaus sind weitere Erleichterungen in anderen Bereichen des Genehmigungsrechts von Geothermieranlagen sinnvoll. Hierzu zählen:

- baurechtliche Privilegierung im Außenbereich
- Befreiung der Oberflächennahen Geothermie von einer Prüfung nach Standortauswahlgesetz
- Beschleunigungsgebiete für tiefe und oberflächennahe Geothermie
- Einbeziehung Heizzentrale und Stromerzeugung in Bergrecht und UVP-Vorprüfung
- keine UVP-Pflicht bei Zirkulation von Thermalwasser ohne Änderung der Zusammensetzung
- Konzentrationswirkung auf Antrag
- Vereinheitlichungen und Erleichterungen in Wasserschutzgebieten Zone III
- Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Freie Wahl zwischen Geldersatz und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 15 BNatSchG)
- Erleichterungen beim Glykoleinsatz in Wärmenetzen
- Verringerung der Bauzeitbeschränkungen (bspw. aufgrund der Vegetationsperiode)
- Flächenverfügbarkeit – Bereitstellungspflichten für die öffentliche Hand
- Klarstellung zu Nutzungsbeeinträchtigungen
- Aufbau erforderlicher Personalkapazitäten

DETAILLIERTE ANALYSE (Stand: 07. August 2025)

Art. 1 Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieranlagen, Wärmepumpen, Wärmeleitungen und Wärmespeichern

§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes

Einschätzung

Die Aufnahme von Kälte ist sehr zu begrüßen. Der Begriff der Versorgungssicherheit sollte Eingang in § 1 finden.

Begründung

Als grundlastfähige Erneuerbare Energie steht Geothermie rund um die Uhr, wetterunabhängig und zu jeder Jahreszeit zur Verfügung. Die Energie kann ortsnah zur Nutzung gefördert werden und es muss kein Brennstoff importiert werden. Dadurch müssen keine Lieferketten abgesichert werden, wodurch die Versorgungssicherheit gestärkt wird.

Formulierungsvorschlag

Dieses Gesetz soll einen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele, zur Versorgungssicherheit und zur Ausschöpfung des vorhanden geothermischen Potenzials leisten [...]

§ 2 Anwendungsbereich

Einschätzung

Die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Wärmeleitungen begrüßt der BVG ausdrücklich. Zusätzlich sollten Kälteleitungen und Kältemaschinen durch deren Aufnahme in die Begriffsbestimmungen des § 3 (siehe unten) explizit in den Anwendungsbereich des GeoBG aufgenommen werden.

Begründung

Da der Kühlbedarf zukünftig steigen wird, sollten Kältemaschinen und Kälteleitungen in den Anwendungsbereich des GeoBG aufgenommen werden. In der Gesetzesbegründung wird zwar ausgeführt: „Wärme im Sinne dieses Gesetzes umfasst auch immer Kälte“, doch um Unklarheiten in den Genehmigungsbehörden vorzubeugen, sollte die Klarstellung direkt im Gesetzestext erfolgen.

§ 3 Begriffsbestimmung

Einschätzung

Zur Umsetzung der in § 2 vorgeschlagenen Aufnahme von Kältemaschinen und Kälteleitungen sollten diese in die Begriffsbestimmungen aufgenommen werden.

Begründung

Die bisher nur in der Gesetzesbegründung vorgesehene Einbeziehung von Wärmepumpen zur Gebäudekühlung und als Kältemaschinen sollte in den Begriffsbestimmungen klargestellt werden. Der Formulierungsvorschlag lehnt sich an die Begriffsbestimmung der Wärmepumpe in Artikel 2 Nr. 18 der noch geltenden Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie 2010/31/EU an. Diese Begriffsbestimmung ist allerdings in die Neufassung dieser Richtlinie durch die Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (EU) 2024/1275 nicht übernommen worden.

Formulierungsvorschlag

„Wärmepumpe“ eine Maschine, ein Gerät oder eine Anlage, die die Wärmeenergie einer Wärmequelle auf eine Wärmesenke überträgt, indem sie den natürlichen Wärmestrom so umkehrt, dass dieser von einem Ort tieferer Temperatur zu einem Ort höherer Temperatur fließt. Eine Wärmepumpe. Im Sinne dieses Gesetzes kann sowohl zur Erzeugung von Wärme (Heizung) als auch zur Erzeugung von Kälte (Kühlung) dienen.

§ 4 Überraschendes öffentliches Interesse

Einschätzung

Die Festschreibung des überraschenden öffentlichen Interesses an der Nutzung der Geothermie ist ausdrücklich zu begrüßen. Die Jahreszahl 2045 sollte gestrichen werden.

Begründung

Das Ziel ist die Treibhausgasneutralität. Die Angabe der Jahreszahl 2045 ist als Limitierung nicht notwendig. Das überraschende öffentliche Interesse sollte auslaufen, wenn dieses Ziel erreicht ist; unabhängig davon, ob dieses Ziel vor oder nach dem Jahr 2045 erreicht wird.

§ 5 Vorzeitiger Beginn

Einschätzung

Die Regelung zum vorzeitigen Beginn nach § 57b Absatz 1 Nummer 3 Bundesberggesetz (BBergG) ist zu begrüßen. Die Regelung sollte auf § 17 Absatz 1 Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ausgeweitet werden.

Begründung

Tiefengeothermische Vorhaben unterfallen sowohl dem BBergG als auch dem WHG. Durch die Gewährung eines vorzeitigen Beginns in nur einem der beiden Gesetze wird das Potenzial der Vorhabenbeschleunigung nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

§ 6 Maßgabe für § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes

Einschätzung

a) Die Maßgabe ist sehr zu begrüßen.

- b) In Absatz 1 und Absatz 2 sollten die Wörter „durch Vibrotrucks“ mit den Wörtern „mittels Vibration“ ersetzt werden.

Begründung

- Zu a) Durch die Einführung der gesetzlichen Regelvermutung, dass seismische Explorationen mittels Vibration weder zu einer mutwilligen Beunruhigung (§ 39 Abs. 1 Nr. 1) noch zu einer erheblichen Störung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1) wildlebender Tiere führen, können seismische Messungen in der Regel ganzjährig durchgeführt werden. Die vorhandenen Kapazitäten werden so voll ausgelastet. Eine erhebliche Beschleunigung bei den aktuell über 150 geplanten tiefengeothermischen Projekten ist zu erwarten. Zudem ist keine zusätzliche Belastung wildlebender Tiere realistisch, da die Störungen bei Messungen mit den Einflüssen von LKW-Verkehr zu vergleichen sind, die ebenfalls ganzjährige verkehren dürfen.
- Zu b) Da die Art der mobilen Vorrichtung für das Durchführen der Vibrations-Seismik nicht entscheidend ist, sollte eine Anpassung der Formulierung vorgenommen werden.

Formulierungsvorschlag

- Zu b) *(1) § 39 Absatz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, ist bei der Genehmigung zur Aufsuchung von Erdwärme mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine seismische Exploration ~~durch Vibrotrucks-mittels Vibration~~ in der Regel nicht zu einer mutwilligen Beunruhigung wild lebender Tiere führt.*

(2) § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist bei der ~~Erlaubnis-zur~~ Aufsuchung von Erdwärme mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine seismische Exploration ~~durch Vibrotrucks mittels Vibration~~ auf befestigten Straßen und Wegen [...]

§ 7 Duldungspflichten

Einschätzung

Die Einführung einer Duldungspflicht für kurzzeitige seismische Messungen begrüßt der BVG ausdrücklich.

Begründung

Bei der Vorbereitung von seismischen Messungen muss die Zustimmung einzelner Grundstückseigentümer zur Genehmigung der Auslage von Geophonen und Benutzung von Wegen eingeholt werden. Das war bisher mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. Die Einführung einer Duldungspflicht für eine kurzzeitige Befahrung und Auslage von Geophonen beschleunigt den Genehmigungsprozess für die Durchführung einer seismischen Messung mittels Vibration erheblich.

§ 9 Rechtsbehelfe

Einschätzung

Die Regelung ist zu begrüßen.

Begründung

Die Neuregelungen zu den Rechtsbehelfen schränken die Möglichkeiten zur Verzögerung von Anlagen, die durch dieses Gesetz beschleunigt werden sollen, ein. Die klare Fristsetzung in Absatz 2 schafft Klarheit und Rechtssicherheit.

§ 10 Sachliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte

Einschätzung

Die Regelung ist zu begrüßen.

Begründung

Durch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes im ersten Rechtszug werden etwaige Gerichtsverfahren abgekürzt und die Umsetzung der betreffenden tiefengeothermischen Anlagen und Wärmepumpen (ab 500 Kilowatt) beschleunigt werden.

Art. 4 Änderung des Bundesberggesetzes

Nr. 1 (§ 4 BBergG „Begriffsbestimmungen“)

Einschätzung

Eine ausdrückliche Regelung von Wärmespeichern im Bundesberggesetz ist sehr zu begrüßen. Der Vorschlag, durch eine Ergänzung des § 4 Abs. 9 BBergG auch wasserbasierte Untergrundspeicher als Untergrundspeicher nach dem Bergrecht zu behandeln, löst jedoch nicht das Problem, dass auch Untergrundspeicher in Tiefen von mehr als 400 m nur mit Zustimmung der Eigentümer der Grundstücke betrieben werden dürfen, unter bzw. innerhalb denen sich der Speicher befindet. Um tiefe Wärmespeicher genauso wie Tiefengeothermieranlagen ohne Zustimmung aller Grundstückseigentümer im Reservoirgebiet betreiben zu können, sollten tiefe Wärmespeicher in die Einstufung der Erdwärme als bergfreier Bodenschatz, einbezogen werden. Dazu sollte ein neuer Absatz 11 in die Begriffsbestimmungen aufgenommen werden sollte.

Begründung

Für Untergrundspeicher gelten nicht die Regelungen für bergfreie Bodenschätze. Die Regelungen über Erlaubnisse und Bewilligungen, mit denen ein bergfreier Bodenschatz einem Bergrechtsinhaber zugeordnet wird, sind für Untergrundspeicher nicht anwendbar (vgl. § 126 BBergG). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dürfen Untergrundspeicher deshalb nur mit Zustimmung der Eigentümer der Grundstücke betrieben werden, unter bzw. innerhalb denen sich der Speicher befindet (BGH, Urteil vom 23.10.1980, III ZR 146/78). Damit wären tiefe Wärmespeicher auch im Falle einer Einstufung als Untergrundspeicher insbesondere in besiedelten Gebieten mit vielen kleinen Grundstücken verschiedener Grundstückseigentümer nicht oder nur mit Zustimmung der Eigentümer oder mit aufwändigen (Teil-)Enteignungsverfahren umsetzbar. Gerade in dicht besiedelten Gebieten besteht aber ein besonderer Bedarf für tiefe Wärmespeicher, die überschüssige und sonst nicht-nutzbare Wärme nutzbar machen.

Der erste Halbsatz der Definition entspricht derjenigen für geothermische Energie in Art. 2 Nr. 3 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2018/2001 und derjenigen für Erdwärme in § 3 Nr. 18 WHG und § 3 Nr. 3 GeoBG. Mit dem zweiten Halbsatz wird klargestellt, dass zur Erdwärme auch Wärme gehört, die von der

Erdoberfläche aus in den Untergrund eingespeichert wird. Dadurch wird klargestellt, dass sich die Bergfreiheit von Erdwärme auch auf die Wärmespeicherung erstreckt (§ 3 Abs. 3 BBergG). Das Eigentum erstreckt sich deshalb nicht auf das Recht zur Wärmespeicherung (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BBergG). Vielmehr ist das Recht zur Wärmespeicherung Bestandteil einer für Erdwärme erteilten Bergbauberechtigung (§§ 6 ff. BBergG). In gleicher Weise sollte die Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 3 GeoBG erweitert werden.

Formulierungsvorschlag

„(11) Erdwärme ist Energie, die in Form von Wärme unter der festen Erdoberfläche gespeichert ist, unabhängig davon, ob die gespeicherte Wärme natürlichen Ursprungs ist oder zuvor eingespeichert wurde.“

§ 4 Begriffsbestimmungen – Neuformulierung von Absatz 7

Wenn tiefe Wärmespeicher in die Bergfreiheit des Bodenschatzes Erdwärme einbezogen werden, erhöht sich der Bedarf für eine sogenannte Stockwerkstrennung, also die Möglichkeit der Erteilung separater Bergbauberechtigungen für die Erdwärmenutzung in unterschiedlichen Tiefenlagen. Sie sollte durch eine Neufassung der Begriffsbestimmung in § 4 Abs. 7 BBergG ermöglicht werden.

Begründung

Es soll klargestellt bzw. ermöglicht werden, dass die Bergbehörde die Grenzen eines Feldes im Einzelfall abweichend von den Regelanforderungen der Begriffsbestimmung festlegt. Ein Bedürfnis hierfür kann insbesondere dann auftreten, wenn verschiedene Unternehmen Erdwärme in unterschiedlichen Tiefenlagen nutzen wollen, z.B. durch thermische Speicher in Tiefen zwischen 400 und 800 m einerseits und zur Gewinnung von hydrothermalen Geothermie in Tiefen jenseits von 1.000 m andererseits.

Die Ausnahme in Nr. 1 sollte erweitert werden, um die Grenzen von Behördenzuständigkeiten an Landesgrenzen berücksichtigen zu können. In der Praxis wird aufgrund der starren gesetzlichen Vorgabe teilweise nicht zugelassen, dass Feldesgrenzen an Landesgrenzen den ungeraden Linien der Landesgrenzen (z.B. einem Flusslauf) folgen dürfen. Das führt zu unnötigem Aufwand oder unpraktischen Ergebnissen. Mit der Regelung wird klargestellt, dass sich Feldesgrenzen auch nach Landesgrenzen oder nach Grenzen der örtlichen Zuständigkeit von Bergbehörden richten können.

Mit der Ausnahme in Nr. 2 soll eine abweichende Bestimmung durch die Bergbehörde auch in anderen Fällen ermöglicht werden. Vor allem soll eine horizontale Begrenzung und Aufteilung von Bergbauberechtigungen möglich sein. Abweichende horizontale Grenzen können geografische Grenzen sein (z.B. Flussläufe oder Verkehrsinfrastrukturen).

Die Art und Weise der Abgrenzung bleibt der Bergbehörde überlassen. Sie kann Felder beispielsweise nach der Tiefe unter NN oder unter GOK, nach stratigraphischen oder lithologischen Grenzen oder nach verschiedenen Nutzungsarten abgrenzen. Beispielsweise kann ein Erdwärmefeld der Tiefe nach durch Begrenzung der zulässigen Bohrlochtiefe zur Erschließung der Erdwärmenutzung begrenzt werden.

Für oberflächennahe Wärmespeicher in Tiefen bis zu 400 m sollte auf das aufwändige bergrechtliche Instrumentarium verzichtet werden. Stattdessen sollte das Wasserrecht so geändert werden, dass unterirdische Wärmespeicher durch wasserrechtliche Erlaubnis ohne Zustimmung des Grundstückseigentümers erteilt werden können (dazu unten Art. 5 zur Änderung des § 4 des Wasserhaushaltsgesetzes).

Mit dieser Änderung kann ggf. das Potenzial mehrerer Erdschichten genutzt werden und damit mehr Erdwärme pro Fläche bereitgestellt werden.

Formulierungsvorschlag

„(7) Feld einer Erlaubnis, Bewilligung oder eines Bergwerkseigentums ist ein Ausschnitt aus dem Erdkörper, der von geraden Linien an der Oberfläche und von lotrechten Ebenen nach der Tiefe begrenzt wird, soweit nicht

- 1. die Grenzen des Geltungsbereichs dieses Gesetzes **oder der örtlichen Zuständigkeit einer Behörde** einen anderen Verlauf erfordern **oder***
- 2. **die Bergbehörde die horizontalen oder vertikalen Feldesgrenzen aus anderen Gründen abweichend bestimmt.***

Nr. 2 (§ 15 BBergG „Beteiligung anderer Behörden“)

Einschätzung

Die Ergänzung einer konkreten Frist für die Äußerung von zu beteiligenden Behörden ist sehr zu begrüßen. Gegen die Einführung eines neuen Absatz 2 in § 15 BBergG bestehen daher keine Einwände, wenngleich eine einheitliche Fristsetzung mit der 9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) wünschenswert wäre, die eine Frist von einem Monat vorschreibt.

Begründung

Durch die Neuregelung wird dahingehend Klarheit geschaffen, dass mit dem Genehmigungsverfahren bei Nichtäußerung einer beteiligten Behörde weiterverfahren werden kann. Dadurch können Genehmigungsverfahren beschleunigt und Verlässlichkeit für den Antragsteller hergestellt werden. Wünschenswert wäre eine einheitliche Fristensetzung von einem Monat, die sich an den immissionsschutzrechtlichen Regelungen des § 11 der 9. BImSchV orientiert, um eine Gleichstellung mit anderen Technologien zu erreichen.

Nr. 3 (§ 51 BBergG „Betriebsplanpflicht“)

Einschätzung

Die Streichung der Wörter „und Bedeutung“ in § 51 Absatz BBergG ist zu begrüßen.

Begründung

Zukünftig muss nur noch eine geringe Gefährlichkeit einer Anlage vorliegen, damit die Landesbehörde eine Ausnahme von der Betriebsplanpflicht machen kann. Die Größe des Betriebs ist damit zukünftig kein Faktor mehr für die Entscheidung über ein Abweichen von der Betriebsplanpflicht. Erleichterungen für tiefgeothermische Projekte sind zu erwarten.

Nr. 4 (§ 52 BBergG „Betriebspläne für die Errichtung und Führung des Betriebes“)

Einschätzung

Die Regelung bzgl. der Verlängerung und Flexibilisierung der Laufzeit von Betriebsplänen ist zu begrüßen. Ein Gültigkeitsrahmen von vier bis acht Jahren ist zielführend und angemessen.

Begründung

Nach dem Beginn des Gewinnungsbetriebs sind wesentliche Änderungen am Betrieb einer Tiefengeothermieranlage in der Regel nicht zu erwarten. Daher können durch eine längere Laufzeit der Betriebspläne Behörden und Unternehmen gleichermaßen entlastet werden, ohne dass der sichere Betrieb eingeschränkt wird.

Nr. 5 (§ 56 BBergG „Form und Inhalt der Zulassung, Sicherheitsleistung“)

Einschätzung

Hinsichtlich der Einführung einer Option zum Verlangen von Sicherheitsleistungen seitens der Genehmigungsbehörde bestehen keine Bedenken.

Begründung

Die Regelung entspricht ohnehin der gängigen Praxis. Die Absicherung gegen Bergschäden ist aktuell bereits mehrfach gegeben und höher als in anderen Sektoren des Bauens. So begründet das Bundesberggesetz in § 120 BBergG eine Beweislastumkehr im Einwirkungsbereich von Bergbauunternehmen (Bergschadensvermutung). In der Regel verfügen Projektentwickler auch über eine Haftpflichtversicherung, die entgegen dem Standard auch Bergschäden absichert. Zusätzlich zu anderen Regelungsbereichen gibt es im Bergbau die Bergschadenausfallkasse. Die Mitglieder der Bergschadenausfallkasse sichern gemeinschaftlich gegen Schäden ab, die vom Verursacher, z.B. aufgrund einer Insolvenz und eines zusätzlichen Ausfalls der Haftpflichtversicherung nicht mehr beglichen werden kann. Geothermieunternehmen, die Mitglied der Bergschadenausfallkasse sind, müssen eine Haftpflichtversicherung nachweisen.

Nr. 6 (§ 57e BBergG „Verfahren im Zusammenhang mit Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen“)

Einschätzung

- a) Die Regelungen in Abs. 2 (elektronische Verfahren), in Abs. 3 (Bereitstellung Verfahrenshandbuch), in Abs. 4 (Genehmigungsfiktion) und in Abs. 8 (kein Erörterungstermin bei Planfeststellungsverfahren) sind zu begrüßen.
- b) Die Fristsetzung in Abs. 6 ist nicht ambitioniert genug, benachteiligt die Geothermie gegenüber fossilen Energien und sollte angepasst werden.
- c) Die in Abs. 6 eingeräumte Möglichkeit einer einmaligen Fristverlängerung um 6 Monate ist zu lang. Dadurch können Genehmigungsverfahren deutlich verzögert werden.

Begründung

- Zu a) Die bislang fehlende Standardisierung der Verfahren stellt einen maßgeblichen Faktor für verlängerte Bearbeitungszeiten dar. Antragstellern lagen mitunter keine hinreichenden Informationen darüber vor, welche Unterlagen für die sachgerechte Bearbeitung des Antrags erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund erscheint die Einführung klarer und verbindlicher Vorgaben zweckmäßig. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff „Verfahrenshandbuch“ konkretisiert und inhaltlich präzisiert werden.
- Zu b) Für die Anlagenzulassung fossiler Kraftwerke gelten die Fristen von 7 Monaten für Verfahren mit und 3 Monaten für Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung des § 10 Abs. 6a Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). Die Zulassung von Betriebsplänen für Geothermieranlagen ist i. d. R. weniger komplex und aufwändig als die Genehmigung von Kraftwerken und Industrieanlagen. Deshalb sollten dafür keine längeren Fristen gelten. Um eine Beschleunigung und Vereinheitlichung der Fristenregelungen im Anlagenzulassungsrecht zu erreichen, ist eine Anpassung der Fristen in § 57e Abs. 6 BBergG an diejenigen des § 10 Abs. 6a BImSchG zielführend.
- Zu c) Bis zur Inbetriebnahme der Anlage ist die Zulassung mehrerer Betriebspläne notwendig: für die seismische Erkundung, die Errichtung des Bohrplatzes und der Bohrung und für die kommerzielle Wärmegewinnung. Sollte in jedem dieser Schritte eine sechsmonatige Fristverlängerung in Anspruch genommen werden, führt dies ggf. gleich zu mehrfachen Verzögerungen in der Projektumsetzung. Ferner sollte auch hier eine Vereinheitlichung mit den Regelungen des BImSchG angestrebt werden (§ 10 Abs. 6a Satz 2 bis 5 BImSchG).

Formulierungsvorschlag

- Zu b) *(6) Die zuständige Behörde entscheidet über die Zulassung innerhalb der folgenden Fristen:*

1. Bei Vorhaben zur Gewinnung von Erdwärme sowie bei Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb eines Untergrundspeichers zur Speicherung von Wasserstoff, ~~oder von Wasserstoffgemischen oder von Wärme~~ nach § 4 Absatz 9 Satz 2 innerhalb ~~eines Jahres~~ von sieben Monaten, sofern eine Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist, andernfalls innerhalb von drei Monaten.

- Zu c) *(6) Die zuständige Behörde entscheidet über die Zulassung innerhalb der folgenden Fristen:*

[...]

Die zuständige Behörde kann die Frist nach Satz 1 Nummer 1 in durch außergewöhnliche Umstände hinreichend begründeten Fällen einmalig um bis zu ~~sechs~~ drei Monate verlängern.

Nr. 7 (§ 127 BBergG „Bohrungen“)

Einschätzung

Die Einführung einer Frist für die Prüfung der Antragsunterlagen ist zu begrüßen.

Begründung

Durch die Fristsetzung wird klargestellt, dass nach Ablauf der Frist kein Betriebsplan erforderlich ist. Der Vorhabenträger erhält somit Klarheit.

Art. 5 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes

§ 4 Gewässereigentum, Schranken des Grundeigentums

Ebenso wie tiefe Wärmespeicher (vgl. dazu oben zu § 4 BBergG) können auch oberflächennahe Wärmespeicher praktisch vielfach nicht errichtet werden, wenn dazu die Zustimmung aller Grundstückseigentümer erforderlich ist, auf deren Grundstücke sich die Temperaturveränderungen auswirken. Deshalb sollte auch im Wasserrecht geregelt werden, dass Grundstückseigentümer solche oberflächennahen Wärmespeicher nicht verbieten können. Dazu sollte § 4 Abs. 3 WHG zur Erleichterung thermischer Untergrundspeicher um folgende Nr. 3 ergänzt werden:

Formulierungsvorschlag

(3) *Das Grundeigentum berechtigt nicht*

1. *zu einer Gewässerbenutzung, die einer behördlichen Zulassung bedarf,*
2. *zum Ausbau eines Gewässers und*
3. *zur thermischen Nutzung des Untergrundes, soweit diese auf Grund einer durch eine wasserrechtliche Erlaubnis gestattete Benutzung erfolgt.*

Begründung

Zur Wärmeversorgung durch Erneuerbare Energien ist es erforderlich, unterirdische Wärmespeicher z.B. als Aquiferspeicher (ATES – Aquifer Thermal Energy Storage) zu errichten. Aquiferspeicher haben im Untergrund eine große räumliche Ausdehnung, die regelmäßig über die Grenzen einzelner Grundstücke hinausgeht. Das ist hinsichtlich der thermischen Nutzung des Grundwassers unproblematisch, weil sich das Grundeigentum nicht auf das Grundwasser erstreckt (§ 4 Abs. 2 WHG). Die thermische Nutzung des Grundwassers führt aber physikalisch zwangsläufig auch zu einer Erwärmung oder Abkühlung des Bodens und damit der Grundstücke im Einflussbereich des Grundwassers. Wenn deshalb für die thermische Nutzung des Untergrundes die Zustimmung aller von einer solchen thermischen Nutzung betroffener Grundeigentümer erforderlich wäre, wären Aquiferspeicher-Projekte faktisch kaum noch realisierbar, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, da dort die notwendige unterirdische Ausdehnung in der Regel nicht innerhalb eines einzelnen Grundstücks möglich ist. Das ist problematisch, weil gerade für die Speicherung von industrieller Abwärme – etwa aus Rechenzentren (z. B. 40 °C) – große Speichervolumina in flachen Tiefen benötigt werden. Zusätzlich wären Temperaturgrenzen an den Grundstücksgrenzen sowie der maximal möglichen Erwärmung von Nachbargrundstücken ein Ausschlusskriterium für solche Speicherlösungen. Ohne die Möglichkeit, solche Speicher über Grundstücksgrenzen hinaus zuzulassen, würde ein großes Potenzial für die Wärmewende wegfallen – insbesondere in urbanen Räumen, wo Flächenkonkurrenz hoch ist und große oberflächennahe Speicher besonders wichtig wären.

Nr. 3 (§ 11b WHG „Projektmanager“)

Einschätzung

- a) Die Einführung optionaler Projektmanager ist nachvollziehbar und kann unter bestimmten Voraussetzungen zu Beschleunigungen führen.
- b) In Absatz 1 § 11b WHG sollten die Wörter „oder mit Zustimmung“ gestrichen werden

Begründung

- Zu a) Angesichts der zunehmenden Anzahl an Projekten und dem Erfordernis sorgfältiger Abwägungsentscheidungen ist die Einrichtung dieser Option nachvollziehbar. Gleichwohl ist die Ermöglichung einer energiewirtschaftlichen Nutzung von Gewässern grundsätzlich Aufgabe der Verwaltung und nicht privatwirtschaftlicher Dritter.
- Zu b) Es ist überaus wichtig, dass es in der freien Entscheidung des Vorhabenträgers verbleibt, die Option der Beauftragung eines Projektmanagers zu nutzen. Dies ist angemessen, da dieser auch die Kosten zu tragen hat.
- Zu c) Der vorliegende §11 b BBergG RefE ist zu großen Teilen dem § 2b der 9. BImSchV nachgebildet. Erste Erfahrungen dieses seit 2024 gültigen Paragraphen zeigen, dass das Fehlen von Eignungskriterien auch dazu geführt haben, dass sich die Qualität der Vorlagen durch den Projektmanager deutlich unterscheiden und ggf. Verfahren hierdurch nicht beschleunigt wurden. Daher sollte eine Sachkunde, beispielsweise durch Nachweis von Erfahrungen in der wasserrechtlichen Genehmigungsplanung, eingefordert werden.

Formulierungsvorschlag

- Zu b) *(1) Bei Vorhaben nach § 11a kann die zuständige Behörde in jeder Stufe des Verfahrens einen Dritten als Projektmanager, der als Verwaltungshelfer beschäftigt werden kann, auf Antrag ~~oder mit~~ **Zustimmung** des Vorhabenträgers [...]*
- Zu c) Der Projektmanager sollte einen Nachweis über die erforderliche Sachkunde erbringen.

Nr. 4 (§ 46 WHG „Erlaubnisfreie Benutzung des Grundwassers“)

Einschätzung

- a) Die Ergänzung „inklusive Wärmeversorgung über den Entzug von Wärme aus dem Wasser“ in Absatz 1 Satz 1 WHG ist zu begrüßen.
- b) Absatz 1 Satz 1 WHG sollte gleichermaßen für die Kälteversorgung gelten.
- c) Die Möglichkeit der Erlaubnisfreistellung der Gewässerbenutzung erfasst derzeit lediglich den Gewässerbenutzungstatbestand des § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG. Der Betrieb eines offenen geothermischen Systems erfüllt – unabhängig vom vorhergehenden Abteufen der Bohrung zwecks Errichtung – durch die Reinjektion des erkalteten Grundwassers ebenfalls den Gewässerbenutzungstatbestand des Einleitens von Stoffen in das Grundwasser, § 9 Abs. 1 Nr. 4

WHG. Zur vollständigen Erfassung der Betriebsphase sollte daher eine weitere Anpassung des § 46 Abs. 2 WHG vorgenommen werden.

Begründung

- Zu b) Neben der Nutzung erneuerbarer Wärme ist auch die Kältenutzung des Grundwassers für die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung relevant. Deshalb sollte neben dem Heizen mit Grundwasser bzw. Erdwärme auch das Kühlen mit Grundwasser bzw. Erdwärme erleichtert werden. Dies auch deshalb, weil ein und dieselbe Anlage der Oberflächennahen Geothermie im Idealfall sowohl zur Wärmeversorgung von Gebäuden durch Wärmeentzug aus dem Grundwasser als auch zur Kühlung von Gebäuden durch Wärmeeintrag in das Grundwasser genutzt wird. So wird Wärme saisonal gespeichert und die Effizienz der Anlage erhöht.
- Zu c) Sowohl in der aktuellen als auch in der vorgeschlagenen Fassung des § 46 WHG wird von der Möglichkeit der Erlaubnisfreistellung lediglich der Gewässerbenutzungstatbestand des Entnehmens, Zutageförderns und Zutageleitens oder Ableitens von Grundwasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG) erfasst. Die Reinjektion des abgekühlten Grundwassers in einem offenen System erfüllt den Gewässerbenutzungstatbestand des Einleitens von Stoffen in das Grundwasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG). Dieser ist nach dem Wortlaut der Erlaubnisfreistellung nicht zugänglich. Teils wird der Ausnahmetatbestand des § 46 WHG in der Verwaltungspraxis der Unteren Wasserbehörden über den Wortlaut hinaus sowohl auf das Heben als auch das Reinjizieren des Grundwassers angewandt. Diese Verwaltungspraxis ist praxisnah, geht aber über die Grundsätze der Auslegung hinaus. Zur Schaffung eines rechtssicheren Rahmens für eine erlaubnisfreie Grundwasserzirkulation in offenen Systemen wäre eine Aufnahme auch des Gewässerbenutzungstatbestands nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG erforderlich. Denkbar wäre eine Aufnahme in § 45 Abs. 2 WHG.

Formulierungsvorschlag

- Zu b) *(1) Keiner Erlaubnis oder Bewilligung bedarf das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser*
- 1. für den Haushalt, inklusive Wärmeversorgung über den Entzug von Wärme aus dem Wasser sowie Kälteversorgung über den Eintrag von Wärme in das Wasser, für den landwirtschaftlichen Hofbetrieb [...]*
- Zu c) *(2) Keiner Erlaubnis bedarf ferner*
- 1. das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung, soweit dies in einer Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 bestimmt ist,*
- 2. das Einleiten von ausschließlich in seinen Temperatureigenschaften veränderten Grundwassers infolge des Entzugs oder Eintrags von Wärme zwecks Wärme- oder Kälteversorgung i.S.d. Abs. 1 Nr. 1.*

Ergänzende Maßnahmen

Die vorgenannten Anpassungsvorschläge orientieren sich wesentlich an den im Referentenentwurf behandelten Regelungsbereichen. Darüber hinaus sind weitere Erleichterungen in anderen Bereichen des Genehmigungsrechts von Geothermieranlagen sinnvoll.

a) Privilegierung im Außenbereich

Die Privilegierung von Tiefengeothermievorhaben im bauplanungsrechtlichen Außenbereich sollte durch das von der letzten Bundesregierung am 04.09.2024 beschlossene Gesetz zur Stärkung der integrierten Stadtentwicklung geregelt werden (BR-Drs. 436/24). Mit einem besonderen gesetzlichen Privilegierungstatbestand für die Geothermie soll klargestellt werden, dass die Nutzung geothermischer Energie im Außenbereich genauso wie die Nutzung der Windkraft bauplanungsrechtlich privilegiert ist (Ergänzung in § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Mit dem Bruch der Ampelkoalition hatte sich diese Gesetzesinitiative erledigt. Der von der neuen Bundesregierung erneut in das Gesetzgebungsverfahren eingebrachte Gesetzentwurf zur Änderung des Baurechts beschränkt sich auf wohnungsbaupolitische Regelungen.

Die ergänzende Privilegierung der Geothermie im Außenbereich ist nach wie vor notwendig und wird vom BVG explizit unterstützt. Die entsprechende Änderung des Baugesetzbuchs sollte deshalb wie von der letzten Bundesregierung vorgeschlagen wie folgt in das GeoBG aufgenommen werden:

Formulierungsvorschlag (wie in BR-Drs. 436/24, S. 19):

§ 35 Absatz 1 Nummer 5 des Baugesetzbuchs wird wie folgt geändert:

Vor den Wörtern „der Wasserenergie“ werden die Wörter „geothermischer Energie oder“ eingefügt.

b) Befreiung der oberflächennahen Geothermie von einer Prüfung nach Standortauswahlgesetz

Oberflächennahe Geothermievorhaben sollten vom Prüfverfahren nach dem Standortauswahlgesetz für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle ausgenommen werden (vgl. § 21 Abs. 2 StandAG). Hierzu sollte die Teufengrenze von 100 auf 400 Meter, mindestens jedoch 300 Meter, verschoben werden. Dies würde Genehmigungsverfahren beschleunigen, die aktuell durch die Herstellung des Einvernehmens mitunter um 8 Wochen und mehr verzögern können. Vor Festlegung der Standortregionen ist dieses noch in 54 % der Bundesfläche herzustellen, selbst wenn es sich um kleine Anlagen in Einfamilienhäusern handelt und in der Nachbarschaft bereits das Einvernehmen hergestellt wurde.

c) Beschleunigungsgebiete für tiefe und oberflächennahe Geothermie

Bei der Genehmigung einer Anlage zur Erzeugung von Wärme aus Erneuerbaren Energien oder eines Gebäude- oder Wärmenetzes sollte die Umweltverträglichkeitsprüfung und eine Vorprüfung des Einzelfalls sowie eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht erforderlich sein, soweit die Anlage oder das Netz in einem Gebiet liegt, für das in einem Plan eine Anlage zur Erzeugung von Wärme aus Erneuerbaren Energien oder ein Gebäude- oder Wärmenetz vorgesehen ist (Beschleunigungsgebiete). Für oberflächennahe Geothermie sollten zur Umsetzung von Wärmeplänen Beschleunigungsgebiete festgesetzt werden können, in denen Erdwärmesonden keiner wasserrechtlichen Erlaubnis, sondern nur einer Anzeige bedürfen.

Mit dem am 10.07.2025 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem

15

Wasserhaushaltsgesetz sowie für weitere Verfahren (Regierungsentwurf, BT-Drs. 21/568) wurden Regelungen zur Ausweisung von Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land (§ 249c BauGB) und zur besonderen Verfahrensbeschleunigung in diesen Gebieten (§ 6b des Windenergieflächenbedarfsgesetzes) erlassen. Vergleichbare Regelungen über Beschleunigungsgebiete sollten auch für die tiefe und die oberflächennahe Geothermie getroffen werden. Dabei kann mitunter bereits auf Karten der Bundesländer zurückgegriffen werden, die wasserrechtlich unkritische Gebiete ausweisen. Diese werden unter anderem aktuell durch das Projekt WärmeGut in einer bundesweiten Karte zusammengefasst.

d) Einbeziehung Heizzentrale und Stromerzeugung in Bergrecht und UVP-Vorprüfung

Nach gängiger Praxis unterfällt bei Geothermieranlagen (Wärme und/oder Strom) nur der Primär- bzw. Thermalwasserkreislauf dem Bergrecht. Obertägige Anlagenbestandteile zur Bereitstellung von Fernwärme und Strom unterliegen dem Baurecht. Die getrennte Aufsicht durch Bergbehörden und Baubehörden führt zu erhöhtem Verwaltungsaufwand. Die Nutzung der Erdwärme in Heizwerken und Kraftwerken sollte deshalb durch Änderung des Bundesberggesetzes in den Gewinnungsbegriff und damit in den Anwendungsbereich des Bergrechts und den Zuständigkeitsbereich der Bergbehörden einbezogen werden.

e) Keine UVP-Pflicht bei Zirkulation von Thermalwasser ohne Änderung der Zusammensetzung

Bei der geothermischen Nutzung wird Grundwasser in einem geschlossenen Kreislauf geführt. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, wie sie bei einseitigen Entnahmesystemen oder einer Grundwasseranreicherung mit Oberflächenwasser auftreten können, sind insbesondere bei geschlossenen Tiefengrundwasserkreisläufen nicht zu befürchten. Die UVP-Pflicht sollte daher für solche geothermischen Anlagen aller Größen abgeschafft werden.

f) Konzentrationswirkung auf Antrag

Für Geothermieranlagen sind derzeit verschiedene Genehmigungen unterschiedlicher Behörden für verschiedene Aspekte des Betriebs erforderlich. Der Projektentwickler sollte eine Wahlmöglichkeit bekommen, ob er die Zulassungsverfahren in einem einheitlichen Verfahren konzentrieren will. Eine einheitliche Zulassung mit Konzentrationswirkung ist aber nur sinnvoll, soweit der Unternehmer bereit und in der Lage ist, die Antragsunterlagen für alle eingeschlossenen Entscheidungen zum gleichen Zeitpunkt einzureichen und die Einhaltung aller Genehmigungsvoraussetzungen nachzuweisen. Ist das nicht der Fall, soll er weiterhin die Möglichkeit haben, die erforderlichen Entscheidungen separat zum jeweils passenden Zeitpunkt zu beantragen.

g) Vereinheitlichungen und Erleichterungen in Wasserschutzgebieten Zone III

Nach geltendem Recht dürfen gewerbliche Anlagen mit Erdwärmesonden in Schutzgebieten nicht errichtet oder erweitert werden (§ 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 i.V.m. § 2 Abs. 9 Nr. 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – AwSV). Ist die weitere Zone eines Schutzgebiets unterteilt, gilt das nur für deren inneren Bereich (§ 2 Abs. 32 AwSV). Die zuständige Behörde kann eine Befreiung hiervon erteilen, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies erfordert und der Schutzzweck des Schutzgebiets nicht beeinträchtigt wird (§ 49 Abs. 4 AwSV). Die einzelnen Schutzgebietsverordnungen können ähnliche Einschränkungen enthalten, jedoch sind davon vergleichbare Befreiungen nach § 52 Abs. 1 Satz 2 bis 4 WHG möglich.

Angesichts des in § 4 GeoBG vorgesehenen und bereits in § 1 Abs. 3 des Gebäudeenergiegesetzes verankerten überragenden öffentlichen Interesses an der Erzeugung von Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien sollte diese Bedeutung auch in den gesetzlichen Regelungen für Wasserschutzgebiete berücksichtigt werden. Wir schlagen deshalb vor, in einen neuen § 52 Abs. 6 WHG eine Regelung aufzunehmen, die sich an der Regelung zum Schutz des Eigentums in § 52 Abs. 1 Satz 3 WHG orientiert und wie folgt lauten kann:

Formulierungsvorschlag

In § 52 WHG wird nach Absatz 5 folgender Absatz 6 ergänzt:

(6) Die zuständige Behörde hat eine Befreiung von einem Verbot in einem Wasserschutzgebiet zu erteilen, wenn dies für ein Vorhaben zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen erforderlich ist, die nach dem Stand der Technik erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz des Grundwassers getroffen sind und der Schutzzweck nicht gefährdet wird.

Begründung

Mit dem Verweis auf den Stand der Technik wird die Möglichkeit eröffnet, in technischen Regelwerken besondere Voraussetzungen oder Anforderungen für Anlagen in Wasserschutzgebieten zu regeln, bei deren Einhaltung eine nachteilige Grundwasserveränderung auch in Wasserschutzgebieten nicht zu besorgen ist. Solche technischen Regelwerke gibt es auch in anderen Bereichen, z.B. die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) 2016.

h) Naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Freie Wahl zwischen Geldersatz und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ 15 BNatSchG)

Für Erneuerbare Energien sollte der Vorrang der Realkompensation bei der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung aufgegeben werden und es sollte dem Vorhabenträger überlassen werden, welche Form der Kompensation er wählt. Aus dem Blickwinkel der Akzeptanzsicherung kann eine Realkompensation hilfreich sein. Demgegenüber steht aber ein erheblich gesteigerter Aufwand für den Antragsteller. Daher sollte eine Wahlmöglichkeit zwischen Realkompensation und einem monetären Ausgleich eröffnet werden.

i) Erleichterungen beim Glykoleinsatz in Wärmenetzen

Kalte Nahwärmenetze ermöglichen den energie- und kosteneffizienten Einsatz von Erdwärme mithilfe von Erdwärmesonden und -kollektoren in Quartieren. Neben der Wärmeproduktion über diese Quellenanlagen ist auch technisch ein Wärmeeintrag über das Wärmenetz selbst möglich. Einige Wasserbehörden verlangen, dass diese Netze doppelwandig ausgeführt werden. Sie legen die Regelungen zur Zulässigkeit der einwandigen Ausführungen von Erdwärmesonden und -kollektoren in § 35 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) so eng aus, dass sie eine einwandige Ausführung nur für die Erdwärmesonden und -kollektoren selbst, nicht aber für die Verbindungsleitungen des kalten Nahwärmenetzes zulassen. Sie verlangen deshalb, dass solche Verbindungsleitungen doppelwandig ausgeführt sein müssen. Die Verbindungsleitungen sind aber genauso wie Erdwärmesonden und -kollektoren unter den Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 AwSV auch bei einwandiger Ausführung sicher zu betreiben. Daher sollte § 35 Abs. 2 AwSV um

eine klarstellende Regelung ergänzt werden, wonach Satz 1 und 2 dieser Regelung auch für Verbindungsleitungen bei kalten Nahwärmenetzen gelten.

j) Verringerung der Bauzeitbeschränkungen (bspw. aufgrund der Vegetationsperiode)

Die Schnitt- und Fällverbote im Naturschutzrecht (§ 39 BNatSchG) gelten auch für Straßenbäume, Alleen und Bäume in der freien Landschaft. Im Schutzzeitraum vom 1. März bis zum 30. September kann dementsprechend nicht gebaut werden, wenn umfangreiche Baumfällungsmaßnahmen im Rahmen der Vorhabenrealisierung notwendig sind. Um die Wärmewende zu beschleunigen, sollte hier eine Ausnahme für Vorhaben von öffentlichem Interesse eingeführt werden, sofern nur eine geringfügige naturschutzrechtliche Beeinträchtigung vorliegt.

k) Flächenverfügbarkeit - Bereitstellungspflichten für die öffentliche Hand:

Steht fest, wo ein geothermischer Horizont am besten erschlossen werden kann, muss der Projektentwickler auch obertägig geeignete Grundstücke finden. Das ist mitunter in dichtbesiedelten Gebieten eine große Herausforderung. Bund, Länder und Kommunen könnten dies erleichtern, indem sie geeignete Flächen für Bohrplätze, Heizwerke, Wärmenetze sowie zur Installation von Erdwärmekollektoren und Sondenfelder bereitstellen. Dies kann durch eine Ergänzung des *GeoBG (Stammgesetz)* geregelt werden.

l) Klarstellung zu Nutzungsbeeinträchtigung

Im vormaligen Referentenentwurf aus dem Jahr 2024 (§ 7 GeoWG) sollte das privatrechtliche Verhältnis zwischen benachbarten Grundstückseigentümern geklärt werden, falls diese darüber in Konflikt geraten, ob und in welchen Fällen thermische Auswirkungen einer Erdwärmeanlage ein Nachbargrundstück wesentlich beeinträchtigen. Der BVG spricht sich dafür aus, diese Regelung wieder aufzunehmen, um das Rechtsverhältnis betroffener Gebäudeeigentümer klarzustellen. Dabei sollte allerdings nicht wie im vormaligen Regelungsvorschlag auf eine maximale Veränderung der Untergrundtemperatur abgestellt werden. Erst diese Detailregelung sorgt für zusätzliche Bürokratie, Abgrenzungsschwierigkeiten (an welcher Stelle sollen Untergrundtemperaturveränderungen gemessen werden). Hingegen sollte ein Verweis auf eine Ausführung nach dem Stand der Technik (VDI-Richtlinie 4640 Blatt 2) klarstellen, dass i.d.R. keine wesentliche Beeinträchtigung von Nachbargrundstücken vorliegt, wenn die Anlagen nach den Regeln der Technik ausgeführt wurden. Ferner sollte klargestellt werden, dass ein Grundstück durch thermische Auswirkungen einer Erdwärmeanlage nur dann wesentlich beeinträchtigt sein kann, wenn sie sich auf eine bereits bestehende oder konkret geplante bezieht. Die Regelungen der VDI-Richtlinie 4640 beinhalten Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass bestehende Erdwärmeanlagen auf Nachbargrundstücken nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

m) Aufbau erforderlicher Personalkapazitäten

Neben den notwendigen genehmigungsrechtlichen Verbesserungen verdient auch die Umsetzungspraxis besondere Aufmerksamkeit. Eine effiziente Energiewende und nachhaltige Infrastrukturentwicklung hängen nicht nur von rechtlichen Rahmenbedingungen ab, sondern ebenso von deren praktischer Anwendung durch die zuständigen Behörden.

Es ist ausdrücklich anzuerkennen, dass viele Genehmigungsbehörden bereits heute unter hohen Anforderungen eine engagierte und qualitätsvolle Arbeit leisten. Dennoch zeigt sich in der Praxis, dass die zunehmende Komplexität und der gestiegene Umfang von Verfahren nur mit ausreichend Personal in angemessener Qualifikation bewältigt werden können.

Für einen zukunftsfähigen und beschleunigten Vollzug bedarf es daher nicht nur klarer rechtlicher Vorgaben, sondern auch gezielter Investitionen in den personellen Ausbau und die Weiterbildung der Behörden. Nur so kann sichergestellt werden, dass ambitionierte Ziele auch zügig und rechtssicher umgesetzt werden.

Über den Bundesverband Geothermie e. V.:

Der 1991 gegründete Bundesverband Geothermie e. V. (BVG) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Einzelpersonen, die auf dem Gebiet der Erdwärmenutzung in allen Bereichen der Forschung und Anwendung tätig sind. Er vereint Mitglieder aus Industrie, Wissenschaft, Planung und der Energieversorgungsbranche. Hauptaufgaben des Verbandes sind die Information der Öffentlichkeit über die Nutzungsmöglichkeiten geothermischer Energie zur Wärme- und Stromerzeugung sowie der Dialog mit politischen Entscheidungsträgern. Der BVG organisiert den jährlichen Geothermiekongress DGK ebenso wie Workshops zu aktuellen Themen und ist Herausgeber der Fachzeitschrift „Geothermische Energie“ sowie weiterer Informationsmaterialien.

Kontakt:

Bundesverband Geothermie e. V.
Albrechtstraße 22
10117 Berlin

Gregor Dilger
Geschäftsführer

Tel: 030 200 954 958
Mobil: 0175 997 53 22
E-Mail: gregor.dilger@geothermie.de

Florian Stanko
Leiter Politik

Tel: 030 200 954 955
Mobil: 0151 577 43 438
E-Mail: florian.stanko@geothermie.de



Stellungnahme

Fabian Ahrendts / Fraunhofer IEG

Gesetzentwurf der Bundesregierung
**Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von
Geothermieranlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur
Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den
klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung**
BT-Drucksache 21/1928

Siehe Anlage

Fraunhofer IEG | Gulbener Straße 23 | 03046 Cottbus

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Wirtschaft und Energie des Deutschen
Bundestages
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Fraunhofer-Einrichtung für
Energieinfrastrukturen und Geotechnologien IEG

Institutsleiter
Prof. Dr. Rolf Bracke
Prof. Dr. Mario Ragwitz

Fabian Ahrendts
Leitung CC Thermische Energieanlagen
Telefon +49 355 35540-155
fabian.ahrendts@ieg.fraunhofer.de
www.ieg.fraunhofer.de

Cottbus, 5. November 2025

» Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung BT-Drucksache 21/1928 «

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne übersende ich Ihnen meine Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung (BT-Drucksache 21/1928) im Rahmen der Anhörung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am 5. November 2025 und danke Ihnen für die Möglichkeit, diese einreichen zu dürfen.

Das Fraunhofer-Institut für Energieinfrastrukturen und Geothermie IEG widmet sich der Erforschung und Entwicklung von Lösungen für eine klimaneutrale, sektorgekoppelte Energieversorgung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie, Kommunen und Politik leistet das Institut einen zentralen Beitrag zur Transformation des Energiesystems hin zu Klimaneutralität und Versorgungssicherheit. An mehreren Standorten in Deutschland – darunter Bochum, Aachen, Cottbus, Jülich, Karlsruhe und Zittau – arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler interdisziplinär daran, Technologien für Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeicher voranzubringen. Dazu darf ich in der Funktion des Leiters des Competence Centers für obertägige ‚Thermische Energieanlagen‘ beitragen.

Die Stellungnahme greift Inhalte aus den beiden Roadmaps zum Ausbau der Tiefen Geothermie für Deutschland (2022; Hrsg.: Bracke & Huenges) und der Oberflächennahen Geothermie (2022; Born / Bracke / Eicker / Rath) sowie unserer gemeinsamen Studie mit Agora Energiewende zum Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland auf.

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München

Vorstand

Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident

Ass. jur. Elisabeth Ewen

Dr. rer. pol. Sandra Krey

Prof. Dr. rer. nat. habil. Axel Müller-Groeling

Bankverbindung Deutsche Bank, München

Konto 752193300 BLZ 700 700 10

IBAN DE86 7007 0010 0752 1933 00

BIC (SWIFT-Code) DEUTDEMM

USt-IdNr. DE129515865

Steuernummer 143/215/20392

Einleitung

Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, ist eine beschleunigte Wärmewende unerlässlich. In diesem Kontext wird durch den Gesetzentwurf der Versuch unternommen, die notwendigen rechtlichen und prozessualen Rahmenbedingungen zu schaffen, um Erdwärme, Großwärmepumpen, Wärmeleitungen und Wärmespeicher zügig und in großem Maßstab zu realisieren.

Dies soll durch die Beschleunigung von Genehmigungs- und Erkundungsverfahren, die Digitalisierung von Prozessen sowie die Einstufung entsprechender Projekte als von überragendem öffentlichem Interesse erreicht werden. Gleichzeitig setzt das Gesetz europäisches Recht (RED III) um und positioniert Geothermie als wichtige Säule der Wärmewende, die von einer bislang eher nischenhaften Technologie zu einem tragenden Element der klimaneutralen Energieversorgung wird.

Damit könnte das Gesetz einen wertvollen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele Deutschlands bis 2045 leisten und zugleich die Versorgungssicherheit im Wärmebereich unterstützen. Es ist insofern grundsätzlich zu begrüßen.

Potenzial der Geothermie

Das ersatzlose Entfallen des ursprünglichen Ausbauziels von 10 TWh pro Jahr und 100 Projekten bis 2030 ist problematisch. Konkrete Ziele sind notwendig, um die Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen zu können.

Der jährliche Endenergiebedarf für Wärme im Gebäudesektor liegt bei knapp 800 TWh, für Prozesswärme und -kälte in der Industrie bei etwa 500 TWh – bei sehr unterschiedlichen Temperaturen, insbesondere Dampferzeugung bis 250 °C.

Allein das Potenzial der tiefen Geothermie in Deutschland liegt bei über 300 TWh/a, rund ein Viertel des Gesamtwärmebedarfs. Bei einem Ausbau von 10 TWh/a würde die vollständige Erschließung etwa 30 Jahre dauern. Das erlaubt ambitioniertere Ausbauziele.

Gleichzeitig muss sich die Technologie am Markt gegen Alternativen wie Flusswärmepumpen behaupten. Unter günstigen Bedingungen, z. B. im süddeutschen Molassebecken, liegen die Kosten für tiefe Geothermie bei ca. 30 €/MWh, nach Hamburg-Institut-Schätzungen bei 49–65 €/MWh, während Flusswärmepumpen 94–111 €/MWh kosten sollen – wirtschaftlich weiterhin attraktiv. Technischer Fortschritt, Skaleneffekte und optimierte strommarktgeführte Betriebsweisen mit Speichern werden den Wettbewerb perspektivisch beeinflussen. Entscheidend für den Erfolg der Geothermie sind nicht nur schlanke Prozesse, sondern lokale Wirtschaftlichkeit.

In diesem Zusammenhang ist die Absicherung der durch den Gesetzentwurf nicht adressierten Fündigkeitsrisiken zentral. Diese Risiken sind für kommunale und private Versorgungsunternehmen nicht allein tragbar. Daher ist die Einführung von Finanzinstrumenten zur Reduktion des wirtschaftlichen Risikos und zur Verhinderung eines Marktversagens notwendig. Geeignete Mittel könnten z. B. Versicherungslösungen oder ein revolving geothermischer Entwicklungsfonds sein, die das Risiko der Exploration und Erstbohrungen tragen und bei definierter Fündigkeit eine Rückführung vorsehen.

Flankierend muss die Politik CO₂-Vermeidungskosten zum Leitwerkzeug der Regulierung machen und das Entgelt- und Umlagesystem für kommunale und industrielle Betreiber vereinfachen. Finanztechnische Werkzeuge, eine deutliche Erhöhung des jährlichen Fördervolumens der „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)“, geophysikalische Untersuchungen in Ballungsräumen, ein Explorationsbohrprogramm sowie Demonstrations- und Pilotanlagen mit wissenschaftlicher Begleitung sind erforderlich. Andernfalls laufen die Bemühungen ins Leere.

Die Geothermie Branche eröffnet in Deutschland erhebliche wirtschaftliche Chancen. Pro installiertem Megawatt geothermischer Leistung entstehen etwa 5–10 Vollzeitäquivalentstellen in Technologieentwicklung, Produktion, Errichtung sowie Betrieb der Anlagen. Die Wertschöpfung erfolgt häufig vor Ort – von der Planung über die Installation bis hin zum Betrieb. So gehen z. B. im Ruhrgebiet mindestens 300 Unternehmen mit rund 4.000–5.000 Mitarbeitenden davon aus, in der Geothermie tätig zu sein. Bundesweit lag die Beschäftigtenzahl laut älteren Angaben bei etwa 20.300 Arbeitnehmenden.

Jeder investierte Euro in Geothermie Projekte stärkt regionale Wertschöpfung, schafft Arbeitsplätze, und reduziert langfristig Kosten durch stabile Energiepreise und geringere Importabhängigkeit. Damit kann Geothermie sowohl als Wachstumstreiber als auch als stabilisierendes Element im Energiesystem wirken

Artikel 1 §2 Anwendungsbereich und §3 Begriffsbestimmungen

Die Definitionen und erläuternden Bestimmungen des Geltungsbereichs im Gesetzentwurf sind insgesamt klar und nachvollziehbar. Die Ausweitung des Geltungsbereichs auf Wärmeleitungen und untertägige Wärmespeicher ist ausdrücklich zu begrüßen, da sie die Projektstrukturen verbessert und die Projektentwicklung deutlich vereinfacht.

In der derzeitigen Fassung umfasst das Gesetz sowohl die hydrothermale als auch die petrothermale Geothermie. Erstere nutzt heißes Thermalwasser, das in Poren, Klüften oder Bruchsystemen im Untergrund zirkuliert und durch Tiefbohrungen erschlossen wird. Sie ist technologisch etabliert und wirtschaftlich erprobt. Petrothermale Systeme hingegen greifen auf heiße, gering durchlässige Gesteinsschichten zurück. Dabei wird Wasser in tiefe Bohrungen eingebracht, um die Wärme des Gesteins aufzunehmen und anschließend gefördert zu werden. Trotz des höheren technischen Aufwands gelten petrothermale Systeme als umweltschonend beherrschbar und bieten insbesondere für Regionen ohne natürliche Thermalwasser-Aquifere ein erhebliches Potenzial.

Auffällig ist, dass der Entwurf andere potenzielle Wärmequellen für Wärmepumpen bislang nicht berücksichtigt. Dazu zählen insbesondere Gewässer-, Abwasser- und industrielle Abwärmequellen sowie Luft. Hier bedarf es einer Klarstellung, dass sowohl oberflächennahe als auch tiefe geothermische Anlagen sowie Wärmepumpen mit unterschiedlichen Wärmequellen unter die erleichterten Verfahren fallen – unter Wahrung der bestehenden Umweltanforderungen.

Eine eindeutige Bestimmung, insbesondere im Hinblick auf Großwärmepumpen, wäre zweckmäßig. In Anlehnung an das Merkblatt zu den technischen Mindestanforderungen für das Heizen mit erneuerbaren Energien könnte eine Untergrenze von etwa 100 kW Heizleistung als Orientierung dienen. Zudem wäre es sinnvoll, funktional verwandte Systeme wie Wärmetransformatoren in den Anwendungsbereich einzubeziehen.

Darüber hinaus erscheint es angebracht, Kältenetze und -speicher explizit neben Wärmeinfrastrukturen zu nennen. Durch die Kombination von Wärme- und Kälteanwendungen – etwa durch thermische Regeneration – lassen sich besonders hohe Gesamtwirkungsgrade erzielen. Der Geltungsbereich des Gesetzes sollte daher alle sinnvollen Kombinationen von Wärmequellen, Wärmewandlern und kältetechnischen Anlagen umfassen.

Artikel 1 §4 Überragendes öffentliches Interesse

Die Einstufung der geothermischen Energiegewinnung als Vorhaben von überragendem öffentlichen Interesse ist ausdrücklich zu begrüßen. Sie schafft Rechtssicherheit, vereinfacht Genehmigungsverfahren und unterstützt den Ausbau einer klimaneutralen Wärmeversorgung.

Ergänzend sollte geprüft werden, ob auch die Fernwärmeversorgung und ggf. Kälteinfrastruktur in diese Regelung einbezogen werden kann, da sie eine zentrale Rolle bei der Integration geothermischer Energie in städtische Wärmenetze spielt.

Wünschenswert wäre zudem die Ausweisung von Vorrang- oder Beschleunigungsgebieten für geothermische Nutzungen, analog zur Regelung bei Windenergieanlagen. Dies würde Planungs- und Investitionssicherheit erhöhen und regionale Potenziale gezielt erschließen helfen.

Artikel 1 §5 Vorzeitiger Beginn

Die vorgesehene Möglichkeit des vorzeitigen Beginns von Maßnahmen wird begrüßt. Die Möglichkeit, bereits vor Abschluss bestimmter Genehmigungs- oder Erkundungsverfahren mit Maßnahmen zu beginnen, trägt erheblich zur Beschleunigung von Projekten bei und entlastet den häufig langwierigen Planungsprozess. Dies entspricht den Forderungen in den Roadmaps, wonach Deutschland die Geothermie in die Breite bringen müsse.

Artikel 1 §6 maßgabe § 39 Absatz 1 Nummer 1 und § 44 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesnaturschutzgesetzes

Vibroseismik ist ein bewährtes und sicheres Verfahren zur geophysikalischen Erfassung potenzieller Standorte für geothermische Projekte. Die Messungen erfolgen auf festgelegten Routen mit kurzzeitiger Aussendung von Schallwellen (8–100 Hz, ca. 90 Dezibel) in den Untergrund, ausschließlich zur Datenerhebung. Aufgrund der geringen Dauer und niedrigen Belastung ist eine erhebliche Beeinträchtigung streng geschützter Tierarten oder europäischer Vogelarten in der Regel ausgeschlossen. Die begleitende ökologische Baubegleitung gewährleistet, dass die Arbeiten nach höchsten Schutzstandards durchgeführt werden, populationsrelevante Artvorkommen überwacht und bei Bedarf zeitliche Anpassungen vorgenommen werden.

Artikel 2 Änderung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Anpassungen im Bereich der Umweltverträglichkeitsprüfung sind sinnvoll, sofern sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Eine präzise Abgrenzung zwischen notwendigen Prüfpflichten und vereinfachten Verfahren ist dabei entscheidend, um sowohl den Umweltschutz als auch den Ausbau der Geothermie angemessen zu berücksichtigen.

Dennoch darf daraus nicht der Schluss gezogen werden, dass vollständige Prüfungsfreiheit möglich sei. Die Qualität und Tiefe der Prüfungen für Umwelt- und Grundwasserschutz muss weiterhin gewährleistet bleiben – gerade dort, wo Erkundungen in Wasserschutzgebieten oder in dicht besiedelten Regionen stattfinden. Eine solide Umweltverträglichkeitsprüfung bleibt zentrale Voraussetzung für Akzeptanz und Sicherheit.

Artikel 5 Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes

Die geplanten Regelungen sind im Grundsatz sinnvoll. Es darf jedoch keine Nutzungskonkurrenz mit der lebenswichtigen Ressource Trinkwasser entstehen oder eine Priorisierung der Geothermie zu Lasten dieser stattfinden.

Trinkwasser kann nur aus oberflächennahen geologischen Schichten gewonnen werden, da die natürliche Salzbelastung mit zunehmender Tiefe und Temperatur ansteigt.

Da oberflächennahe geothermische Anlagen in den Kernzonen von Wasserschutzgebieten (Zone I und II) nicht genehmigungsfähig sind und bleiben sollten, bestünde hier keine Nutzungskonkurrenz.

Die Nutzung tiefer geothermischer Systeme erfolgt ausschließlich mit salzhaltigen Tiefenwässern, die nach dem Wärmeentzug wieder in dieselbe Schicht zurückgeführt werden. Eine Vermischung mit Grundwasser wird durch hohe Bohrlochintegrität und standardisierte Zirkulationssysteme sicher verhindert– Verfahren, die durch viele tausend Tiefbohrungen in Deutschland erprobt und standardisiert sind (vgl. Bohrpunktkarte der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe).

Cottbus, 5. November 2025

Für den Einsatz von seismischen Messungen in Wasserschutzgebieten sollte eine Ausnahme zugelassen bleiben. Diese Messungen sind unerlässlich für die dreidimensionale geologische Erkundung und dienen auch dem Schutz des Grundwassers, da ohne solche Informationen über den Untergrund nur unzureichendes Verständnis über den Untergrund angrenzender Gebiete entstehen kann.

Artikel 6 Inkrafttreten

Das Inkrafttreten des Gesetzes zum frühestmöglichen Zeitpunkt ist zu unterstützen, um die Umsetzung der Wärmewende im Wärmesektor zu beschleunigen.

Gesamtbewertung

Der Gesetzentwurf stellt einen wichtigen Schritt zur Beschleunigung der geothermischen Nutzung in Deutschland dar. Besonders positiv sind die klaren Definitionen, die Integration von Wärmeleitungen und untertägigen Speichern sowie die rechtliche Aufwertung der Geothermie als Vorhaben von überragendem öffentlichen Interesse.

Ergänzungsbedarfe bestehen hinsichtlich der Einbeziehung von Fernwärme, der Definition technischer Anlagen wie Großwärmepumpen und Wärmetransformatoren sowie die gleichberechtigte Einbeziehung alternativer regenerativer Wärmequellen für Wärmepumpen.

Mit freundlichen Grüßen

Fabian Ahrendts
Operational Manager